



REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA

**Julgados selecionados nas Sessões de Julgamento das
Câmaras de Direito Privado e de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**

3/2025

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Presidente (Biênio 2024/2025)

Desembargador **HERALDO DE OLIVEIRA SILVA**

GAP 2.2 – Diretoria Administrativa do Gabinete da Presidência de Direito Privado

Diretor: ROBERTA TORRESCASANA CENTRONE MARTINS

GAPRI – Grupo de Apoio ao Direito Privado

Supervisora: GEANE GIMENEZ

Chefe de Seção: WU YA WEN

PESQUISADORAS:

ADRIANA PAULA CONTE

ALESSANDRA ZANAROLI

ANA LUCIA DE BIANCHI ROCHA

MARIA CLEIDE SILVA DE ALMEIDA NUNES

MARIA CLÉLIA DA SILVA ALMEIDA NUNES

RENATA ZACCARIA CAMARGO

Contatos:

E-mail: gapri.diretoria@tjsp.jus.br

E-mail: gapri.pesquisa@tjsp.jus.br

Rua Conde de Sarzedas 100 - Andar Intermediário

Tel.: (11) 4635-9171 / 9184 / 9271 / 9278



[Visite a página do GAPRI](#)

Sumário

DIREITO PRIVADO 1	5
• <i>1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>5</i>
• <i>2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>6</i>
• <i>3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>7</i>
• <i>4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>8</i>
• <i>5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>10</i>
• <i>6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>11</i>
• <i>7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>12</i>
• <i>8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>13</i>
• <i>9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>14</i>
• <i>10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>17</i>
DIREITO PRIVADO 2	18
• <i>TURMA ESPECIAL</i>	<i>18</i>
• <i>11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>18</i>
• <i>12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>20</i>
• <i>13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>22</i>
• <i>14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>24</i>
• <i>15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>25</i>
• <i>16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>27</i>
• <i>17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>29</i>
• <i>18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>29</i>
• <i>19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>30</i>
• <i>20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>33</i>
• <i>21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>34</i>
• <i>22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>36</i>
• <i>23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>38</i>
• <i>24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>45</i>

• 37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	47
• 38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	47
DIREITO PRIVADO 3	49
• 25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	49
• 26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	50
• 27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	51
• 28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	56
• 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	56
• 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	58
• 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	59
• 32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	60
• 33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	61
• 34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	61
• 35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	63
• 36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	64
DIREITO EMPRESARIAL	66
• 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	66
• 2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	70

DIREITO PRIVADO 1

1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Responsabilidade civil. Danos morais. Ex-empregado réu que realizou publicações em rede social criticando, de maneira satírica, contexto de trabalho, com referência indireta à autora, sua ex-empregadora. Postagens que não revelam ofensa, propriamente, ademais que tiveram baixo alcance e permaneceram pouco tempo disponíveis online. Autora que, apesar de aduzir ter sofrido diversos prejuízos com a conduta do réu, não demonstrou nenhum deles. Danos morais não configurados. Sentença revista. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1009309-93.2023.8.26.0625](#), Rel. Claudio Godoy, j. 13/03/25).

“Apelação. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Tratamento fisioterápico pelo método TREINI para paciente portadora de paralisia cerebral. Negativa de cobertura fundada no caráter taxativo do Rol da ANS. Taxatividade do rol que não é absoluta, admitindo exceções, nos termos do julgamento proferido pelo STJ a respeito da natureza do Rol da ANS (EREsp 1886929/SP e 1889704/SP) e da Lei nº 14.454/2022. Hipótese de admissibilidade excepcional de cobertura de tratamento extrarrol. Justificativa técnica quanto à utilização do método em face do método tradicional, considerando a necessidade de intensidade da terapia que o método tradicional não consegue oferecer. Cobertura devida, sem limitação do número de sessões. Limitação que frustra a realização do tratamento, colocando o consumidor em exagerada desvantagem. Precedentes. Necessidade de utilização da rede credenciada. Reembolso integral do tratamento cabível em caso de indisponibilidade do atendimento na rede credenciada. Ressarcimento da despesa efetuada de forma particular cabível. Parte que suportou despesa para suprir inadimplemento da operadora. Preceito cominatório. Incidência da multa que deve ser discutida na fase de cumprimento de sentença. Recurso da autora parcialmente provido, desprovido o da ré.” (Apelação Cível nº [1020501-51.2020.8.26.0003](#), Rel. Enéas Costa Garcia, j. 17/03/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1.- Ação julgada procedente, condenada a ré na obrigação de fazer constar a autoria do autor em relação às músicas disponibilizadas em sua plataforma de streaming, bem como ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R\$ 20.000,00. 2.- A questão em discussão consiste em (i) verificar a ilegitimidade passiva da ré e (ii) a responsabilidade da ré pela falta de atribuição de autoria das músicas do autor em sua plataforma. 3.- A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito, sendo rejeitada. 4.- A ré deve observar os direitos morais dos compositores, conforme art. 24, II, da Lei nº 9.610/98, e não comprovou diligência na verificação da autoria das músicas. A responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 927 do CC. 5.- A discussão acerca do cumprimento da obrigação de fazer deverá se dar em sede de cumprimento de sentença. 6.- Os danos morais estão caracterizados, sendo o valor fixado razoável e proporcional, adequado ao porte econômico da ré e ao número de obras violadas. Incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso. 7.- Recurso desprovido, com observação.” (Apelação Cível nº [1122253-27.2024.8.26.0100](#), Rel. Alexandre Marcondes, j. 18/03/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. A autora adquiriu um imóvel em condomínio e, ao se mudar, foi surpreendida por mau cheiro, espumas e barulho provenientes de uma estação de tratamento de esgoto próxima. A ação busca indenização por desvalorização do imóvel e danos morais. O pedido de indenização por desvalorização foi extinto por falta de interesse de agir superveniente em decorrência da desativação da ETE no curso da ação, mas o pedido de danos morais foi julgado procedente. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade das rés, DAE e HM 24, pelos danos morais causados à autora devido à operação inadequada da estação de tratamento de esgoto e à falta de informação sobre sua existência. Ficou comprovada a infração ao dever de informação por parte da HM 24, conforme os artigos 30 e 31 do Código de Defesa do Consumidor, e a responsabilidade do DAE pela operação sem licença adequada. As falhas das rés são independentes e justificam a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da HM 24 parcialmente provido para alterar a base de cálculo dos honorários de sucumbência, negando provimento ao recurso do DAE. Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor corrigido da condenação. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, arts. 30 e 31; Código de Processo Civil, art. 485, VI; art. 85, § 2º e §§ 10 e 11.” (Apelação Cível nº [1007910-53.2019.8.26.0533](#), Rel. Alberto Gosson, j. 18/03/25).

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. I – CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a r. sentença que julgou improcedente a Ação de indenização por danos morais decorrentes de consulta ginecológica de adolescente acompanhada de terceira pessoa, sem a presença ou autorização de responsável legal. Insurgência da parte autora. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Análise da prova dos elementos configuradores do ato ilícito. 3. Exame da licitude da realização de procedimentos médicos por adolescente, sem a autorização expressa dos responsáveis legais e acompanhado de terceiro. 4. Exame do dever de indenizar pela quebra da confidencialidade em decorrência da entrega de exames médicos a terceiro. III RAZÕES DE DECIDIR 5. Inexistência de prova dos elementos caracterizadores do ato ilícito. Ônus da prova da Autora. 6. Adolescente que chegou à consulta acompanhada de terceira pessoa. Possibilidade. Tutela jurídica da saúde do menor. 7. Entrega de exames médicos à genitora do namorado da adolescente. Inexistência de prova. Confidencialidade preservada. IV DISPOSITIVO E TESE. 8. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, com observação. Tese de julgamento "Exame médico de adolescente sem a presença ou autorização expressa dos representantes legais. Adolescente com maturidade que chegou à consulta acompanhada de terceira pessoa. Possibilidade. Tutela jurídica da saúde do menor". Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, I, CC, art.186, ECA, arts. 2º e 17. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Apelação Cível: 1004976-73.2020.8.26.0053 São Paulo, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 10/03/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2023.” (Apelação Cível nº [1024121-37.2016.8.26.0577](#), Rel. Ana Paula Corrêa Patiño, j. 26/03/25).

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. SÃO TRÊS RECURSOS DE APELAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame: Trata-se de ação de obrigação de fazer com preceitos cominatórios, cumulada com imissão na posse e ação de nulidade contratual. A sentença declarou a nulidade do contrato de permuta, fundamentando-se na ausência de escritura pública, conforme o exigido pelo artigo 108 do Código Civil. Também foi decretada a validade do "Instrumento Particular de Compromisso de Venda Compra de Imóvel Urbano e Rural" (fls. 70/75 dos autos de nº 1001449-41.2021.8.26.0292), sob o fundamento de que não se verifica qualquer nulidade, quer em razão da forma, pois nesse caso trata-se de contrato preliminar, a dispensar a escritura pública, seja em virtude da titularidade do bem transacionado, que, de fato, era dos vendedores. Embargos de declaração foram opostos e negados, seguidos por recursos de apelação interpostos por diversas partes, contestando a nulidade de contrato de permuta e suas implicações, bem como requerendo a decretação de nulidade da avença de fls. 70/75 dos autos de nº 1001449-41.2021.8.26.0292. II. A questão central envolve a validade do contrato de permuta e a alegação de sua nulidade, considerando: (i) a ausência de escritura pública; (ii) a natureza do contrato como preliminar; (iii) a boa-fé das partes; (iv) a interdependência entre contratos subsequentes. III. Razões de decidir: A r. sentença fundamentou a nulidade do contrato de permuta pela não observância da forma prescrita em lei, conforme preconiza a propósito o artigo 108 do CC. Caráter "a non domino" da permuta caracterizado porque o permutante Valfren dispôs de bens, em tal contexto contratual, que não lhe pertenciam. A alegação de que o contrato era preliminar não se sustenta, pois não se vislumbra a intenção de postergar a formalização do negócio. A boa-fé das partes não é suficiente para validar um contrato nulo, que possui eficácia "ex tunc". A interdependência entre contratos não pode ser ignorada, sendo a nulidade do contrato de permuta extensiva aos contratos subsequentes, que derivem efetivamente da referida avença anulada. Quanto ao "Instrumento Particular de Compromisso de Venda Compra de Imóvel Urbano e Rural" (fls. 70/75 dos autos de nº 1001449-41.2021.8.26.0292), no qual consta como compradora VPD Empreendimentos Ltda e vendedores José e Tercolina, não se verifica qualquer nulidade, tratando-se o mesmo de contrato preliminar, a dispensar a escritura pública, bem como a titularidade do bem transacionado, de fato, era dos vendedores. IV. Dispositivo e Tese: Recursos de apelação não providos. Tese de julgamento: "1. A nulidade do contrato de permuta é mantida. 2. A boa-fé das partes não altera a nulidade do contrato.". 3. A validade do compromisso de compra e venda, que não teve a sua nulidade decretada na r. sentença, é mantida, pois não deriva do contrato de permuta anulado. Quanto ao valor eventualmente pago no bojo da permuta, este poderá ser objeto de devolução nas vias ordinárias próprias, em sede de cumprimento da r. sentença ora mantida, nos termos delineados a fls. 1228, item "a", retornando as partes ao status quo ante. Em razão do não provimento dos recursos, ficam majorados os honorários advocatícios devidos pelos apelantes, em relação aos autos de nº 1002300-85.2018.8.26.0292, para 12% do valor atualizado da causa, bem como no mesmo percentual, no que tange aos autos nº 1001449-41.2021.8.26.0292, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.”. (Apelação Cível nº [1002300-85.2018.8.26.0292](#), Rel. Mário Chiuvite Júnior, j. 18/02/25).

“OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIVULGAÇÃO DE INDICIAMENTO DO AUTOR PELA POLÍCIA COMO SUSPEITO DE CRIME DE CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO.

Insurgência do autor contra sentença de improcedência. Manutenção. Prevalência da liberdade de imprensa e do direito à informação. Manifestação dentro dos parâmetros constitucionais. Matéria que se limitou a noticiar indiciamento de políticos, empresários, lobistas e agentes públicos em suposto esquema de desvio de recursos públicos. Direito de informação resguardado. Notícia de interesse público. Veracidade do conteúdo Ausência de abuso ou ofensa na notícia. Direito ao esquecimento, no mais, não amparado constitucionalmente. Tese 786 do C. STF. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1021748-62.2023.8.26.0100](#), Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 11/03/25).

“APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. - Sentença de procedência dos embargos para desconstituição da constrição averbada na matrícula nº 93.161 junto ao 5º Ofício de Registro de Imóveis da Capital. - Execução de dívida oriunda de rescisão contratual de instrumento de compra e venda de unidade integrante do imóvel penhorado, cuja titularidade é da sociedade de propósito específico, que não se confunde com a pessoa da incorporadora. Imóvel constricto protegido pelo patrimônio de afetação. Inteligência do art. 31-A, §1º, da Lei nº 4.591/64. Precedentes. Dívida ínfima em relação ao patrimônio constricto. Ademais, decisão da C. 19ª Câmara de Direito Privado, deste E. Tribunal (AI nº 2120549-39.2022.8.26.0000), que reconheceu a validade da assembleia geral realizada pelos adquirentes, em 11.04.2022, e permitiu o registro da ata, com o fim de viabilizar "atos de preservação do empreendimento, diante da invasão ocorrida e do iminente risco de leilão judicial do imóvel". Preservação do patrimônio, neste momento, que é de interesse coletivo. Desconstituição necessária. - Recurso da embargante para majoração da verba honorária fixada em R\$ 5.000,00, por equidade. Art. 85 do CPC - critério objetivo em relação aos patamares mínimo e máximo da verba honorária, permitida a ponderação somente acerca dos critérios estabelecidos nos incisos do § 2º. Fixação equitativa somente permitida quando presentes os requisitos de valor inestimável ou irrisório dado à causa (artigo 85, § 8º do CPC). Controvérsia dirimida pelo A. STJ, no julgamento do TEMA 1.076, de caráter vinculante, sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, nos REsp 1.850.512/SP e 1.877.883/SP. Tese firmada no sentido de que a fixação por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC.- **Sentença de procedência mantida. Recurso da embargada parcialmente provido somente para conceder a justiça gratuita, acolhido o apelo da embargante para fixar a verba honorária de sucumbência no percentual de 12% sobre o valor da causa, já com o acréscimo do § 11 do art. 85 do CPC.**” (Apelação Cível nº [1092326-84.2022.8.26.0100](#), Rel. Schmitt Corrêa, j. 25/03/25).

4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de indenização por danos morais proposta pela autora contra a ré, em razão de ofensas proferidas durante um evento social, acusando-a de adultério, o que teria causado danos à sua honra e imagem, inclusive no ambiente de trabalho. A sentença de primeira instância julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R\$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão

indenizatória; (ii) analisar a competência territorial; (iii) avaliar a existência de danos morais indenizáveis e o valor adequado da indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de justiça gratuita foi deferido tacitamente, devido à omissão do juízo de primeira instância em se manifestar sobre o pleito. 4. A competência para o julgamento da ação civil não está vinculada ao foro de propositura da ação penal, não havendo prevenção do juízo criminal. 5. Não há prescrição da pretensão indenizatória, pois a ação foi proposta dentro do prazo trienal previsto no Código Civil. 6. As ofensas proferidas pela ré configuram dano moral, pois atingem a honra subjetiva e objetiva da autora, extrapolando meros aborrecimentos. 7. O valor da indenização foi reduzido para R\$ 5.000,00, considerando a proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. **Recurso parcialmente provido.** Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão indenizatória não se confunde com a prescrição penal. 2. A competência territorial em ações de indenização por danos morais pode ser do foro de domicílio do autor ou do local do fato. 3. Ofensas que atingem a honra subjetiva e objetiva configuram dano moral indenizável. 4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando a gravidade da ofensa e a situação econômica das partes. Legislação Citada: Código Civil, art. 206, §3º, V; art. 202, I; art. 200; Código de Processo Civil, art. 53, V; art. 1.010; art. 932, III; art. 85, § 11. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 03.02.2016; STJ, REsp n. 1.802.170/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.02.2020; STJ, AgRg no REsp n. 1.269.246/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.05.2014.” (Apelação Cível nº [1020450-81.2023.8.26.0602](#), Rel. Marcia Dalla Déa Barone, j. 07/03/25).

“APELAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. TRADUÇÃO DE OBRA AUDIOVISUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Alegação de uso não autorizado e violação de direitos autorais de seriado. II. Questão em Discussão Impõe se verificar se a sentença padece de alguma nulidade e se o recurso comporta conhecimento, e, no mérito, se a tradução utilizada no seriado foi realizada pelo autor e, em caso positivo, se houve violação de seus direitos autorais. III. Razões de Decidir A preliminar de nulidade da r. sentença não merece guarida, pois a decisão possui todos os elementos essenciais, conforme o art. 489 do CPC. No mérito, todavia, o recurso não merece guarida. O autor não comprovou ter realizado a tradução da segunda temporada do seriado (à qual se restringe a controvérsia), havendo prova nos autos de que ela foi feita por terceiro. As eventuais adaptações realizadas pelo autor o foram no âmbito de sua função de diretor de dublagem e adaptação, para a qual foi contratado e remunerado. IV. Dispositivo Recurso desprovido. Legislação citada: CPC, art. 373, inciso I; art. 489, caput e §1º. RITJSP, art. 252.” (Apelação Cível nº [1000966-33.2023.8.26.0068](#), Rel. Maurício Velho, j. 14/03/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R\$ 5.000,00, devido a comentário ofensivo feito em plataforma da internet. A ré busca a reforma da sentença, alegando inexistência de ato danoso e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na existência de dano moral indenizável, considerando que a ré não nega a autoria do comentário ofensivo na plataforma "Google Maps". III. Razões de Decidir 3. A liberdade de expressão permite críticas ao serviço prestado, mas não acusações sem comprovação, como as feitas pela ré, que desabonam a reputação da autora. 4. A acusação de práticas delituosas sem comprovação, além de penalmente tipificadas, originam responsabilidade civil, justificando a

indenização por dano moral. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A liberdade de expressão não abrange acusações sem comprovação. 2. Comentários ofensivos que desabonam a reputação de pessoa jurídica são passíveis de indenização por dano moral. Legislação Citada: Código Penal, art. 288; CPC, art. 85, § 11.” (Apelação Cível nº [1020379-18.2023.8.26.0008](#), Rel. Carlos Castilho Aguiar França, j. 21/03/25).

5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação cominatória c.c. com indenização por danos morais, condenando a ré à retirada de publicação ofensiva em rede social e ao pagamento de R\$15.000,00 por danos morais. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste: (i) na existência de relação de consumo e consequente inversão do ônus da prova; (ii) na alegação de que o valor da condenação é exorbitante; (iii) na concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à ré. III. Razões de Decidir A documentação apresentada justifica a concessão dos benefícios da justiça gratuita à ré. Inexistência de relação de consumo. As publicações da ré extrapolam os limites da liberdade de expressão, justificando a indenização por danos morais. O valor de R\$ 15.000,00 foi considerado desproporcional, sendo limitado para R\$ 5.000,00. IV. Dispositivo e Tese Tese de julgamento: 1. A liberdade de expressão deve respeitar a honra e a imagem alheias. 2. A redução do valor da indenização por danos morais é justificada pela proporcionalidade da ofensa. **Recurso parcialmente provido.**” (Apelação Cível nº [1004711-49.2023.8.26.0576](#), Rel. James Siano, j. 05/03/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada para limitar cobrança de coparticipação em tratamento de menor com suspeita de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Autor alega que cobranças exorbitantes inviabilizam continuidade das terapias essenciais ao desenvolvimento da criança. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a abusividade da cláusula de coparticipação que inviabiliza o tratamento contínuo e necessário ao menor, considerando a hipossuficiência econômica do autor. III. Razões de Decidir 3. Direito do agravante ao tratamento contínuo está demonstrado, e a cláusula de coparticipação, em contexto de hipossuficiência, revela-se abusiva, ameaçando o objeto do contrato e a assistência à saúde. 4. Jurisprudência reconhece que a coparticipação se torna abusiva quando impede a continuidade de tratamento essencial, justificando a concessão da tutela antecipada. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Cláusula de coparticipação é abusiva quando inviabiliza tratamento essencial ao beneficiário. 2. Tutela antecipada concedida para limitar cobrança de coparticipação, garantindo continuidade do tratamento. **Jurisprudência Citada:** TJSP, AI nº 2013613-19.2024.8.26.0000, Rel. Miguel Brandi, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2024; TJSP, AI nº 2294506-47.2023.8.26.0000, Rel. Corrêa Patiño, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 23.02.2024.” (Agravo de Instrumento nº [2066781- 96.2025.8.26.0000](#), Rel. João Bastista Vilhena, j. 24/03/25).

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. REQUERIDA QUE, APÓS A CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO, PROCEDEU À NOVA NEGOCIAÇÃO DO IMÓVEL EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO QUE PREVIA QUE O BEM FOI NEGOCIADO LIVRE DE QUALQUER ÔNUS OU GRAVAMME, SEM PREVISÃO DE CONSTRIÇÃO FUTURA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL QUE IMPEDIU A OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO PELOS AUTORES. EMPRÉSTIMO OBJETIVO QUANDO SUPERADO O GRAVAME, MAS COM TAXAS DE JUROS EM MAIOR CARGA, CONFORME APURADO EM PERÍCIA. REQUERIDA QUE DEVE INDENIZAR OS DEMANDANTES PELOS PREJUÍZOS PATROMONIAIS EXPERIMENTADOS. TAXAS CONDOMINIAIS, DESPESAS TRIBUTÁRIAS E DE ÁGUA E ESGOTO ARCADAS PELOS AUTORES. RESSARCIMENTO. ADMISSIBILIDADE. INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE PREVÊ, DE MANEIRA CLARA, QUE A POSSE DO IMÓVEL SÓ SERIA TRANSFERIDA AOS ADQUIRENTES COM A ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, SENDO, ATÉ TAL DATA, DE RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA ARCAR COM OS GASTOS DE TRIBUTOS E TAXAS PERTINENTES AO IMÓVEL. DANOS MORAIS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUALQUER OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DOS DEMANDANTES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE, COMO REGRA, NÃO DÁ ENSEJO A DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. CASO QUE ENCERRA, QUANDO MUITO, MERA SUSCETIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000387-43.2017.8.26.0344](#), Rel. Vito Guglielmi, j. 26/03/25).

“Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais e morais – Construção de novos edifícios, referentes ao mesmo empreendimento, no mesmo terreno que edificado o da autora, resultando em ruídos fora do horário permitido pela legislação, falta de água esporádica e vazamento no banheiro dela - Sentença de parcial procedência para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R\$10.000,00, acrescida de correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil), desde a data desta sentença, e de juros legais, na forma do art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com o pagamento de metade das custas e despesas processuais. A ré arcará com os honorários advocatícios devidos ao advogado da autora, no montante de 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. A autora, por sua vez, arcará com os honorários advocatícios devidos ao advogado da ré, no montante de 10% da parte em que sucumbiu (diferença entre o valor da causa e a pretensão a título de danos morais, no total de R\$ 25.000,00, conforme a súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada a concessão da gratuidade processual às fls. 345/346 – Ambas as partes apelaram - Danos materiais não verificados, consoante laudo técnico (fls. 822/846) - Danos morais não configurados - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade ou à honra da autora. Recurso da autora desprovido. Recurso da ré provido, com inversão do ônus de sucumbência, observada a gratuidade de justiça.” (Apelação Cível nº [1002234-70.2021.8.26.0011](#), Rel. Ramon Mateo Júnior, j. 23/03/25).

“Apelação – Ação de Indenização por Dano Moral – Sentença de improcedência – Divulgação, por meio de rede social, de crítica de cunho religioso – Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil no caso – Direito fundamental à liberdade de expressão (CF, art. 5º, IV e IX) – Conteúdo da mensagem que não excedeu os limites do exercício do direito de liberdade de manifestação (CC, art. 187) – Não evidenciada ofensa a direito da personalidade nas manifestações – Impugnação à justiça gratuita – Descabimento – Sentença mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1033231-35.2023.8.26.0506](#), Rel. Luiz Antonio Costa, j. 12/03/25).

“APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais – Criação de site e perfis falsos nas redes sociais “Facebook” e “Instagram”. em nome do estabelecimento comercial autor – Procedência parcial da ação, determinando às requeridas a desindexação e remoção do acesso aos perfis e sites fraudulentos, afastado o pedido de indenização por danos morais – Apelo dos autores – Pedido de remoção do site falso diretamente pelas rés – Descabimento – Facebook comprovou a remoção dos perfis falsos, enquanto a Google, por atuar apenas como mecanismo de busca sem armazenamento de conteúdo, deve apenas desindexar o site fraudulento – A remoção de sites criados por terceiros não pode ser imposta aos provedores de aplicação de internet, sendo responsabilidade exclusiva do titular do sítio – Pretensão de danos morais – Cabimento – Provedor de aplicações de internet que responde pelos danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros quando, após ordem judicial específica, negar ou retardar indevidamente sua remoção, nos termos do art. 19 da Lei nº 12.965/2014 e da jurisprudência do STJ – Corrê “Google” que, devidamente intimada, permaneceu inerte por mais de um mês quanto à obrigação de desindexação do site fraudulento, configurando descumprimento da ordem judicial, além de contribuir para a manutenção, ainda que por pouco tempo, dos danos causados aos apelantes e aos consumidores lesados, devendo ser responsabilizada por isso – Dano moral configurado – *Quantum* indenizatório fixado em R\$ 15.000,00 – Sentença parcialmente reformada - Inversão do ônus de sucumbência – Honorários advocatícios fixados em favor do advogado do autor em 15% sobre o valor atualizado da condenação – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1183644-17.2023.8.26.0100](#), Rel. Miguel Brandi, j. 12/03/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação condenatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide violou o direito à ampla defesa e ao contraditório e a necessidade de realização de perícia para aferição da adequação e proporcionalidade dos reajustes por sinistralidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme art. 5º, LIV e LV, da CF, impõe a oportunidade de produção de provas essenciais para o deslinde da controvérsia. 4. A jurisprudência do STJ e do TJSP reconhece que cláusulas de reajuste por sinistralidade em planos coletivos não são abusivas per se, mas necessitam de comprovação técnica para sua validade, por meio de cálculos atuariais claros e objetivos. 5. Na ausência de elementos técnicos nos autos, o julgamento antecipado se mostrou prematuro, justificando a anulação da sentença e a reabertura da fase instrutória para realização

de perícia judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação conhecida e provida. Tese de julgamento: "O direito à produção de provas essenciais à defesa implica a nulidade da sentença quando esta é proferida sem a devida instrução probatória." _____ Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: n/a." (Apelação Cível nº [1089654-35.2024.8.26.0100](#), Rel. Pastorelo Kfourir, j. 12/03/25).

8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

"Apelação. Indenização. Imóvel. Contrato de parceria. Parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. Descabimento. Preliminares de ilegitimidade de parte e de cerceamento de defesa afastadas. Discussão, na apelação, que envolve questões já decididas em anterior ação movida pela ré, julgada improcedente. Prova de que o inadimplemento contratual partiu da ré. Indenização por lucros cessantes à autora, devido. Perícia que demonstrou corretamente os valores da indenização, levando-se em consideração a data em que o empreendimento seria lançado, e não a data da formalização do contrato, sob pena de enriquecimento indevido da parte inadimplente. Sentença de procedência mantida. Apelação não provida." (Apelação Cível nº [1051542-75.2016.8.26.0100](#), Rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 12/03/25).

"AÇÃO DE COBRANÇA – MÚTUO VERBAL – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO ANALISAR TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELA DEFESA – A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO C.STJ. TEM RECONHECIDO QUE NÃO É OBRIGATÓRIA A ANÁLISE DETALHADA DE TODOS OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES, BASTANDO QUE O MAGISTRADO FUNDAMENTE SEU ENTENDIMENTO NA SENTENÇA – SIMULAÇÃO, DOAÇÃO, SUPPRESSIO E SURRECTIO NÃO CONFIGURADAS – RÉU NÃO FEZ PROVA DO ALEGADO – PRESCRIÇÃO – A PRESCRIÇÃO É DECENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 205, DO CÓDIGO CIVIL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DESEMBOLSO – HONORÁRIOS CORRETAMENTE ARBRITRADOS – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR QUE OS VALORES DEVIDOS DEVEM SER CORRIGIDOS DESDE O DESEMBOLSO PELO MUTUANTE." (Apelação Cível nº [1108385-84.2021.8.26.0100](#), Rel. Ronnie Herbert Barros Soares, j. 12/03/25).

"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato de compromisso de compra e venda – Sentença que julgou prejudicado o pedido de obrigação de fazer por perda de objeto e julgou procedente o pedido de indenização por perdas e danos – Apelação da corré – Alegação de culpa exclusiva de terceiro – Desacolhimento – Inadimplemento contratual – Suspensão das obras de infraestrutura em razão da nova legislação ambiental – Ausência de força maior ou caso fortuito – Súmula 161 do TJSP – Não era imprevisível a proibição da remoção de árvores de grande porte – Riscos inerentes à atividade da vendedora/incorporadora – Compradores não foram previamente informados sobre os riscos de modificação do projeto inicial – Negligência das rés verificada – Acolhimento do pedido de indenização por perdas e danos – Admissibilidade – Não houve cumprimento da obrigação de execução das obras de acordo com o projeto inicial – O fato de os apelados terem concordado com a modificação do projeto para readequação do lote não afasta o pedido indenizatório, já que não havia outra solução que permitisse o acesso dos compradores ao imóvel adquirido – Prova pericial apurou ocorrência de significativas alterações no imóvel, inclusive, a diminuição de sua testada – Inocorrência de decisão extra ou ultra petita – Homologação parcial do laudo pericial para

considerar que houve desvalorização de 10% – Viabilidade – Readequação do lote acarretou formato irregular e existência de declives acentuados – Magistrado tem o livre convencimento para decidir a causa conforme sua convicção – Apuração de valor em liquidação de sentença – Admissibilidade – Laudo técnico foi elaborado em 2020 e não reflete o valor de mercado atual – Juros de mora incidem desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual – Sentença mantida – **RECURSO IMPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [0041984-11.2003.8.26.0114](#), Rel. Benedito Antonio Okuno, j. 19/03/25).

9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“TUTELA PROVISÓRIA - Ação de obrigação de fazer - Plano de saúde - Decisão que determinou que a ré providencie o necessário à internação da autora em clínica especializada para dependentes químicos, dentro de sua rede credenciada ou, na falta, custeie clínica particular em que a autora já se encontra internada - Irresignação da ré - Ausência de indicação, por parte da ré, de estabelecimento credenciado especializado em dependência química capaz de prestar atendimento ao paciente - Continuidade, prima facie, da internação na clínica indicada sob às expensas da empresa - Possibilidade, no entanto, de ajuste de coparticipação, havendo previsão contratual - Tratamento que costuma ser longo e pode provocar desequilíbrio contratual - Pedido de redução das astreintes - Descabimento - Oportuna adequação das astreintes às circunstâncias e à conduta do devedor, que pode ocorrer a qualquer tempo e mesmo de ofício pelo juiz (art. 537, 1º, CPC) - Incidência da penalidade apenas se a agravante, injustificadamente, deixar de cumprir a decisão judicial - Recurso parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento nº [2180431-58.2024.8.26.0000](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 25/02/25).

“PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer - Decisão que determinou ofício ao SICOOB para que a entidade financeira esclareça a origem do dinheiro que serviu para os pagamentos - Questão relativa à quebra do sigilo bancário e fiscal - Medida excepcional que se faz necessária no presente feito - Pedido reconvenicional para rescindir o contrato a partir do início da fraude, desobrigando a operadora em reembolsar os valores perseguidos pelo autor - Perda de objeto da ação reconvenicional não verificada pelo falecimento do autor - Agravo de instrumento desprovido, prejudicado o interno.” (Agravo de Instrumento nº [2332638-42.2024.8.26.0000](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 11/03/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. Irresignação do curador dativo em face da decisão que indeferiu os pedidos de expedição de alvará judicial, determinou a apresentação de nova planilha de despesas da curatelada, com a exclusão de determinada rubrica e não autorizou a contratação de advogado, secretária e engenheiro agrônomo. Acolhimento. Interditanda que não exerce a administração das empresas. Inaplicabilidade do artigo 974, § 3º, I, do CC ao caso concreto. Curador dativo que tem o dever de representar a curatelada nas deliberações societárias, posto que ela figura como sócia/acionista majoritária dessas sociedades. Incumbência de administração de todos os bens que compõem o patrimônio da requerida. Inteligência dos artigos 1.741 e art. 1747, III, c.c artigo 1774, todos do CC. Revogação dos alvarás anteriormente concedidos, inclusive aquele que autorizou o curador dativo a convocar assembleia geral extraordinária/reunião de sócios, para eleição de de um novo administrador que não atende aos interesses da curatelada. Requerida que

sempre prestou auxílio material aos seus familiares. Filhas da interditanda e representante do Ministério Público que concordaram expressamente com a manutenção destes atos pelo curador. Vontade da curatelada que deve prevalecer. Exercício da curatela que abrange inúmeras atividades de natureza complexa, em razão da dimensão do patrimônio da curatelada. Possibilidade da contratação de profissionais capacitados para auxiliar o curador dativo. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento nº [2366436-91.2024.8.26.0000](#), Rel. Daniela Cilento Morsello, j. 11/03/25).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Indenização por danos materiais e morais. Insurgência do autor em face do integral decreto de improcedência da sua pretensão. Bem fundamentada sentença passível de ser fluidamente mantida. Ausência de falha de qualquer feição. Vasectomia levada a termo sem qualquer intercorrência. Tese de ausência de informes ou atecnia francamente isolada nos autos. Parte que não atendeu às prescrições atinentes à espécie. Malgrado a constante evolução da medicina, da sua infalibilidade não se cogita. Método contraceptivo que não é 100% confiável, na linha claramente informada ao ora apelante. Precedentes desta C. Câmara. **RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.**” (Apelação Cível nº [1007873-51.2021.8.26.0114](#), Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 11/03/25).

“**APELAÇÃO.** DIREITO CIVIL. INTERNET. PROVEDOR DE PESQUISA. DESINDEXAÇÃO. A parte recorrente busca a desindexação de seu nome dos resultados relacionados à sua inscrição na "Lista de Cadastro dos Empregadores", ao fundamento de que disso decorrem danos à sua vida pessoal, familiar e laboral. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. A despeito de a desindexação não se confundir com o direito ao esquecimento, provedores de pesquisa não são obrigados a eliminar resultados derivados de busca, conforme precedentes do STJ. O precedente do REsp 1.660.168/RJ não se aplica ao caso, pois não versa sobre o mérito do direito à desindexação. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1024356-33.2023.8.26.0100](#), Rel. Luis Fernando Cirillo, j. 11/03/25).

“**APELAÇÃO.** ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Insurgência contra sentença de improcedência. Ausência de provas mínimas acerca do direito alegado e fundamentação baseada em procuração de validade expirada. Pedido reiterado com fundamentos diversos. Inovação de teses que reforça a conduta temerária do autor, extrapolando os limites do direito de ação. Litigância de má-fé que restou bem fundamentada no caso. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1046598-81.2021.8.26.0576](#), Rel. Luis Fernando Cirillo, j. 18/03/25).

“**APELAÇÃO. AÇÃO PAULIANA.** Irresignação das requeridas em face da sentença de procedência do pedido inicial. 1. Indeferimento do benefício da justiça gratuita postulado pela recorrente Brax Empreendimentos Imobiliários e Particulares Ltda. Determinação de recolhimento do preparo recursal. Inércia. Causa objetiva de inadmissibilidade do recurso. Deserção configurada. 2. Patrimônio do devedor que constitui garantia do pagamento de suas dívidas. Inteligência do artigo 789 do Código de Processo Civil. Princípio da patrimonialidade. Insolvência do devedor causada pela celebração do negócio jurídico. Dano evidente ao credor fraudado. Contratante que possuía capital social ínfimo e manifestamente incompatível com o elevado valor do bem imóvel adquirido. Ciência prévia das diversas demandas movidas em face da empresa devedora. Inexistência de prova relativa ao efetivo pagamento do preço. 3. Anterioridade do crédito do autor. Trânsito em julgado do título

executivo judicial em data próxima à celebração do contrato de venda. Requisito que pode ser flexibilizado na tutela da boa-fé objetiva. Caracterização de fraude predeterminada contra futuro credor, cuja exigibilidade do crédito se avizinha. Precedentes desse E. Tribunal de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso da corrê Brax Empreendimentos Imobiliários e Particulares Ltda. não conhecido e desprovido o apelo da CLJRC Empreendimentos Ltda.” (Apelação Cível nº [1004722-12.2022.8.26.0577](#), Rel. Daniela Cilento Morsello, j. 18/03/25).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. INEXIGIBILIDADE DE JUROS DE OBRA E COBRANÇA DE LUCROS CESSANTES. Sentença de improcedência. Apelo interposto pelos autores. Acolhimento. Previsão contratual expressa com relação à data da entrega do empreendimento, com disposição vaga e imprecisa menção relacionada a eventual prazo de prorrogação. Cláusula abusiva. Atraso da obra por culpa exclusiva da construtora, não caracterizada a efetiva existência de caso fortuito ou de força maior. Construção civil que foi considerada atividade essencial durante o período das medidas restritivas da pandemia. Inexistência de prova de paralisação da obra no período. Lucros cessantes. Cabimento. Aplicação da Súmula nº 162 deste TJSP. Indenização devida. Sentença reformada. **RECURSO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1048993-91.2023.8.26.0506](#), Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 18/03/25).

“Direito Civil. Apelação. Plano de saúde contratado pela Fundação Sudameris em favor de seus associados. Ação movida pela viúva do titular. Pretensão de manutenção da cobertura de forma vitalícia e gratuita. Sentença de parcial procedência. A manutenção do plano de saúde deve observar as condições estabelecidas pela Fundação, respeitando a boa-fé objetiva. A omissão na cobrança de mensalidades não caracteriza supressão. I. Ação de obrigação de fazer visando manutenção vitalícia e gratuita de plano de saúde. Em primeiro grau, foi determinado que as rés mantivessem o plano de saúde da autora nas mesmas condições usufruídas pelo titular falecido, com pagamento de mensalidades. II. A questão em discussão consiste em (i) a nulidade da sentença por fundamentação em dispositivo legal não invocado pelas partes; (ii) a ilegitimidade passiva do Banco Santander; (iii) a condição para exercício do benefício "Clínica Grátis". III. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Santander, pois a administração do benefício é realizada pelo Banco. A nulidade da sentença não procede, pois a fundamentação não se baseia exclusivamente na Lei 9656/98, mas também nos regulamentos e estatuto da Fundação. Eventual *error in judiciando* é passível de correção via recurso. O cancelamento do plano de saúde por inadimplência é ilícito, pois não havia cobrança de mensalidade. A rescisão viola a boa-fé objetiva. A regra de gratuidade do benefício por cinco anos após a morte do titular é aplicável à autora, vez que estabelecida em Assembleia Geral Extraordinária da Fundação e em Manual do Benefício, bem como é anterior à morte do titular. Mensalidades não foram cobradas por cerca de 5 anos. Supressão. Inocorrência. Subordinação à inexistência de prejuízos para terceiros não integrantes da relação jurídica original. Retardo na cobrança não colocou a autora em situação de fragilidade. Havia regra expressa quanto ao prazo para gratuidade do benefício, não se podendo falar em justa expectativa da autora de que essa condição se perpetuasse. Omissão da ré aproxima-se mais da liberalidade. IV. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A manutenção do plano de saúde deve observar as condições estabelecidas pela Fundação, respeitando a boa-fé objetiva. 2. A omissão na cobrança de mensalidades não caracteriza supressão. Legislação Citada: Código Civil, arts. 187, 422; Lei 9656/98, art. 31. Jurisprudência Citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva

Malerbi, j. 08.06.2016.” (Apelação Cível nº [1018256-76.2023.8.26.0451](#), Rel. Edson Luiz de Queiroz, j. 25/03/25).

“APELAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Erro médico. Sentença de parcial procedência. Preliminar rejeitada. Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal não configurada. Insurgência da parte autora e do plano de saúde. Queda do leito hospitalar com ocorrência de traumatismo craniano, com posterior cirurgia e falecimento. Laudo pericial que destacou o nexo causal entre queda, cirurgia e falecimento. Falha no dever de vigilância da ré, que permitiu ou não impediu, a queda do autor do nosocômio. Dever do hospital de zelar pela segurança e incolumidade física de seus pacientes. Precedente desta C. 9ª Câmara de Direito Privado. Defeito na prestação de serviço configurado a justificar a obrigação de indenizar por danos morais. *Quantum* indenizatório majorado para R\$200.000,00 para cada autor, corrigidos monetariamente desde a fixação e com juros desde o evento danos, conforme Súmula 64, do STJ (extracontratual). Sentença modificada em parte. Recurso da parte autora provido e da ré improvido.” (Apelação Cível nº [1058514-51.2022.8.26.0100](#), Rel. Luis Fernando Cirillo, j. 25/03/25).

“PLANO DE SAÚDE - Obrigação de fazer - Improcedência decretada - Alegação dos autores de que a negativa de contratação ocorreu de forma discriminatória tendo em vista o preenchimento da declaração de saúde informando doença preexistente de um dos contratantes - Ofensa ao disposto no artigo 14 da Lei nº 9.656/98, bem como na Súmula Normativa 27 da ANS - Vedação da prática de seleção de risco na contratação de qualquer modalidade de plano privado de assistência à saúde - Preexistência de doença que apenas permite a imposição de prazos de carência ou cobertura parcial temporária - Obrigação da ré de cumprir a proposta de adesão firmada - Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1000712-18.2024.8.26.0006](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 25/03/25).

10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a requerida ao pagamento de indenização de 3% do faturamento obtido com a venda de veículos de marca Gol pela Volkswagen, cujos frisos foram fornecidos pela requerida. A requerida alega ausência de ato ilícito e impugna o valor fixado. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve quebra de relação de confiança e responsabilidade civil da requerida pela não inclusão da requerente em contrato com a Volkswagen. III. Razões de Decidir 3. Demonstrado que a requerente participou da aproximação entre a requerida e a Volkswagen, mas houve desentendimento entre as partes, justificando o rompimento das negociações. 4. Não caracterizado rompimento injustificado, pois mensagens trocadas comprovam desentendimento, comprometendo a continuidade das negociações. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A boa-fé objetiva deve ser observada nas relações pré-contratuais. 2. A existência de desentendimento justifica o rompimento das negociações sem responsabilidade civil. Legislação Citada: Código Civil, art. 422. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 2.078.517-RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 14.05.2024.” (Apelação Cível nº [0041729-37.1999.8.26.0100](#), Rel. Elcio Trujillo, j. 11/03/25).

DIREITO PRIVADO 2

TURMA ESPECIAL

“Incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) – Pretensão do Ministério Público do Estado de São Paulo de definição de tese jurídica sobre contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), especialmente em relação: (i) ao ônus da prova sobre a efetiva contratação; (ii) à caracterização do dano moral na ausência de comprovação da contratação; (iii) à interpretação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor para fins de repetição em dobro dos valores descontados. Controvérsia que não envolve unicamente questão de direito, porquanto depende de análise de circunstâncias fáticas que influenciam na solução jurídica de cada caso, inclusive em relação aos pontos que circundariam as teses que se pretende fixar – Ausência de pressuposto indispensável à admissão do incidente – Inteligência do art. 976 do CPC – Precedentes. IRDR inadmitido.” (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº [2041134-02.2025.8.26.0000](#), Rel. Afonso Celso da Silva, j. 28/03/25).

11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SERVIÇO DE TRANSPORTE – QUEDA DE ÁRVORE NO TERMINAL RODOVIÁRIO DA CPTM, QUE CULMINOU EM MORTE DA ESPOSA/MÃE DOS AUTORES – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA CORRÉ METRO, VISANDO O RECONHECIMENTO DE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIMENTO – A legitimidade passiva ad causam da corré Metrô ficou reconhecida anteriormente, no julgamento do agravo de instrumento nº 2285201-10.2021.8.26.0000 já transitado em julgado, ocorrendo em sua preclusão – Aplicação do art. 505 do CPC – Recurso não conhecido. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SERVIÇO DE TRANSPORTE – QUEDA DE ÁRVORE NO TERMINAL RODOVIÁRIO DA CPTM, QUE CULMINOU EM MORTE DA ESPOSA/MÃE DOS AUTORES – PROCEDÊNCIA – RECURSO DOS AUTORES E DA CORRÉ CPTM – A queda de árvore que vitimou a esposa/mãe dos autores ocorreu nas dependências do terminal rodoviário da corré CPTM, que é responsável pelo fato do serviço prestado, não elidido por caso fortuito, na medida em que rajadas de ventos no final de ano na Capital de São Paulo são eventos comuns, e que em regra causam a queda apenas de arbóreos doentes, não tendo a fornecedora do serviço demonstrado manutenção e cuidados em sua vegetação que tornasse o evento imprevisível – Ocorrência de fortuito interno ensejador de responsabilidade civil – As despesas com o sepultamento da vítima foi devidamente comprovado nos autos, devendo ser ressarcidos integralmente – A indenização por dano moral fixada em R\$ 100.000,00 para o viúvo, e em R\$ 150.000,00 para cada uma das duas filhas menores impúberes da vítima atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o sofrimento extraordinário resultante da morte prematura da mãe e esposa dos autores, que desestrutura a entidade familiar por prolongado tempo – A pensão mensal às dependentes da vítima não podem exceder a 2/3 de sua renda, de modo que é devida à razão de 1/3 do salário-mínimo para cada uma das coautoras menores até completarem 18 anos de idade, ou se ingressarem no ensino superior, até completarem 24 anos – Sentença mantida – Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1035231-48.2019.8.26.0053](#), Rel. Walter Fonseca, j. 13/03/25).

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APELAÇÕES DO AUTOR E DOS RÉUS. Recurso dos réus: Indeferimento de produção de provas consideradas protelatórias. Arguição de nulidade formulada pelos réus. Não acolhimento. Juiz é o destinatário da prova e a ele cabe a verificação das medidas necessárias para a formação do seu livre convencimento. Decisão fundamentada, sem qualquer cerceamento. Alegação de simulação mediante coação. Impossibilidade de reexaminar nesta ação pretensões já apreciadas em outra demanda (ação declaratória de nulidade de negócio jurídico) e acobertadas pela coisa julgada. Possibilidade de arguição incidente da usucapião como matéria de defesa (Súmula nº 287 do E. STF). Existência de comodato verbal. A demonstração do comodato exclui o reconhecimento do exercício de posse com "animus domini", requisito basilar para configuração da usucapião extraordinária, e, por consequência, afasta a alegação da aquisição do domínio pela prescrição aquisitiva, pois ausentes os requisitos do art. 1.238 do Código Civil. Alegação de que foram feitas benfeitorias no imóvel, porém, sem qualquer descrição, indicação da data de realização e do respectivo valor, de forma a permitir a sua classificação como úteis, necessárias ou voluptuárias e o reconhecimento de direito à indenização. Inviabilidade da condenação da autora em indenizar por benfeitorias não descritas e não comprovadas. Recurso da autora: Não comprovação da existência de danos morais que não decorrem, por si só, da recusa dos réus em restituir a posse e da necessidade de ajuizamento de ação para a reintegração. Dever dos réus em promover o pagamento de aluguéis, como indenização pelos danos materiais consistentes na impossibilidade de fruição do imóvel e obtenção dos seus frutos, que não se confunde com danos de ordem moral. Diante da comprovação de comodato verbal e da resistência na devolução do imóvel quando solicitado pelo possuidor, caracterizando esbulho, são devidos aluguéis mensais, a partir da data de citação, com valor a ser apurado em liquidação de sentença. RECURSO da autora LITIS PARTICIPAÇÕES LTDA parcialmente provido. RECURSO dos réus ABEL AUGUSTO BATISTA DE ALMEIDA CRÓ JUNIOR e ELIZABETH DE MELO FARIA CRÓ não provido.” (Apelação Cível nº [1014505-04.2017.8.26.0577](#), Rel. José Marcelo Tossi Silva, j. 20/03/25).

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA E DO RÉU. 1. Internação para tratamento e interdição do réu que não interferem no conflito possessório. Ação, ademais, que não discute domínio, mas apenas posse. Adequação. Pressupostos processuais e condições de ação. Satisfação. Caso de julgamento do mérito, conforme sentença, a qual, por seu turno, não comporta reparo. 2. Autora que não prova, de forma irrefutável, a posse que alega (art. 561, I do CPC). Instrução regular (prova documental, prova pericial e prova oral). Prova tão só da propriedade. Sentença suficientemente fundamentada. Recurso da autora. Desacolhimento. 3. Embora permitida a arguição de usucapião como matéria de defesa (súm. 237 do STF), inviável o reconhecimento do domínio sobre o imóvel por meio de pedido formulado no âmbito de ação possessória, ante a evidente incompatibilidade dos procedimentos. Necessidade de perfeita identificação do imóvel e sua conformação com o registro imobiliário, citação de confinantes e publicação de edital. Pretensão a ser formulada em ação própria. Recurso do réu. Desacolhimento. 4. Indenização por dano moral por uso indevido de imagem. Uso de fotografias do réu com intuito probatório. Pretensão que depende de reconvenção ou ação própria. Desacolhimento. A natureza dúplice da ação se limita estreitamente aos aspectos possessórios e seus efeitos diretos, não se estendendo a outros fatos ou a fatos ou atos processuais considerados ilícitos. 5. Portanto, **recursos desprovidos**, majorando-se a verba honorária a cargo da autora.” (Apelação Cível nº [1002174-52.2020.8.26.0587](#), Rel. José Wilson Gonçalves, j. 20/03/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução – Contrato de compra de ações para aquisição de projeto de energia sustentável – Ausência de pagamento de todas as parcelas acordadas -Exceção de pré-executividade – Alegação de existência de cláusula compromissória e procedimento arbitral em curso com a finalidade de discussão da exigibilidade do título – Decisão recorrida que entendeu pelo não cabimento da suspensão da execução – Executada-agravante que pretende a anulação da decisão, argumentando que não cabe ao juízo de origem analisar a exigibilidade do título, além de não ser o competente para o julgamento do processo, pois a competência pertence a uma das Varas Empresariais e de Conflito de Arbitragens da Comarca da Capital de São Paulo – Exigibilidade do título não averiguada pelo juízo de origem, que expressamente mencionou não ser de sua competência tal análise – Resolução n.º 877/2022 do TJSP que define a criação de varas especializadas na comarca de São José do Rio Preto, não na capital de São Paulo, conforme afirma a agravante – No mais, a ação de execução de título extrajudicial possui caráter eminentemente civil, não constituindo ação decorrente da Lei de Arbitragem (artigos 22-A, 22-C, 31 e 33 da Lei 9.307/96) – Resolução nº 763/16 do TJSP – Precedente deste Tribunal – Pretensão de reforma da decisão, com a determinação de suspensão da execução, considerando que a condição de exigibilidade está sendo discutida perante o juízo arbitral – Ação de execução e procedimento arbitral que podem existir de forma concomitante, cabendo apenas ao órgão estatal determinar medidas coercitivas, que afetam diretamente o patrimônio do devedor – Inteligência do art. 784, § 1º, CPC – Suspensão da execução que até pode ocorrer, mas em caráter excepcional – Legislador que criou expressa possibilidade de suspensão da execução, desde que preenchidos determinados requisitos, entre eles a apresentação de caução (art. 919, §1º, do CPC) – Executada-agravante que pretende a suspensão sem comprovar tais circunstâncias, o que não pode ser admitido – O deferimento da suspensão do modo pretendido, ocasionaria verdadeira injustiça ao devedores que seguem estritamente os termos da lei. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2274112-82.2024.8.26.0000](#), Rel. Marco Pelegrini, j. 19/03/25).

“AÇÃO POSSESSÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DOS AUTORES IMPROVIDA. NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA. Pretensão dos autores de reconhecimento da nulidade da sentença, a partir da discussão da nulidade da citação dos réus. Ausência de interesse. Incidência, por extensão, do artigo 18 do Código de Processo Civil. De qualquer modo, a citação dos réus se deu de maneira regular, como apontado na sentença, sendo pessoal e por edital. **Alegação rejeitada. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA.** Prova documental que autorizava o julgamento da lide. Desnecessidade de produção de prova testemunhal. Prejuízo à defesa não verificado. Ao contrário do alegado pelos autores, não foi proferida decisão surpresa. Todas as questões abordadas nos autos respeitaram os princípios do contraditório e ampla defesa de forma absoluta, inexistindo qualquer cerceamento de defesa sofrido pelos autores. Nulidade da sentença não configurada. **Alegações rejeitadas. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. AUSÊNCIA DE PROVA. POSSE LEGÍTIMA E DE BOA-FÉ DOS RÉUS.** Cuida-se de ação de reintegração de posse. Sentença de improcedência. Recurso dos autores. Incidência dos artigos 560 e 561, do CC. Verificou-se que os autores firmaram contrato de comodato com A.A.L. e P.L.S. (fls. 100/101), porém sem validade, considerando a irregularidade da área dada

em comodato. Além disso, como salientado na decisão de primeiro grau, os réus exerciam a posse por direito próprio, com ânimo de donos, conforme farta prova documental - como comprovantes de compra de materiais de construção (fls. 2752/2777, 3024/3025, 3273) e projetos arquitetônicos (fls. 2826, 2839, 2884/2886, 2966/2969, 3066, 3282/3286), tudo sem impugnação convincente pelos autores. Não se verificou qualquer esbulho. **Ação julgada improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [0000519-18.1998.8.26.0075](#), Rel. Alexandre David Malfatti, j. 19/03/25).

“COBRANÇA – Prestação de serviços de estadia de veículo removido ao pátio da empresa autora, após apreensão por autoridade de trânsito, ficando ali 'abandonado' – Pedido cumulado de obrigação de fazer consistente na imediata remoção do bem – Pretensão julgada procedente em primeiro grau de jurisdição, eis que o credor fiduciário é responsável pelas despesas do veículo da sua propriedade resolúvel, condenando ao pagamento das despesas de remoção e estadia, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP e juros de mora da citação, e fixando multa diária de R\$ 300,00 caso o bem não seja removido após o trânsito em julgado da decisão – Irresignação recursal da instituição financeira ré insistindo na incompetência absoluta da justiça comum para a ação, na sua ilegitimidade passiva tanto pelo viés de não ser propriamente o credor fiduciário, bem como a responsabilidade das despesas ser do condutor/proprietário do veículo, apontando irregularidade na sua notificação pela autoridade de trânsito e que a taxa SELIC deve ser o único encargo moratório – COMPETÊNCIA – Ação que é manejada sob a prestação de serviços de guarda e depósito pela empresa privada que os presta e não pelo condutor/proprietário almejando a liberação do veículo em função de ato da autoridade de trânsito – Competência afeta ao Direito Privado - LEGITIMIDADE PASSIVA – Caracterização – Empresa ré que pertence ao mesmo conglomerado econômico da credora fiduciária – Circunstância, ainda, em que a alienação fiduciária transfere a propriedade resolúvel ao credor fiduciário e nele se consolida com o inadimplemento absoluto do devedor, de modo que há responsabilidade solidária de ambos pelas despesas do veículo (propter rem) – Precedentes desta Colenda Câmara – Validade, ainda, da notificação da autoridade de trânsito ao condutor presente, na forma da Resolução CONTRAM 623/2016 - MULTA COMINATÓRIA – Incidência somente após o trânsito em julgado e com prévia intimação da parte – Harmonia com os preceitos da Súmula 410 e Tema 706 do S.T.J. – Valor diário condizente com a natureza da obrigação descumprida, na forma do artigo 537 do C.P.C. – EMCARGOS MORATÓRIOS – Aplicação dos parâmetros estabelecidos pela Lei Federal 14.905/2024, observado o período de início de seus efeitos (artigo 5º) – Correção monetária a ser aplicada a partir do desconto de cada parcela, e de juros de mora a partir da citação, na forma dos artigos 240, caput, do C.P.C. e 389, 405 e 406 do Código Civil – Sentença ajustada apenas nessa parte - Apelação parcialmente provida.” (Apelação Cível nº [1000591-12.2024.8.26.0128](#), Rel. Jacob Valente, j. 19/03/25).

“Agravos de instrumento – Ação de obrigação de não fazer c/c pedido de dano moral com pedido de tutela provisória de urgência – Insurgência em face de decisão que deferiu novo pedido de liminar, para determinar a suspensão até o julgamento de mérito, ou, até a superveniência de fato novo, que motive nova decisão, de eventos por parte do requerido no imóvel objeto da presente controvérsia, inclusive dos eventos a serem realizados nos dias 08, 09 e 10 de novembro deste ano, sob pena de multa de R\$20.000,00 (vinte mil reais) por evento realizado em contrariedade à determinação judicial – Improcedência do inconformismo - Presença dos requisitos necessários para concessão da tutela pretendida - Tutela provisória que não exige juízo de certeza, mas elementos

comprobatórios da probabilidade do direito reclamado - Vídeos apresentados que comprovam a emissão de sons excessivamente perturbadores, muito acima do tolerável em qualquer circunstância - Boletim de ocorrência noticiando a existência de imbróglio entre as partes em virtude do barulho - Uso anormal da propriedade - Inteligência do artigo 1277 CC - Medida reversível – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada - Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2341168-35.2024.8.26.0000](#), Rel. Jacob Valente, j. 19/03/25).

13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO INDENIZATÓRIA- DANO MATERIAL- FRAUDE- VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR- GOLPE DO ANÚNCIO FALSO – Compra e venda de veículo automotor- Transferência de valores para conta dos fraudadores – Falha na prestação de serviços do banco destinatário- Inexistência- Abertura de conta bancária regular - Banco remetente- Vício na prestação do serviço- Ausência- Mero cumprimento de ordem de transferência: – Inexiste responsabilidade civil dos réus a justificar o pleito condenatório, pois ausente demonstração de vício na prestação dos serviços bancários. Elementos dos autos que atestam a ruptura do nexo de causalidade por culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Banco remetente que logrou comprovar ausência de qualquer vício na prestação de seus serviços, limitando-se a cumprir a ordem de transferência, validamente realizada. Banco destinatário que demonstrou a regularidade da abertura de conta bancária pelo estrito cumprimento da Resolução BACEN n. 4.753/2019. Demais elementos que não permitem estabelecer o necessário nexo causal. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1056940-22.2024.8.26.0100](#), Rel. Nelson Jorge Júnior, j. 05/03/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. A autora sofreu lesão no olho esquerdo ao abaixar-se para pegar um tênis em uma loja da ré, sendo atingida por um gancho metálico coberto por uma camiseta. Foi submetida a cirurgia devido ao trauma, com risco de perda da função ocular. A sentença condenou a ré ao pagamento de R\$50.000,00 por danos morais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a responsabilidade da ré pelo acidente de consumo e (ii) avaliar a adequação do valor da indenização por danos morais. III. Razões de Decidir 3. A responsabilidade objetiva da ré é aplicável, conforme o Código de Defesa do Consumidor, devido à falha na prestação de serviços. 4. Não foi comprovada a culpa exclusiva da vítima, sendo a disposição inadequada dos produtos a causa do acidente. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R\$20.000,00. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do fornecedor em acidentes de consumo é presumida, cabendo a ele provar excludentes de responsabilidade. 2. A indenização por dano moral deve ser proporcional ao sofrimento causado. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 489, §1º, IV; art. 373, II. Código de Defesa do Consumidor, art. 14, §3º, II. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1001247-47.2023.8.26.0663, Rel. Paulo Ayrosa, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025. TJSP, Apelação Cível 1011647-30.2018.8.26.0006, Rel. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 22.06.2021. TJSP, Apelação Cível 1002493-64.2024.8.26.0624, Rel. Ferreira da Cruz, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 28.11.2024. TJSP, Apelação Cível 1000709-77.2021.8.26.0197, Rel. Sá Duarte, 33ª Câmara de Direito Privado, j.

07.10.2024.” (Apelação Cível nº [1059453-47.2022.8.26.0224](#), Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 12/03/25).

“Ação de reparação de danos – Transporte aéreo internacional – Impossibilidade de embarque das autoras (mãe e filha) com animal de suporte emocional – Procedência – Alegação da ré existir restrição de desembarque de animais no aeroporto de destino, Orlando – Descabimento – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Falha na prestação do serviço de transporte evidenciado importando em responsabilidade objetiva da transportadora (art. 14 do CDC) – Requerida não comprovou ter avisado as autoras da restrição de desembarque – Autoras realocadas para outro voo chegando ao destino com 30 horas de atraso – Situação que não configura mero dissabor – Fato suficiente para a caracterização dos danos morais – Danos morais que se caracterizam in re ipsa, pela excessiva e considerável demora e ausência de assistência material adequada – Indenização arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso negado.” (Apelação Cível nº [1001829-52.2024.8.26.0068](#), Rel. Francisco Giaquinto, j. 26/03/25).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que excluiu contratos de empréstimo consignado das dívidas a serem repactuadas. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em determinar se os contratos de empréstimo consignado podem ser incluídos na repactuação de dívidas, considerando o Decreto 11.150/22 e a Lei nº 14.181/2021. III. Razões de Decidir O Código de Defesa do Consumidor não exclui empréstimos consignados da repactuação de dívidas por superendividamento. O Decreto 11.150/2022 não impede a inclusão de empréstimos consignados na repactuação, apenas exclui tais dívidas da aferição do mínimo existencial. IV. Dispositivo e Tese Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Empréstimos consignados podem ser incluídos na repactuação de dívidas por superendividamento. 2. Decreto 11.150/2022 não impede a inclusão de tais dívidas na repactuação. Legislação Citada: Lei nº 14.181/2021 CDC, arts. 104-A e 104-B Decreto 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea "h" Jurisprudência Citada: TJSP, AI 2370040-60.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jacob Valente, 12ª Câmara de Direito Privado, j. em 26/12/2024 TJSP, AI 2335704-30.2024.8.26.0000, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, 23ª Câmara de Direito Privado, j. em 13/11/2024 TJSP, AI 2145091-53.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. em 18/06/2024.” (Agravo de Instrumento nº [2016438-96.2025.8.26.0000](#), Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva Fonseca, j. 27/03/25).

“Ação de inexigibilidade e indenização por danos materiais e morais. Fraude. Golpe do programa de pontos Nivel – Envio de link por SMS. Alegação da autora de que vem sofrendo descontos indevidos no seu benefício previdenciário em razão de empréstimo que desconhece. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. Descabimento. O banco deixou de comprovar a legitimidade do empréstimo impugnado. Falha na prestação do serviço do banco. Súmula 479 do STJ. Os fraudadores tinham informações pessoais e bancárias da autora, o que deu credibilidade ao golpe Inexigibilidade do débito. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1041752-29.2023.8.26.0001](#), Rel. Simões de Almeida, j. 28/03/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCEDIMENTO COM NATUREZA JURÍDICA SINGULAR E QUE NÃO PODE SER CARACTERIZADO COMO INCIDENTE PROCESSUAL COMUM. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO FORMAL E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUE APROXIMAM O IDPJ DE UM PROCESSO JUDICIAL TÍPICO. EVIDENTE SUCUMBÊNCIA DO REQUERENTE, EM CASO DE REJEIÇÃO. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA, PARA FIXAR CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL DO REQUERENTE. AGRAVO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2034593-50.2025.8.26.0000](#), Rel. César Zalaf, j. 24/03/25).

“APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURO VIAGEM - COBERTURA PARA EXTRAVIO DE BAGAGEM - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PESSOAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - SUB-ROGAÇÃO - INOCORRÊNCIA - PAGAMENTO DE BOA-FÉ PELA COMPANHIA AÉREA DIRETAMENTE AO SEGURADO EM AÇÃO JUDICIAL POR ELE MOVIDA - SEGURADORA QUE REALIZOU O PAGAMENTO APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO INDENIZATÓRIA E NÃO COMUNICOU QUE HAVIA RESSARCIDO OS DANOS - REQUERIDA QUE NÃO TINHA CIÊNCIA DA QUITAÇÃO PELA SEGURADORA - PAGAMENTO VÁLIDO - ART. 309 DO CC - RESSARCIMENTO NÃO DEVIDO - RECURSO DESPROVIDO, MAJORADA A VERBA HONORÁRIA.” (Apelação Cível nº [1006358-18.2024.8.26.0100](#), Rel. Carlos Abrão, j. 24/03/25).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO. 1- GRATUIDADE PROCESSUAL - DEMANDANTE DESEMPREGADO E SUBMETIDO A PROCEDIMENTO DE AMPUTAÇÃO DA PERNA DIREITA - NEOPLASIA MALIGNA - ATENDIMENTO NÃO COBERTO PELO PLANO DE SAÚDE GERANDO DÉBITO SUPERIOR A R\$ 100.000,00 - BENESSE CONCEDIDA. 2- INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - APON-TAMENTO DOS GASTOS MENSIS PARA MANUTEN-ÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL - JUNTADA DE TODAS AS DÍVIDAS EXISTENTES E APRESENTAÇÃO DE PLÁ-NO DE PAGAMENTO - REQUISITOS LEGAIS PREEN-CHIDOS - DOCUMENTOS ESSENCIAIS JUNTADOS. 3- SUPERENDIVIDAMENTO - CONCILIAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL - POSSIBILIDADE - MUDANÇAS INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 14.181/21 E REGULAMENTADAS PELO DECRETO Nº 11.150/22 - DEMANDANTE QUE NÃO PODE PAGAR A TOTALIDADE DE SUAS DÍVIDAS DE CONSUMO SEM COMPROMETER SEU MÍNIMO EXISTENCIAL - SITUAÇÃO FINANCEIRA AGRAVADA COM OS GASTOS DECORRENTES DO TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA EM FÊMUR DIREITO - NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE COM RELAÇÃO À COBERTURA DE ALGUNS PROCEDIMENTOS - PERDA DO EMPREGO APÓS O RETORNO DA LICENÇA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - DEMANDANTE DE BOA-FÉ QUE REALIZOU ACORDO COM UM DOS CORREQUERIDOS E TENTA HONRAR SEUS COMPROMISSOS - REQUISITOS PARA A REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA PREENCHIDOS - ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO - JUÍZO QUE DEVE ANALISAR A PERTINÊNCIA DA INCLUSÃO DOS NOVOS CREDORES NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, CABENDO AO AUTOR, POSTERIORMENTE, APRESENTAR NOVO PLANO DE PAGAMENTO. 4- RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.” (Apelação Cível nº [1016314-98.2023.8.26.0001](#), Rel. Carlos Abrão, j. 25/03/25).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. BLOQUEIO DA CONTA DO AUTOR NA PLATAFORMA DO MERCADO ENVIOS. Sentença de parcial procedência. Irresignação da empresa ré. Descabimento. Abuso do direito da ré constatado no caso concreto. Desativação da conta do parceiro que atua como entregador de mercadorias, que se deu de forma arbitrária, sem quaisquer provas nos autos de violação aos termos de uso. Justificativa para a desativação incerta e genérica. Ausência de notificação do parceiro sobre supostas atividades em sua conta, oportunizando o contraditório e a ampla defesa antes do bloqueio. Desativação da conta que impactou diretamente a atividade profissional do requerente, que utilizava a plataforma para obter o seu sustento, sendo cabível os lucros cessantes, a ser apurado em fase de liquidação de sentença. Direito do usuário de ser informado de forma clara e precisa sobre as razões para a desativação de sua conta, e ter a oportunidade de contestar as alegações que levaram à tal medida. Dano moral e lucros cessantes configurado. Obrigação de restabelecimento da conta bem imposta, decorrente da responsabilidade civil do fornecedor. Situação que não representa mero dissabor cotidiano, mas ato ilícito passível de indenização (Art. 186 c.c. 927, CC). Fixação operada em R\$ 5.000,00, em sintonia com a norma do art. 944, caput, do CC e com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação do locupletamento ilícito (Art. 884, CC). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002643-58.2024.8.26.0361](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 11/03/25).

“COBRANÇA – Mútuo – Ausência de prova de quitação integral dos valores por parte da ré – Previsão acerca da compensação de quantias com o valor devido a título de aluguel – Possibilidade, com expressa previsão no ajuste relativo ao empréstimo – Compensação, contudo, que não atinge o valor integral do mútuo – Autora que ainda se apresenta como credora de parte dos valores exigidos – Sentença de improcedência modificada, com parcial acolhimento da pretensão, rejeitado pedido reconvenicional – Recurso da autora parcialmente provido, desprovido o da ré.” (Apelação Cível nº [1003474-48.2022.8.26.0597](#), Rel. Vicentini Barroso, j. 11/03/25).

“Apelação. Ação de execução por quantia certa. Sentença de extinção, decorrente de pagamento. Recursos da parte executada e de cinco terceiros. 1. **Apelação da terceira "Reiff Sociedade de Advogados"**. Gratuidade Judiciária. Indeferimento. Determinação para recolhimento do preparo em 05 dias. Inteligência do artigo 99, § 7º do Código de Processo Civil. Não recolhimento. **Apelação do terceiro 'Roberto Marchesi Bicalho'**. Determinação de complementação do preparo em 05 dias. Art. 1007, § 2º, do CPC. Ausência de complementação. Deserção decretada em ambos os recursos. Carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. 2. **Falta de interesse recursal. Art. 996 do CPC**. Apelos interpostos pelos terceiros **"Felipe Scarpa"** e **"Alumini"**, tendo por objeto a discussão de contratos de concessão de crédito (mútuo entre particulares) celebrados entre estes e um dos devedores, para fins de remição da execução, a qual restou frustrada. Pedido de soerguimento de tais quantias pelos concedentes. Ausência de interesse jurídico, não bastando que se demonstre a ocorrência de interesse material pelo terceiro recorrente. Inovação processual no âmbito recursal e introdução de demandas paralelas à presente execução, a obstar o conhecimento de tais apelos. 3. **Concessão de tutela de urgência** ao recurso de apelação interposto pela apelante **"BMA Advogados"**. Pedido prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito. 4. **Constituição de**

crédito extraconcursal, ocorrida após o deferimento da Recuperação Judicial da sociedade devedora. Arrematação de frações ideais correspondentes a imóveis particulares de um dos sócios, dispensáveis à continuidade das atividades empresariais da sociedade devedora. Produto da arrematação muito superior ao valor perseguido na presente execução (principal e verbas sucumbenciais), não havendo fundamentação legal para reversão de tal saldo residual ao Juízo Universal no qual se processa a Recuperação Judicial. Súmula 480 do STJ. Existência de diversas penhoras no rosto dos autos da presente execução, por outros credores. Necessidade de instauração de incidente de concurso singular de credores e preferências, perante o juízo *a quo* -- no qual ocorreu a constrição e arrematação dos imóveis --, para processamento em apenso à presente ação de execução, nos termos dos artigos 908 e seguintes do CPC, de modo a que os respectivos credores possam sustentar a ordem de preferências com esteio nos princípios do contraditório, da ampla defesa, preservando-se a ordem jurídica e o devido processo legal. **5. Depósito realizado para remição da execução, realizado pelos executados, o qual se mostrou insuficiente, restando frustrada a remição.** Autorização para levantamento de tal quantia, pelos devedores, ou por terceiros por eles indicados, de modo que a execução se processe de maneira menos gravosa aos executados, nos termos do art. 805 do CPC, diante do expressivo valor obtido com o produto da arrematação. **6. Excesso de execução bem demonstrado.** Erro material no tocante à incidência de valores, em duplicidade, por ocasião da atualização da dívida. Levantamento de valores, pela exequente, que, por ora, incidirá apenas sobre o valor do débito pleiteado na presente execução e respectivas verbas sucumbenciais. Critérios de atualização da dívida principal já definidos por esta Turma Julgadora, em decisões anteriores. Correção monetária a ser aplicada pelo IGPM, nos termos contratuais, afastando-se a incidência de índices negativos, representativos de deflação, como já restou definido. Custas processuais atualizadas pelo INPC até a entrada em vigor da Lei 14.905/2024, quando passará a incidir o IPCA, diante de tal substituição legal. **7. Sentença parcialmente reformada, para: a)** obstar a transferência de qualquer saldo residual proveniente da arrematação ao juízo recuperacional do Grupo São Simão; **b)** declarar o juízo no qual se processa a presente execução individual o competente para o processamento e julgamento de concurso de credores individuais, pertinente aos créditos habilitados através de penhoras no rosto dos autos, instaurando-se o respectivo incidente, em apartado, nos termos do art. 908 e seguintes do CPC, garantindo-se a tais credores terceiros, e à exequente, no tocante ao crédito habilitado, pertinente à outra ação de execução, o direito ao contraditório e à ampla defesa; **c)** autorizar o levantamento imediato, pela exequente, do débito principal no valor de R\$ 2.426.468,33, acrescido, em continuação, dos encargos contratuais convencionados pelas partes, bem como de todas as despesas processuais, acrescidas de correção monetária com base no INPC até o início da vigência da Lei 14.905/2024, quando tal índice deverá ser substituído pelo IPCA, por expressa determinação legal, desde os desembolsos até o efetivo pagamento, bem como dos respectivos honorários advocatícios sucumbenciais, pelos seus patronos; **d)** autorizar o levantamento da comissão do leiloeiro de 3% do valor atualizado da arrematação, de acordo com os juros incidentes sobre tal depósito judicial; e **(e)** autorizar os executados a procederem ao imediato levantamento dos valores por ele depositados para fins de remição da execução, ou, eventualmente, terceiros, por estes autorizados. **Recursos dos terceiros "Roberto Marchesi Bicalho", "Reiff Sociedade de Advogados", "Felipe Scarpa Stamato" e "Alumni Administração e Participações Ltda." não conhecidos. Recursos dos "executados" e da terceira "Barbosa, Mussnich e Aragão Advogados (BMA)" parcialmente providos.** (Apelação Cível nº [1002139-63.2017.8.26.0081](#), Rel. Elói Estevão Troly, j. 26/03/25).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - Relação de consumo - Transporte aéreo de pessoas – Atraso injustificado em voo internacional - Sentença de improcedência – Recurso da autora – Voo de origem que atrasou quarenta e três minutos, resultando em perda da conexão e atraso de seis horas para chegada ao destino - DANO MORAL que, a despeito desse contexto, não restou configurado na espécie - Inexistência de comprovação de prejuízo extrapatrimonial efetivo - Mero aborrecimento tolerável - Pronta assistência da companhia aérea, com realocação eficiente, sem considerar que a autora reservou tempo exíguo para conexão, aumentado o risco de atraso - Entendimento, recentemente consagrado pelo C. STJ, no sentido de que o simples inadimplemento contratual, resultante de atraso ou cancelamento de voo, por si só, não gera automaticamente danos morais ao consumidor - Necessidade de aferição da matéria a partir das peculiaridades fáticas do caso concreto, com a devida demonstração da ofensa extrapatrimonial - Precedentes, de igual forma, desta C. Câmara e deste E. TJSP - Sentença mantida - Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (Tema 1059 do C. STJ) - **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1128458-43.2022.8.26.0100](#), Rel. Marcelo Ielo Amaro, j. 25/02/25).

“AÇÃO REGRESSIVA - Transporte marítimo internacional de coisa - Avaria nas mercadorias - Seguro - Pagamento de indenização securitária - Sub-rogação nos respectivos direitos (art. 786 do Código Civil) - Pretensão de ressarcimento - Sentença de improcedência - Acerto, ainda que por razões distintas - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - Não ocorrência - Inaplicabilidade, à espécie, do prazo estabelecido no art. 754, parágrafo único, do Código Civil - Norma que incide apenas nas relações existentes entre o transportador e o destinatário da carga - MÉRITO - Transporte da mercadoria, existência das avarias e pagamento da indenização securitária - Matérias incontroversas - Inexistência de prova, entretanto, de que os danos à carga foram causados durante o transporte marítimo - Responsabilidade objetiva das transportadoras que não retira da autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC) - Logo após o desembarque, foram constatadas avarias, tão somente, nos contêineres (amassado, arranhado e enferrujado), não nas mercadorias propriamente ditas - Inexistência de vistoria conjunta entre as partes, tampouco protesto - Vistorias realizadas posteriormente que não têm o condão de demonstrar que as avarias ocorreram no trecho marítimo - Inspeções realizadas sem a participação das requeridas, um mês após o desembarque, já nas dependências da sociedade segurada, após um trajeto rodoviário de aproximadamente 250 quilômetros - Responsabilidade do transportador que se encerra com a entrega da coisa (art. 750 do Código Civil) - Inexistência de prova do nexo de causalidade entre as supostas falhas nos serviços prestados pelas requeridas e as avarias - Precedentes desta C. Câmara e deste E. TJSP - MULTA - Art. 1.026, § 2º, do CPC - Natureza manifestamente protelatória dos embargos de declaração - Não configuração - Exclusão da sanção sofrida pela autora - Sentença de improcedência mantida, embora por fundamento diverso - Acolhimento parcial do recurso, apenas para fins de revogação da condenação da autora ao pagamento da multa em questão - Honorários advocatícios - Descabimento da majoração, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (Tema 1059 do C. STJ) - **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.**” (Apelação Cível nº [1000654-27.2024.8.26.0002](#), Rel. Marcelo Ielo Amaro, j. 11/03/25).

“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA - INDEVIDA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR TERCEIRA PESSOA, O QUE SE DEU POR MEIO DE "GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO" – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS QUE OBTIVERAM NÃO SÓ ACESSO AOS DADOS DA DEMANDANTE, COMO ÊXITO NA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS EM FAVOR DE PESSOAS NÃO IDENTIFICADAS - RESPONSABILIDADE DOS BANCOS DEMANDADOS, DIANTE DA FALHA DE SEU SISTEMA DE SEGURANÇA - SITUAÇÃO QUE EVIDENCIA INSEGURANÇA, DESCONFORTO, ASSIM COMO EFETIVA VIOLAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA CONSUMIDORA, O QUE SE DEU PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SEM ADEQUADO MONITORAMENTO, POIS NÃO ATENDERAM AS EXPECTATIVAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUALMENTE ASSUMIDA – QUEBRA DE CONFIANÇA NO RELACIONAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO QUE SE MOSTRA DE RIGOR - PRECEDENTES NESSE SENTIDO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DEBITADOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA DEMANDANTE QUE DEVERÁ SE DAR DE FORMA SIMPLES - DANO MORAL PRESENTE – COMPENSAÇÃO MORAL FIXADA EM R\$ 5.000,00, COM EFETIVO REFLEXO NA SUCUMBÊNCIA – MODIFICAÇÃO DOS LIMITES DO ENTENDIMENTO DE 1º GRAU - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1004819-17.2024.8.26.0003](#), Rel. Simões de Vergueiro, j. 11/03/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação. Alegação de existência de duas coisas julgadas, pugnano pela prevalência da segunda no tocante à validade da consolidação da propriedade. Cabimento. Prevalência da segunda decisão que transitou em julgado. Precedente do C.STJ (EAREsp n. 600.811/SP). Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2276990-53.2019.8.26.0000](#), Rel. Carlos Eduardo Borges Fantacini, j. 25/03/25).

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL - Compra e venda de imóvel entre particulares - Sentença de improcedência do pedido principal e de procedência da reconvenção – Apelo do autor - PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES - Impugnação à justiça gratuita – Prejudicada – Benefício indeferido, com posterior recolhimento das custas recursais - PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – Não caracterizadas as hipóteses do art. 311 do CPC; ressarcimento de valores pagos que deve ser objeto de cumprimento de sentença – MÉRITO - Rescisão do contrato por culpa do comprador que deixou de efetuar os pagamentos ajustados – Arras confirmatórias – Ausente pedido de retenção pelo vendedor – Cláusula que prevê indenização pelos custos de manutenção do imóvel, despesas e impostos - Cabimento - Não se evidenciou abusividade na aludida cláusula contratual livremente ajustada entre as partes, considerando que a transmissão da posse ficou condicionada à quitação do preço, de modo que o vendedor, ao conceder a prorrogação do prazo para o pagamento do valor ajustado, teve que suportar tais custos por tempo superior ao previamente contratado, sendo razoável que seja indenizado – Cláusula penal – Cobrança pertinente – Entendimento proclamado pelo C. STJ no sentido de que havendo rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, o vendedor tem direito à cláusula penal, que será apurada em percentual sobre os valores pagos e não sobre o valor total do negócio – No caso, foi ajustada quantia correspondente a 10% do valor do contrato – Readequação – Cabimento - Art. 413 do CC - Percentual que deve

incidir sobre os valores pagos – A aplicação de valor superior deve ser reservada para situação em que demonstrado prejuízo considerável ou quando a incidência sobre o valor pago não constituir reparação adequada do prejuízo, hipóteses não evidenciadas nos autos – Sentença reformada para acolhimento parcial dos pedidos formulados na ação principal e reconvenicional, com redistribuição da carga sucumbencial, sem majoração dos honorários advocatícios (Tema 1059 do STJ) – **PRELIMINAR PREJUDICADA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1000268-05.2023.8.26.0625](#), Rel. Marcelo Ielo Amaro, j. 25/03/25).

17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DO SEGURO "PAPCARD". IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (3% DO VALOR DA CAUSA). 1. OBJETO RECURSAL. Apelo do autor, alegando ausência de prova da regularidade da contratação e inexistência de litigância de má-fé. **2. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO.** Configurada. Áudio de ligação telefônica trazido pelo réu que comprova a regularidade na contratação, pois confirma a expressa autorização da autora para pagamento. Ausência de demonstração de que a autora foi compelida a contratar o seguro. Inexistência de incapacidade civil da autora para realização de atos e negócios, de modo ser insuficiente a mera alegação de se tratar de pessoa idosa e aposentada. Restrição à contratação por telefone (Instrução Normativa 28 da Presidência do INSS, art. 3º, III) aplicável apenas a empréstimos e cartões de crédito consignados com descontos efetivados diretamente no benefício previdenciário. **3. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.** Adequação da condenação pela caracterização do dolo processual (CPC/15, art. 80, II). Alteração da verdade dos fatos, ao afirmar que desconhece a dívida, considerando a prova apresentada pelo banco. **4. DESPROVIMENTO DO RECURSO.**” (Apelação Cível nº [1009759-36.2024.8.26.0161](#), Rel. Luís H. B. Franzé, j. 10/03/25).

“Indenização – Transporte aéreo nacional – Atraso de voo e perda de conexão – Chegada ao destino mais de dois dias depois do originalmente contratado – Defeito na prestação do serviço evidenciado – Dano moral configurado – Quantum indenizatório fixado em R\$ 7.000,00 para cada autor – Redução – Ausência de requisitos para o pleito – Sentença mantida – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.” (Apelação Cível nº [1028629-21.2024.8.26.0003](#), Rel. Souza Lopes, j. 27/03/25).

18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO DENEGATÓRIA DE PROCESSAMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Insurgência manifestada pelo exequente – Decisão de primeiro grau em que, muito embora constatar a prática de blindagem patrimonial, indeferiu o processamento do incidente – Possibilidade de julgamento imediato do mérito do incidente de desconsideração – Observância ao exercício pleno do contraditório e da ampla defesa – Precedentes, inclusive do c. STJ - Constituição de holding familiar pelo executado, em benefício de suas filhas menores de idade – Integralização do capital social com vultoso acervo patrimonial, composto de imóveis, créditos e pecúnia –

Executado que, inicialmente, figurava como sócio majoritário da sociedade, mas que procedeu à doação integral de suas cotas para as filhas menores – Constituição de reserva de usufruto vitalício, em favor do executado, da integralidade das cotas, o que lhe garantia a gestão exclusiva da sociedade e o recebimento de dividendos – Executado que abriu mão do usufruto posteriormente ao inadimplemento da dívida exequenda – De todo modo, a exigência textual da lei para a desconsideração da personalidade jurídica é a demonstração do abuso da personalidade jurídica, a partir do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que podem ter sido praticados antes ou depois da constituição da dívida – Precedentes – Constituição de holding familiar que, no caso dos autos, teve o propósito de alterar a titularidade de patrimônio que permaneceu sob gestão e utilização da entidade familiar e que, caso assim não o fosse, poderia fazer frente ao débito exequendo – Confusão patrimonial e desvio de finalidade devidamente demonstrados – Arresto deferido sobre bens imóveis doados diretamente pelo executado às suas filhas (matrículas 86.251 e 86.252) que deve ser levantado, por envolver ato que demanda desconstituição em sede própria - Questões relativas a excesso de penhora e impenhorabilidade de bem de família que devem ser decididas na execução, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição. DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Agravo de Instrumento nº [2329280-69.2024.8.26.0000](#), Rel. Sergio Gomes, j. 18/03/25).

19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação – Serviços bancários – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de parcial acolhimento dos pedidos – Irresignação, do réu, parcialmente procedente. 1. Operações realizadas com cartão de crédito e contestadas pela autora. Demora na conclusão do procedimento de "chargeback". Reconhecimento da ilegitimidade das operações, pelo réu, com consequente estorno dos correspondentes lançamentos, feito de maneira incompleta, até por não englobar os encargos financeiros pela não satisfação oportuna dos valores questionados. Cenário impondo que se tenha por prejudicado o pedido de reconhecimento da inexistência jurídica dos indigitados lançamentos, acolhido, porém, o pedido de inexigibilidade do financiamento automático do valor correspondente ao suposto débito. Determinada, por consequência, a restituição das partes ao estado anterior, mediante compensação dos créditos recíprocos. 2. Dobra devida em razão da ausência de impugnação específica desse tópico da sentença. 3. Dano moral bem reconhecido. Situação em que há de se considerar, de um lado, as angústias e aflições, a perda de tempo e o desgaste experimentado pela autora, de outro, o completo descaso que lhe foi dispensado pelo fornecedor de produtos e serviços réu. Hipótese em que tem aplicabilidade a chamada teoria do desvio produtivo do consumidor. Consideração, ainda a respeito, de ter o réu incluído o nome da autora em cadastro de maus pagadores no curso do processo. Possibilidade de esse fato superveniente ser tomado em conta pelo julgador, nos termos do art. 493 do CPC, sem que nisso exista maltrato às regras dos arts. 329 e 492 do mesmo estatuto. Cenário diante do qual o arbitramento realizado em primeiro grau, na importância de R\$ 15.000,00, está em consonância com o critério adotado pela Câmara para situações análogas, não comportando a pretendida redução. 4. Sentença parcialmente reformada, para afastar o reconhecimento da inexistência dos lançamentos contestados e para, não obstante, declarar a inexigibilidade do financiamento automático, com a consequente restituição das partes ao estado anterior. Responsabilidades pelas verbas da sucumbência distribuídas em

proporção. Deram parcial provimento à apelação.” (Apelação Cível nº [1087452-22.2023.8.26.0100](#), Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 10/03/25).

“APELAÇÕES - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - Autora (Telefônica Brasil S/A) que alegou fundada dúvida quanto ao legítimo credor dos valores que paga mensalmente a título do Contrato Master firmado entre ela e a corré Telecom Torres Para Celulares Ltda para uso comercial de torres no serviço de telefonia móvel - Notificação extrajudicial da corré SQN solicitando o direcionamento dos valores para a conta bancária da corré MET, em razão do Contrato de Penhor celebrado anos antes, inclusive pela corré Telecom - Demanda ajuizada com fulcro no art. 547 do CPC - Comparecimento de dois ou mais requeridos, avocando-se credores dos montantes consignados, nos termos do CPC, art. 548 - Possibilidade de prolação de sentença decidindo, no mesmo ato, pela autorização de depósito nos autos, diante da dúvida razoável acerca do legítimo credor, bem como pela titularidade dos valores aqui consignados - Hipótese que dispensa dilação probatória - Cerceamento de defesa não caracterizado - Estreito escopo da presente ação que não permite declarar eventual fraude na celebração do Contrato de Penhor ou da extensa cadeia de contratos existentes entre as corrés - Pretensões que devem ser deduzidas em sedes próprias - Verificada a existência de contrato celebrado entre as corrés, por meio do qual a corré Telecom, credora da autora, empenhou parte de seus recebíveis do Contrato Master para garantia de dívida de empréstimo tomado em favor da corré MET, à época em que possuíam administração comum - Comprovado que, após a alteração da administração da Telecom, esta interrompeu os repasses de parte dos recebíveis ("Parcela Cedida") - Contrato de Penhor que se mostra hígido e eficaz - Teses de ofensa ao Código Civil que não são de ordem pública e deveriam ter sido alegadas em contestação, porque ao magistrado não cabe simplesmente presumir ou investigar, de ofício, as ditas ilegalidades - Descumprimento dos termos da lei civil que, ademais, não se verifica - Incontrovertida a celebração do Contrato de Penhor pela Telecom, representada por quem, à época, detinha poderes para tanto - Contrato levado a registro, com notificação da autora - Garantia real existente - Invocadas, ademais, apenas supostas ofensas a formalidades para a constituição da garantia real que, mesmo que configuradas estivessem, não afastariam o contrato como instrumento particular e, portanto, plenamente válido entre as partes interessadas - Comprovação nos autos de que a corré Telecom se obrigou a realizar repasses à conta da corré MET, para garantia de dívida de empréstimo tomada pela então controladora de ambas, a empresa Braz 5 - Descumprimento do contrato pela Telecom, entendendo inválido o pacto por violação ao contrato Master que configuraria, inclusive, *venire contra factum proprium*, pois incontroverso que a ausência de repasse se iniciou em 2021, anos depois da celebração do negócio jurídico em 2015 - Sentença que incorreu em omissão, porém, quanto ao montante empenhado - Causa madura - Julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC - Contrato de Penhor pelo qual a Telecom empenhou apenas parte dos recebíveis do Contrato Master e ainda se obrigou apenas nos limites da dívida ou das condições resolutivas previstas no instrumento - Legitimidade da Telecom para levantamento de parte dos valores referentes à parcela não empenhada ("Parcela Remanescente"), e legitimidade da SQN, credora que figurou como parte garantida no Contrato de Penhor, para levantamento dos valores referentes aos direitos empenhados ("Parcela Cedida") - Exato montante a ser levantado por cada parte que deverá ser apurado em liquidação de sentença - Apelo adesivo da autora buscando autorização para levantamento de parte dos valores por ela consignados, para quitação de despesas relativas ao Contrato Master com contratos de locação de imóveis que deixaram de ser adimplidas em razão da consignação de valores nestes autos - Possibilidade - Corrés

que concordam com o pleito e necessidade de garantir o serviço essencial de telefonia móvel, além de maiores prejuízos com eventual readequação de complexa cadeia de equipamentos e torres - Levantamento, ademais, já autorizado em primeiro grau, para pagamento dos locatícios vincendos, descontando-se do que será depositado nos autos pela autora - Necessária, todavia, a exata quantificação dos valores ainda em aberto pelos locatícios, o que deve ser providenciado por todas as partes, observando o dever de cooperação entre os sujeitos do processo, com posterior comprovação dos pagamentos feitos pela autora, no competente cumprimento de sentença - Autora que deve, ainda, comprovar nos autos todos os valores pagos pelos alugueres que o foram diretamente por ela e a exatidão dos valores remanescentes que deposita em conta judicial - Vedada, nestes autos, a compensação de valores pagos por Telecom e MET a título de alugueres dos imóveis - Matéria estranha à lide - Consignação autorizada até o trânsito em julgado da liquidação de sentença - Sucumbência - Na primeira fase, a sucumbência é apenas da ré Telecom, que, com exclusividade, deu causa à fundada dúvida sobre a real credora quando deixou de efetuar os repasses à ré MET - Honorários advocatícios devidos pela ré Telecom ao advogado da autora fixados em 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o montante expressivo atribuído para esse fim, bem como a imprevisibilidade dos valores a serem ainda depositados - Entre as rés, a sucumbência é exclusiva da ré Telecom, que deve pagar os honorários advocatícios do advogado da ré SQN e do advogado da ré MET, fixados em 10% do proveito econômico, ou seja, 10% do valor que, após a liquidação, efetivamente couber à ré SQN, no total, cabendo metade (5%) a cada um deles - Sentença reformada em parte. Conhece-se em parte do apelo da corré Telecom, a ele dando-se parcial provimento, e dá-se provimento ao recurso adesivo da autora.” (Apelação Cível nº [1112120-28.2021.8.26.0100](#), Rel. Sidney Braga, j. 10/03/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - *"Contrato de Demanda Firme para Fornecimento de Água e Coleta de Esgotos com Tarifa Diferenciada"* vigente entre as partes desde 2011 - Concessionária ré que notificou o autor sobre a intenção de rescisão da avença em 29/10/2024, com fundamento na Cláusula 10 do contrato - Alegação inicial de abusividade na rescisão unilateral e imotivada pela requerida - Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória para determinar o restabelecimento dos termos contratuais originários - Concessão da tutela que depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC - Caso concreto - Probabilidade do direito não evidenciada de plano - Cláusula contratual que estabelecia expressamente a possibilidade de rescisão unilateral e imotivada por qualquer das partes, com a antecedência mínima de 60 dias, o que foi observado na hipótese - Ausência de interesse da SABESP em manter o Contrato de Demanda Firme nos moldes originários - Ausência de indícios de abusividade na rescisão praticada pela ré, pois, além de respaldada por expressa previsão contratual, resta amparada em nova política tarifária decorrente do processo de desestatização da empresa - Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo inócurre - Serviço essencial que não será interrompido, mas apenas adequada a sua contraprestação - Ausência, ademais, de efetiva vulnerabilidade econômica por parte do shopping center - Rescisão que foi comunicada com a antecedência mínima estabelecida em contrato, de modo que a parte não foi surpreendida pela ocorrência - Tema de fundo que merece análise após o curso regular do processo, respeitado o

contraditório - Decisão mantida. Nega-se provimento ao recurso.” (Agravado de Instrumento nº [2007467-25.2025.8.26.0000](#), Rel. Sidney Braga, j. 24/03/25).

20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Estelionato – Autor que alega que foi abordado por duas pessoas que se passaram por vendedores de colchões e filtros de água lhe aplicaram um golpe financeiro, sob o pretexto de pagamento dos serviços prestados, que envolveu a contratação de um empréstimo consignado com o Banco Itaú, cuja quantia mutuada fora depositada na Caixa Econômica Federal – O autor entregou seu cartão de débito e sua senha aos estelionatários que usaram parte do valor do empréstimo - Em relação ao empréstimo consignado, o Banco réu comprovou a contratação digital por meio de assinatura digital com "selfie" e geolocalização, além de comprovante da transferência da quantia mutuada – Validade do contrato – Suposta inobservância dos requisitos do art. 595 do CC – Não há qualquer documento nos autos que comprove ser o autor analfabeto – A própria procuração outorgada ao advogado foi assinada pelo autor - Não houve falha na prestação de serviços do Banco réu e sim culpa exclusiva do autor e de terceiros – Sentença de improcedência mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Honorários recursais – Cabimento – Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1001820-12.2023.8.26.0655](#), Rel. Álvaro Torres Júnior, j. 05/03/25).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÕES DAS DEMANDADAS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame Ação de indenização por danos materiais e morais proposta por passageiros contra companhias aéreas, devido ao extravio temporário de bagagem durante viagem, por 14 dias, causando prejuízos materiais e morais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) se há responsabilidade solidária das rés pelo extravio da bagagem; (ii) se os danos materiais e morais foram devidamente comprovados e se o valor da indenização por danos morais é adequado. III. Razões de Decidir 3. Responsabilidade solidária das rés confirmada, conforme art. 7º, parágrafo único do CDC, devido à cadeia de fornecimento do serviço. 4. Danos materiais comprovados por cupons fiscais. Redução do valor da indenização por danos morais para R\$ 5.000,00 para cada autor, considerando a gravidade do dano. IV. Dispositivo e Tese 5. Parcial provimento dos apelos, com redução do valor da indenização por danos morais. Tese de julgamento: 1. Responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento. 2. Indenização por danos morais deve ser proporcional ao dano e às condições das partes. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 7º, parágrafo único. Código de Processo Civil, art. 85, §11. Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no AREsp 1294245 / ES.” (Apelação Cível nº [1038972-76.2024.8.26.0100](#), Rel. Roberto Maia, j. 10/03/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERACAO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO, INTERPOSTO PELA REQUERIDA. PROVIDO. I. Caso em Exame Autor ajuizou tutela antecipada antecedente contra Hurb Technologies S/A, após a empresa não cumprir datas de pacotes de viagem adquiridos. A tutela foi deferida e o pedido julgado procedente. No cumprimento de

sentença ajuizado pela patrona buscando o pagamento de honorários sucumbenciais não foram localizados ativos financeiros penhoráveis, levando à instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra Adyen do Brasil Ltda, alegando confusão patrimonial. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a Adyen do Brasil Ltda deve ser incluída no polo passivo da execução, sob a alegação de ser beneficiária dos pagamentos realizados à Hurb Technologies S/A. III. Razões de Decidir 3. A Adyen do Brasil Ltda atuou apenas como intermediária de pagamentos, sem comprovação de que os valores pagos foram por elas absorvidos. 4. A função da Adyen foi meramente operacional, similar a instituições financeiras que facilitam pagamentos, não justificando a desconsideração da personalidade jurídica. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica requer comprovação de abuso, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Legislação Citada: Código Civil, art. 50.” (Agravado de Instrumento nº [2019179-12.2025.8.26.0000](#), Rel. Roberto Maia, j. 19/03/25).

21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação – Ação de repactuação de dívidas (superendividamento) – Servidora pública municipal - Contratos bancários de empréstimo pessoal consignado – Improcedência da ação – Irresignação da autora – Desconto em folha autorizado – Limitação total dos descontos a 35% do importe dos vencimentos da autora – Desconto referente a cartão de crédito consignado obedece o limite de 5% da margem consignável – Sobre a lei de superendividamento, a consumidora não comprovou o comprometimento do mínimo existencial, conforme regulamentação pelo Decreto nº 11.150, de 26 de julho de 2022 - Requisitos do artigo 54-A do CDC não preenchidos – Recurso desprovido – Sentença mantida.” (Apelação Cível nº [1004756-78.2023.8.26.0309](#), Rel. Ademir Benedito, j. 14/03/25).

“APELAÇÃO. Ação de indenização de danos morais. Sentença de procedência. Prestação de serviço. Transporte aéreo nacional. Voo que foi cancelado sem prévio aviso. Realocação para voo com conexão, o que gerou atraso de mais de oito horas ao destino final. Dano moral. Situação vivenciada pelo autor que ultrapassa o mero aborrecimento. Prova. Desnecessidade. Dano in re ipsa. Precedentes do STJ. Verba indenizatória. Fixação em R\$ 8.000,00 (oito mil reais) de acordo com o pedido do autor. Valor adequado, não podendo ser minorado. Recurso da companhia aérea não provido.” (Apelação Cível nº [1000764-31.2023.8.26.0238](#), Rel. Décio Rodrigues, j. 18/03/25).

“Apelação – Ação indenizatória por danos morais – Transporte de pessoas – Acidente de trânsito - Queda ao desembarcar do coletivo – Responsabilidade objetiva da empresa de transporte pelos danos morais sofridos pela autora, passageira do ônibus àquela pertencente - Reconhecido o direito à reparação, não se justificando a redução da verba fixada no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), que já está alinhada aos parâmetros comumente adotados por este Tribunal de Justiça para casos da mesma natureza – Ação procedente - Recurso desprovido – Sentença mantida.” (Apelação Cível nº [1004067-36.2021.8.26.0428](#), Rel. Ademir Benedito, j. 20/03/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL E NACIONAL DE BENS. RECURSO PROVIDO EM PARTE, JULGANDO-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA DECLARAR A PARCIAL RESCISÃO DO CONTRATO DE TRANSPORTE DE BENS NACIONAIS,

TORNANDO DEFINITIVA A TUTELA ANTECIPADA, PERMITINDO A LIBERAÇÃO DOS BENS DA AUTORA ARMAZENADOS PELA RÉ. I. **Caso em Exame** Ação de rescisão de contrato de prestação de serviços de transporte internacional e nacional de bens móveis, cumulada com indenização por danos materiais e moral devido a avarias nos bens e atraso na entrega. A autora contratou a ré para transporte de mudança internacional e nacional, alegando avarias e atraso na entrega, além de cobrança indevida por armazenamento. II. **Questão em Discussão** 2. A questão em discussão consiste em (i) se houve falha na prestação dos serviços de transporte internacional e nacional, (ii) a responsabilidade da ré pelas avarias nos bens e (iii) a cobrança indevida por armazenamento. III. **Razões de Decidir** 3. A inversão do ônus da prova não se aplica, porquanto os bens já estavam embalados pela autora antes da contratação e a ré não se responsabilizaria por avarias em bens não embalados por ela. 4. No transporte nacional, a autora reouve os bens sem custos, conforme decisão de antecipação de tutela, declarando a inexigibilidade do débito por armazenamento. IV. **Dispositivo e Tese** 5. Dá-se provimento em parte ao recurso, julgando-se parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a parcial rescisão do contrato de transporte de bens nacionais, tornando definitiva a tutela antecipada, permitindo a liberação dos bens da autora armazenados pela ré. *Tese de julgamento:* 1. A inversão do ônus da prova não se aplica sem os requisitos necessários. 2. A rescisão parcial do contrato de transporte nacional é procedente, com inexigibilidade do débito por armazenamento.” (Apelação Cível n. [1026681-15.2022.8.26.0003](#), Rel. Miguel Petroni Neto, j. 24/03/25).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL, MANTENDO A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. I. **Caso em Exame** Ação declaratória de inexigibilidade de débito referente a transporte via aplicativo, cumulada com pedido de indenização por dano moral. A autora, após pagar uma corrida via Pix, teve seu aplicativo bloqueado por pendência de pagamento. A ré alegou ilegitimidade passiva e ausência de falha na prestação de serviços. II. **Questão em Discussão** 2. A questão em discussão consiste em (i) a legitimidade passiva da ré, (ii) a existência de interesse processual da autora, e (iii) a ocorrência de dano moral. III. **Razões de Decidir** 3. A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, pois o serviço foi oferecido em consórcio, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. 4. Não há ausência de interesse processual, pois não é obrigatória a tentativa de solução extrajudicial. 5. Não se configurou dano moral, pois os fatos narrados não ultrapassaram o mero aborrecimento. IV. **Dispositivo e Tese** 5. Dá-se provimento em parte ao recurso para afastar a condenação por dano moral, mantendo a declaração de inexigibilidade do débito. *Tese de julgamento:* 1. A responsabilidade solidária dos fornecedores de serviços em parceria. 2. A inexistência de dano moral em casos de mero aborrecimento. **Legislação Citada:** Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, 18, 34. Constituição Federal, art. 5º, XXXV. Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º, 8º, 14; 86; 98, § 3º. **Jurisprudência Citada:** TJSP, Apelação Cível 1006779-66.2023.8.26.0577, rel. Des. Ademir Benedito, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 30/1/2025.” (Apelação Cível n. [1022593-09.2024.8.26.0602](#), Rel. Miguel Petroni Neto, j. 28/03/25).

“Apelação. Embargos de terceiro. Oposição após a manifestação de resistência do exequente/embargado nos autos da ação de execução. Faculdade exercida nos termos do artigo 792, §4º, do CPC. Imposição ao embargado dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme tese fixada pelo C. STJ no Tema Repetitivo n. 872. Sucumbência invertida, mas com honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da ação de execução, em observância ao previsto no artigo 85, §2º, do CPC e também à tese fixada pelo C. STJ no Tema Repetitivo n. 1.076. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1056847-62.2024.8.26.0002](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 13/03/25).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMBARGANTES APELAM. ABUSIVIDADE DE JUROS NÃO CARACTERIZADA. SÚMULAS 596, 648 E SÚMULA VINCULANTE Nº 7 DO C.STF. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSA NO CONTRATO. SÚMULAS 539 E 541 DO C.STJ. JUROS DE MORA FIXADOS EM 1% AO MÊS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 161, § 1º DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E COM A SÚMULA 379 DO STJ. TAXA CDI (CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) - UTILIZAÇÃO COMO CORREÇÃO MONETÁRIA - INADMISSIBILIDADE. ÍNDICE QUE NÃO REFLETE APENAS A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA, MAS TAMBÉM UMA REMUNERAÇÃO DO CAPITAL. CONTRATO QUE PREVÊ JUROS REMUNERATÓRIOS, DEVENDO SER AFASTADA A APLICAÇÃO DO CDI, PARA NÃO CONFIGURAR 'BIS IN IDEM'. CLÁUSULA ABUSIVA. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1003032-10.2024.8.26.0081](#), Rel. Júlio César Franco, j. 13/03/25).

“Apelação Cível. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Inconformismo. Cédula de produto rural. Requisitos do art. 12 da Lei 8.929/94, com a redação conferida pela Lei 14.421/22 não observados. Ausência de registro perante entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer a atividade de registro ou de depósito centralizado de ativos financeiros ou de valores mobiliários, bem como de registro de imóveis em que estava localizado o bem dado em garantia, a fim de conferir ao credor oponibilidade em face de terceiros. Registro realizado em comarca distinta. Honorários advocatícios fixados por equidade. Impossibilidade. Fixação dos honorários sucumbenciais. Inteligência da tese fixada no Tema 1.076 em julgamento repetitivo pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Honorários que devem ser fixados com base no valor da causa. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1003178-41.2023.8.26.0322](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 13/03/25).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de desenvolvimento conjunto. Pretensão executória da multa por descumprimento contratual. Sentença de improcedência. Elementos dos autos que comprovam que o insucesso da parceria entre as empresas não decorreu de descumprimento contratual imputável à requerida. Descabimento da cobrança da multa contratual. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1112983-81.2021.8.26.0100](#), Rel. Nuncio Theophilo Neto, j. 13/03/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE ARMAZENAGEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E RECONVENÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME: 1. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELA AUTORA-RECONVINDA E PELA RÉ-RECONVINTE. SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE R\$4.468.458,64 E A AUTORA-RECONVINDA A PAGAR R\$273.679,55. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM (I) CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADO PELA RÉ-RECONVINTE; (II) RESPONSABILIDADE DA RÉ-RECONVINTE PELOS DANOS MATERIAIS; (III) VALOR DEVIDO NA RECONVENÇÃO; (IV) INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES; (V) APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. NÃO HOUE CERCEAMENTO DE DEFESA, POIS A PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL ERA DESNECESSÁRIA. 4. RATIFICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, NOS MOLDES DO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DESTA E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 5. A RESPONSABILIDADE DA RÉ-RECONVINTE É OBJETIVA, DECORRENTE DE ERRO NOS ATOS DE PALETIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO. 6. A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS FOI COMPROVADA NO VALOR DE R\$4.742.138,19, ACRESCIDA DE R\$159.926,03 POR DESPESAS DEMONSTRADAS. 7. A CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL NÃO É DEVIDA POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO PERCENTUAL. 8. A COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS FOI ADMITIDA, REDUZINDO A INDENIZAÇÃO PARA R\$4.468.458,64. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. RECURSO DA RÉ-RECONVINTE DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA-RECONVINDA PARCIALMENTE PROVIDO. TESE DE JULGAMENTO: 1. A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA RÉ-RECONVINTE PELOS DANOS CAUSADOS. 2. A DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS ADICIONAIS QUANDO O JUIZ ESTÁ CONVENCIDO DOS FATOS.” (Apelação Cível nº [1185507-08.2023.8.26.0100](#), Rel. Júlio César Franco, j. 27/03/25).

“Apelação. Embargos à execução. Alegação de agiotagem. Não comprovação pelo embargado que houve a entrega de R\$255.000,00, em dinheiro, ao embargante, nos termos do ônus probatório previsto no artigo 3º da Medida Provisória nº 2.172-32, de 23 de agosto de 2001. Parcial exigibilidade do cheque objeto da ação de execução. Reconhecimento pelo embargante de que foram realizados empréstimos no valor total de R\$145.181,50, que houve o pagamento parcial do valor de R\$114.255,00, e que falta ser feito o pagamento do valor restante de R\$59.233,43. Pagamentos realizados a terceiro no valor de R\$66.905,00, cujo alegado vínculo com o embargado não foi comprovado. Dever de pagamento pelo embargante do valor histórico de R\$126.158,43 (R\$59.233,42 + R\$66.905,00) com a devida atualização dos valores recebidos e pagos em fase de liquidação de sentença. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1017231-41.2023.8.26.0576](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 27/03/25).

“Agravo de Instrumento. Tutela Antecipativa de Caráter Antecedente. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Inconformismo. Tutela antecedente pretendida busca cercear a conduta da Agravada, Securitizadora, que ao efeito do contrato, tem para si o gerenciamento da conta Centralizadora. Elementos dos autos que não são aptos a possibilitar a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Necessidade de maior aprofundamento durante a fase instrutória do feito originário. Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento nº [2381552-40.2024.8.26.0000](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 27/03/25).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MÍDIA DE BORDO E PRODUÇÃO EDITORIAL - AUTORA - ARGUIÇÃO - SENTENÇA EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO - RESPEITO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART.141 DO CPC - VALORES INDENITÁRIOS - APURAÇÃO EM PERÍCIA JUDICIAL - TRABALHO TÉCNICO - HIGIDEZ E IMPARCIALIDADE - QUANTIAS DEVIDAS PELAS PARTES - IMPOSIÇÃO DO QUE ESTABELECIDO CONTRATATUALMENTE, AFERIDAS NO LAUDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JUÍZO - FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO DO ART. 85, § 2º, DO CPC - ALTERAÇÃO - DESCABIMENTO - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DA AUTORA DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001748-79.2019.8.26.0068](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 26/02/25).

“APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. 1. "Golpe do boleto". A prova documental revela o vazamento dos dados contratuais do consumidor por falha no serviço de segurança da requerida. Utilização ilícita de informações sigilosas da autora por fraudadores para envio de boleto falso. Cenário dos autos que induz a verossimilhança da proposta de quitação do financiamento. Golpe bem tramado. Responsabilidade objetiva dos requeridos por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 2. Devido o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais no valor de R\$ 1.370,80, quantia paga pelo boleto falso. Impossibilidade de condenação ao pagamento do valor dobrado, por não se tratar de restituição de quantia. 3. Danos morais não configurados. Ausência de comprovação de prejuízo concreto ou constrangimento anormal. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1034512-46.2023.8.26.0564](#), Rel. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 19/03/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Google Brasil Internet Ltda. contra decisão proferida em cumprimento de sentença ajuizado por Ilan Câmara dos Santos, que rejeitou a impugnação da executada e manteve a multa diária aplicada em razão do descumprimento de ordem judicial de restabelecimento de acesso ao canal do exequente na plataforma YouTube. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da imposição da multa diária (astreintes) diante do descumprimento da liminar, bem como a possibilidade de sua exclusão ou modificação. III. RAZÕES DE DECIDIR A fixação das astreintes decorre do descumprimento da obrigação de fazer imposta em decisão judicial, sendo instrumento legítimo para compelir o devedor ao cumprimento da ordem. A agravante não interpôs recurso específico contra a decisão que estabeleceu e posteriormente majorou a multa, configurando sua concordância tácita com os valores fixados. O cumprimento da obrigação somente ocorreu após a imposição da penalidade, demonstrando a necessidade da multa para garantir a efetividade da decisão judicial. A existência de ação paralela em trâmite na Bahia não impede a exigibilidade da multa fixada no processo principal, pois a agravante não demonstrou conflito de decisões. O artigo 537 do CPC prevê a possibilidade de modificação ou exclusão da multa quando se tornar excessiva ou quando houver justa causa para o descumprimento, hipóteses não verificadas no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E

TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A multa diária (astreintes) imposta para compelir o cumprimento de obrigação de fazer é devida quando demonstrado o descumprimento da decisão judicial no prazo fixado. A ausência de recurso contra a decisão que fixou ou majorou a multa caracteriza aceitação tácita dos valores estabelecidos. A existência de ação paralela não afasta a exigibilidade das astreintes quando não demonstrada a incompatibilidade entre as decisões judiciais. A modificação ou exclusão da multa somente é cabível quando demonstrado seu caráter excessivo ou a existência de justa causa para o descumprimento, circunstâncias não verificadas no caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537. Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos.” (Agravado de Instrumento nº [2042811-67.2025.8.26.0000](#), Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 19/03/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIANÇA BANCÁRIA. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Marimex Despachos, Transportes e Serviços Ltda. contra decisão que indeferiu os pedidos de extinção do cumprimento de sentença e de liberação da fiança bancária apresentada como garantia, no âmbito do cumprimento de sentença nº 0002345-09.2017.8.26.0562, promovido por Brasil Terminal Portuário S.A. A agravante alega que o Tribunal de Justiça de São Paulo declarou a nulidade do cumprimento de sentença por iliquidez do título executivo judicial, determinando sua liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, CPC), tornando desnecessária a manutenção da fiança bancária no valor atualizado de R\$ 25.936.483,43, com custo mensal de R\$ 37.607,90. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há preclusão consumativa quanto ao pedido de liberação da fiança bancária; e (ii) definir se a garantia deve ser liberada diante da nulidade do cumprimento de sentença e da ausência de título executivo líquido. III. RAZÕES DE DECIDIR A preclusão consumativa não se configura, pois o julgamento anterior do agravo de instrumento sobre a substituição da garantia ficou prejudicado com o reconhecimento da nulidade do cumprimento de sentença e da iliquidez do débito exequendo. O cumprimento de sentença está subordinado à existência de título executivo judicial que reconheça obrigação líquida, certa e exigível, o que não ocorre no caso, diante da decisão que determinou a necessidade de liquidação prévia. O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 829, §2º, e art. 847 do CPC) deve prevalecer, uma vez que a manutenção da fiança bancária impõe custos mensais elevados ao agravante para garantir um débito ainda não liquidado. O devido processo legal impõe a necessidade de liquidez do título executivo para legitimar a execução forçada, sendo incompatível a manutenção da fiança bancária em favor do credor enquanto não houver determinação do valor exato devido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso principal provido para determinar a liberação da fiança bancária apresentada nos autos do cumprimento de sentença nº 0002345-09.2017.8.26.0562, independentemente do trânsito em julgado do agravo de instrumento nº 2092429-59.2017.8.26.0000. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: A preclusão consumativa não impede a análise da liberação da fiança bancária quando a nulidade do cumprimento de sentença foi posteriormente reconhecida. O cumprimento de sentença exige título executivo judicial líquido, certo e exigível, sendo incompatível a manutenção de garantia para débito ilíquido. O princípio da menor onerosidade ao devedor autoriza a liberação da fiança bancária quando inexistente obrigação executável. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, II, 829, §2º, e 847. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo Interno Cível 2023588-70.2021.8.26.0000, Rel. J.B. Paula Lima; TJSP, Agravo Interno Cível 2286989-93.2020.8.26.0000, Rel. Mauro Conti

Machado.” (Agravado de Instrumento nº [2103534-86.2024.8.26.0000](#), Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 19/03/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA contra decisão que indeferiu pedido de arresto cautelar no incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado em face de OGLOUYAN & ASSOCIADOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA., GARDEM VILLE INCORPORADORA LTDA. e ZEOS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. A agravante sustenta a existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade entre as empresas envolvidas, justificando a necessidade da medida para evitar a dilapidação do patrimônio e garantir o resultado útil do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do arresto cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR A nulidade da decisão agravada não se configura, pois a fundamentação, ainda que sucinta, está presente e se baseia nos princípios do contraditório, ampla defesa e segurança jurídica. O mero inconformismo da parte com a decisão não implica sua nulidade. A desconsideração da personalidade jurídica exige a presença dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, sendo necessária a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. No caso concreto, há indícios de confusão patrimonial entre as empresas agravadas, evidenciados por transferências de ativos sem contraprestação e pela existência de relações societárias e patrimoniais entre as partes. A medida cautelar de arresto é justificada pela presença dos requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito alegado é demonstrada pelos indícios de abuso da personalidade jurídica, e o perigo de dano decorre do risco de dilapidação do patrimônio e frustração da execução. Precedentes desta Câmara em casos análogos já reconheceram a existência de indícios suficientes para o deferimento do arresto cautelar, reforçando a necessidade da medida no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A fundamentação sucinta da decisão judicial, desde que existente e baseada em princípios jurídicos adequados, não configura nulidade. A concessão de arresto cautelar em incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível quando há indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade, aliados ao risco de dilapidação patrimonial que possa comprometer a efetividade da execução. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50; Código de Processo Civil, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2183624-52.2022.8.26.0000, Rel. Des. Virgílio de Oliveira Junior, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2023. TJSP, Agravo de Instrumento nº 2097034-04.2024.8.26.0000. TJSP, Agravo de Instrumento nº 2269183-06.2024.8.26.0000, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 13.02.2025. TJSP, Agravo de Instrumento nº 2106877-90.2024.8.26.0000, Rel. Des. Fátima Gomes, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2024.” (Agravado de Instrumento nº [2367801-83.2024.8.26.0000](#), Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 19/03/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO TERCEIRO ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IRPF QUE NÃO REGISTRA O ALEGADO EMPRÉSTIMO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Embargos de terceiro, opostos por Humberto Tadeu Salles com o objetivo de desconstituir a constrição judicial incidente sobre valores recebidos de Abraão Rodrigues na execução de título extrajudicial movida por Fábio Landim Garcia. O embargante sustenta ter recebido o montante a título de devolução de empréstimo realizado antes do ajuizamento da execução, o que afastaria a alegada fraude. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o embargante comprovou a licitude da transferência de valores, afastando a presunção de fraude à execução. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 792, § 2º, do CPC estabelece que, no caso de bens não sujeitos a registro, o ônus de provar a regularidade da transação recai sobre o terceiro adquirente, exigindo-se a apresentação das certidões pertinentes. No caso concreto, o embargante não apresentou extratos bancários, contratos ou qualquer outro documento apto a comprovar a alegada existência de empréstimo e posterior devolução. A declaração de Imposto de Renda referente ao período do suposto mútuo não registra qualquer valor devido pelo executado, constando, ao contrário, empréstimo realizado a sua filha. Assim, o embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório, mantendo-se hígida a presunção de fraude à execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O terceiro que alega ter recebido valores de devedor executado tem o ônus de comprovar a licitude da transação, mediante documentos idôneos que demonstrem a inexistência de fraude à execução, nos termos do art. 792, § 2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 792, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1038133-78.2016.8.26.0602, rel. Des. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2019." (Apelação Cível nº [1002502-60.2024.8.26.0451](#), Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 19/03/25).

"Embargos de terceiro – Legitimidade para a causa – Embargante que pretende livrar da constrição judicial 54.217 quilos de soja em grão, referentes à safra 2018/2019, objeto do arresto efetuado em 13.3.2019 – Caso em que, ainda que a soja objeto do arresto seja de propriedade da empresa "Agropecuária Stieven Ltda.", da qual a embargante é sócia, a carga de soja foi entregue no armazém da empresa "Amaggi Exportação e Importação Ltda." em nome da embargante - Embargante que deve ser considerada possuidora dos grãos de soja, tendo, portanto, legitimidade para o ajuizamento dos embargos – Art. 674, § 1º, do atual CPC. Embargos de terceiro – Arresto – Caso em que ficou suficientemente comprovado que a carga de 54.217 quilos de soja em grão, concernente à safra 2018/2019, objeto do arresto efetuado em 13.3.2019, pertencia à embargante – Hipótese em que a referida carga era parte do pagamento realizado por Edgard Gomes Silva, decorrente do "Contrato de Arrendamento de Área Rural para Fins de Exploração Agrícola e Outras Avenças" firmado por ele, em 1.9.2016, com a empresa da qual a embargante é sócia, "Agropecuária Stieven Ltda." – Farto conjunto probatório que dá amparo a essa conclusão – Fragilidade das informações constantes do relatório de monitoramento da safra dos executados realizado por empresa contratada pela embargada que não tem o condão de tornar insubsistentes os fatos evidenciados pelo restante das provas – Decreto de procedência dos embargos de terceiro que se afigurou legítimo. Embargos de terceiro – Indenização por danos materiais – Inexistência de óbice a que a embargante cumulasse o pedido de afastamento da constrição que recaiu sobre a sua carga de soja com a condenação da embargada no pagamento das despesas decorrentes da prestação de serviços de armazenagem durante o período de constrição indevida – Ausência de qualquer incompatibilidade do pedido de indenização por danos materiais com o de desfazimento do ato constritivo – Caso em que, depois do oferecimento de contestação pela embargada, o processo seguiu o procedimento comum – Art. 679 do atual CPC - Valores devidos pela embargada a título de

armazenagem que são perfeitamente aferíveis com base nas informações prestadas pela empresa "Amaggi" – Apelo da embargada desprovido.” (Apelação Cível nº [1006325-67.2020.8.26.0100](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 19/03/25).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA RÉ DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME SCOO Mobilidade Ltda. ajuizou ação em face de Garage Park Estacionamento Ltda. – EPP para declarar a inexigibilidade de débito decorrente de locação de espaço para patinetes elétricos, bem como para obter o cancelamento do protesto e indenização por danos morais. A sentença declarou a inexigibilidade do débito e determinou o cancelamento do protesto, mas afastou o pedido de danos morais. A autora interpôs apelação para pleitear a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. A ré apresentou recurso adesivo para sustentar a validade da cobrança e protesto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se o protesto indevido do débito enseja reparação por danos morais; e (ii) se a cobrança realizada pela ré era legítima, conforme sustentado no recurso adesivo. III. RAZÕES DE DECIDIR O protesto indevido de título configura dano moral in re ipsa, não sendo necessária a demonstração do sofrimento ou abalo moral da parte prejudicada. O entendimento está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A fixação do valor da indenização deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando precedentes análogos que fixam o montante de R\$ 5.000,00 para casos semelhantes. O recurso adesivo da ré não merece provimento, pois (i) não há prova da contratação dos espaços para locação dos patinetes, (ii) os e-mails trocados entre as partes demonstram que a autora pagou pelos serviços efetivamente utilizados, e (iii) o depoimento em juízo do informante da ré não possui valor probante suficiente para validar a cobrança indevida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da autora provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 5.000,00, corrigidos monetariamente desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora desde a data do evento danoso. Recurso adesivo da ré desprovido. Tese de julgamento: O protesto indevido de título enseja dano moral in re ipsa, independentemente da demonstração de prejuízo concreto. A ausência de comprovação da relação contratual entre as partes torna indevida a cobrança de valores e o protesto realizado. A indenização por danos morais decorrente de protesto indevido deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, fixando-se o montante em R\$ 5.000,00 nos termos da jurisprudência consolidada. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 997, § 2º; CDC, art. 6º, VI; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.291.017/MA, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 5/6/2023, DJe 14/6/2023. STJ, AgInt no AREsp 1858119/SP, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 27/9/2021, DJe 30/9/2021. TJSP; Apelação Cível 1017185-26.2020.8.26.0554; rel. Emílio Migliano Neto; 23ª Câmara de Direito Privado; j. 19/10/2023. TJSP; Apelação Cível 1000209-12.2021.8.26.0229, rel. Des. José Marcos Marrone, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 25/10/2023. TJSP; Apelação Cível 1004779-11.2014.8.26.0286; rel. Des. Hélio Nogueira; 23ª Câmara de Direito Privado; j. 25/05/2022.” (Apelação Cível nº [1035428-62.2019.8.26.0001](#), Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 19/03/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e materiais – Magistrado que, ao sanear o feito, determinou que a autora/agravante apresente

declaração de próprio punho, com reconhecimento de firma por autenticidade, informando que não assinou o contrato "sub judice", no prazo de 10 dias, sob pena de extinção da ação – Irrazoabilidade – Documento exigido não se caracteriza como indispensável para o processamento do feito – Precedentes – Pretensão da autora para que a instituição financeira "deposite a via original do contrato" - Referida matéria que não cuidou a r.decisão agravada, não podendo esta Segunda Instância se manifestar, sobre pena de supressão de um grau de jurisdição - Recurso provido, em parte.” (Agravado de Instrumento nº [2084042-74.2025.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 27/03/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame: Ação de exibição de documentos. Seguradoras que visam informações sobre contêineres danificados em acidente marítimo. Sentença de improcedência por ausência de relação jurídica entre as partes e falta de comprovação de sinistro. II. Questão em Discussão: Determinar se há obrigação legal da ré em exibir documentos que não são comuns às partes e se há comprovação de relação jurídica que justifique tal exibição. III. Razões de Decidir: Documentos solicitados não são comuns às partes, sendo de uso específico da ré, sem relação com as autoras. Ausência de prova de sinistro ou relação jurídica entre as partes que justifique a exibição dos documentos. IV. Dispositivo e Tese: Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. Documentos não comuns às partes não precisam ser exibidos. 2. Ausência de comprovação de relação jurídica impede a procedência da ação.” (Apelação Cível nº [1000224-23.2024.8.26.0375](#), Rel. Claudia Sarmento Monteleone, j. 26/03/25).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame: Restituição de valores e indenização po danos morais. Contratações fraudulentas de empréstimos e transferências bancárias desconhecidas. II. Questão em Discussão: Verificar a prova do prejuízo alegado e a responsabilidade do banco pelas transações contestadas. III. Razões de Decidir: O banco apresentou extratos demonstrando que as transferências foram para contas de titularidade da autora e que a autora contratava empréstimos regularmente. A autora não apresentou provas suficientes para impugnar os documentos do banco ou demonstrar o prejuízo alegado, não cumprindo com o ônus do art. 373, I, do CPC. As transações realizadas pela própria autora, não havendo falha na prestação do serviço bancário. IV. Dispositivo e Tese: Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de prova do prejuízo impede a responsabilização do banco. 2. O ônus da prova cabe à parte que alega o fato constitutivo de seu direito.” (Apelação Cível nº [1008244-40.2024.8.26.0007](#), Rel. Claudia Sarmento Monteleone, j. 26/03/25).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE ATÉ A AVERBAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Itaú Unibanco S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido da ação de consignação em pagamento ajuizada por Eliezer Nagode Galeli e Norma Cibebe de Oliveira Galeli, declarando a purgação da mora no valor de R\$ 24.016,90, referente às parcelas vencidas de janeiro/2022 a setembro/2022, e determinando a extinção da obrigação dos autores

relativa a esse período. A sentença também determinou o cancelamento do registro da consolidação da propriedade, bem como o reestabelecimento do contrato de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os autores poderiam purgar a mora após o prazo de 15 dias da notificação prevista no art. 26 da Lei nº 9.514/97, mas antes da averbação da consolidação da propriedade; e (ii) estabelecer se os valores consignados pelos autores deveriam incluir despesas adicionais relacionadas à consolidação da propriedade e à intimação dos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR A purgação da mora em contratos de financiamento imobiliário com alienação fiduciária é possível até a data da averbação da consolidação da propriedade, conforme dispõe o art. 26-A, § 2º, da Lei nº 9.514/97, com a redação dada pela Lei nº 13.465/2017. O contrato firmado entre as partes previa expressamente que a consolidação da propriedade ocorreria apenas com a averbação no cartório de registro de imóveis, o que reforça o direito dos autores de purgar a mora antes desse marco. No caso concreto, os autores realizaram o depósito judicial do valor devido em 19.09.2022, antes da averbação da consolidação da propriedade, que ocorreu em 04.10.2022, razão pela qual a purgação da mora deve ser reconhecida. A alegação do banco apelante quanto à insuficiência dos valores consignados, por não incluírem despesas de consolidação e intimação, configura inovação recursal, pois não foi suscitada na contestação, inviabilizando sua apreciação em grau de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Tese de julgamento: A purgação da mora em contratos de financiamento imobiliário com alienação fiduciária, firmados após a publicação da Lei nº 13.465/2017, é permitida até a data da averbação da consolidação da propriedade no cartório de registro de imóveis, nos termos do art. 26-A, § 2º, da Lei nº 9.514/97, com a redação dada pela Lei nº 13.465/2017. A impugnação ao valor consignado deve ser apresentada na contestação, sob pena de configurar inovação recursal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/97, arts. 26 e 26-A, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, IRDR nº 2166423-86.2018.8.26.0000, Rel. Des. Bonilha Filho, j. 25/11/2019; TJSP, Apelação Cível nº 1013450-17.2023.8.26.0477, Rel. Des. Regis Rodrigues Bonvicino, j. 09/10/2024.” (Apelação Cível nº [1017985-04.2022.8.26.0451](#), Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 26/03/25).

“CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Cumprimento da obrigação de solução rápida do litígio, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 139, inciso II, e 370) – Preliminar rejeitada. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – Prestação de serviços de correspondente bancário – Ação ajuizada pela correspondente bancário, em razão da suspensão dos pagamentos pelo banco – Prestação de serviços pela autora voltada à concessão de empréstimos a servidores com vínculo de natureza permanente – Irregularidades constatadas pelo banco réu no sentido de que empréstimos foram concedidos a servidores com vínculo temporário, em decorrência de informações falsas e documentos fraudados passadas pela autora – Réu que procedeu à avaliação e autorização de empréstimos com base na confiabilidade estabelecida perante seu correspondente, revelando potenciais prejuízos decorrentes da inadimplência dos contratos – Circunstância que impossibilitou o banco em receber parcelas dos empréstimos diretamente do órgão pagador, em razão do término do vínculo temporário dos servidores – Comportamento da autora que representa violação das obrigações contratualmente previstas, além dos deveres anexos à boa-fé objetiva – Providência do réu em suspender o repasse dos serviços à autora que, a priori, não denota irregularidade – Hipótese expressamente prevista no contrato firmado entre as partes – Ação que deve ser julgada improcedente – Observação de que a extensão dos prejuízos não foram objeto de discussão específica nestes autos, tampouco revela liquidez,

certeza e exigibilidade – Réu que deverá buscar as vias próprias para apuração e comprovação dos prejuízos, se o caso – Sentença reformada a fim de julgar a ação improcedente – Recurso da autora improvido e provido o recurso do réu, com observação.” (Apelação Cível nº [1058693-14.2024.8.26.0100](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 26/03/25).

“Execução fundada em título extrajudicial – Exceção de pré-executividade – Prescrição da pretensão executiva – Inocorrência - Execução que não está lastreada nas duplicatas inadimplidas, cujo crédito foi cedido ao fundo cessionário, mas no contrato de cessão de direitos creditórios firmado entre as partes, com pactuação de cláusula que responsabiliza o executado, devedor solidário, pela solvência dos créditos cedidos - Cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular - Incidência do prazo quinquenal previsto no art. 205, § 5º, I, do CC – Créditos cedidos inadimplidos em 28.12.2017 e 17.1.2018, tendo a execução sido ajuizada em 7.11.2022, logo, antes do término do prazo de cinco anos - Prescrição não caracterizada. Título executivo – Contrato de cessão de direitos creditórios e respectivos termos aditivos – Exequente que possui título executivo extrajudicial hábil a promover a execução, revestido dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade – Art 784, III, do atual CPC - Sentença reformada – Exceção de pré-executividade rejeitada - Execução que deve prosseguir – Apelo do exequente provido.” (Apelação Cível nº [1122767-48.2022.8.26.0100](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 26/03/25).

24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação. Justiça gratuita. Revogação. Impossibilidade. Ausente alteração da situação fática que ensejou a benesse. Embargos à execução. Insurgência quanto à falsidade da assinatura oposta por avalista e garantidora hipotecária. Prova pericial realizada. Ausente análise dos documentos registrados em cartório que foram usados como base para o reconhecimento de firma por semelhança. Perícia incompleta. Sentença anulada. Recurso provido para determinar a complementação da prova pericial.” (Apelação Cível nº [1020094-79.2019.8.26.0100](#), Rel. Fernão Borba Franco, j. 06/02/25).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – I- Sentença de procedência – Apelos das rés – II- Legitimidade passiva que é, em princípio, definida como a qualidade necessária ao réu para figurar como sujeito responsável, em tese, pelo direito material controvertido – Considerando que a causa de pedir consiste na suposta falha do serviço prestado pelas empresas rés, patente a pertinência subjetiva ad causam, forte no reconhecimento da responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços – II- Ré Mastercard que, na condição de detentora da marca/bandeira do cartão, atua conjuntamente com as empresas operadoras (credenciadoras) e as instituições financeiras emitentes de cartões, fornecendo meios de administração e controle de pagamentos das operações comerciais individuais, participando ativamente da cadeia de fornecimento, auferindo lucro – III- Documentos juntados que demonstram que a ré Cielo foi, efetivamente, a adquirente das transações estornadas objeto destes autos – Devidamente comprovada a relação jurídica estabelecida entre a autora e a ré Cielo – IV- Legitimidade passiva das rés reconhecida – Preliminar afastada.” “PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – I- Devidamente instruída, cabível o julgamento da lide, no estado em que se encontrava, sendo desnecessária a expedição de ofícios – Ausência de cerceamento de

defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – II- Preliminar afastada." "CONTRATO DE CREDENCIAMENTO AO SISTEMA CIELO – CARTÃO DE CRÉDITO – RESTITUIÇÃO DE VALORES – I- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Empresa autora que realizou vendas pela internet, mediante pagamento com cartões de crédito da bandeira ré Mastercard – Ré Cielo adquirente das transações – Empresa adquirente que contestou os valores pagos junto à ré Mastercard, que procedeu ao cancelamento das compras junto à ré Cielo, mediante processo de chargeback – Valores das compras estornados – Ao disponibilizar aos seus clientes o serviço de pagamentos com a utilização de cartão magnético, as rés têm de se assegurar da absoluta segurança do meio a ser utilizado, de modo a evitar fraudes – Havendo imputação de defeito no serviço, deveriam as rés provar a participação da autora, sociedade empresária devidamente credenciada por elas, no ilícito perpetrado, sua falta de diligência ao concretizar as vendas, ou mesmo o desejo de fraudar, com intuito de obter vantagem ilícita – Rés que não se desincumbiram de seu ônus probatório – Cláusula contratual que permite o chargeback em prejuízo da autora que viola a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, sendo nula de pleno direito – Rés que devem assumir os riscos de eventuais falhas em seu sistema que tenham possibilitado a atuação de estelionatários, sem transferir para o seu cliente, o lojista, o risco próprio da sua atividade empresarial – Retenção do pagamento indevida – Determinado o pagamento dos valores indevidamente retidos – II- Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da condenação – Apelos improvidos.” (Apelação Cível nº [1076530-56.2022.8.26.0002](#), Rel. Salles Vieira, j. 06/02/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Ação regressiva ajuizada pela seguradora em face da transportadora, em que a autora busca ressarcimento de R\$ 15.943,43 devido ao alegado extravio de mercadorias transportadas de Shanghai, na China, para Guarulhos, no Brasil. A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a ré ao ressarcimento de R\$ 5.482,55. A autora interpôs recurso de apelação, pugnando pela não aplicação ao caso da Convenção de Montreal e do valor limite dos Direitos Especiais de Saque por quilograma. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a limitação indenizatória da Convenção de Montreal se aplica ao caso concreto. III. Razões de Decidir 3. A jurisprudência do STF reconhece a aplicabilidade da Convenção de Montreal em ações envolvendo o direito de regresso de seguradoras referentes à indenização por danos em mercadorias no transporte aéreo internacional de cargas. 4. A transportadora ré tem responsabilidade objetiva por eventuais danos ocasionados à carga (art. 18 da Convenção de Montreal). 5. O conjunto probatório revela a falha na prestação do serviço da ré, uma vez que as mercadorias chegaram ao destino apresentando divergência de peso e de volumes, restando caracterizada a responsabilidade objetiva, nos termos dos arts. 18, 40 e 41 da Convenção de Montreal. 6. No transporte aéreo internacional, caso existam danos na carga, a indenização deve ser limitada a 22 Direitos Especiais de Saque por quilograma (art. 22 da Convenção de Montreal) ou ao valor declarado, caso exista declaração especial de valor. Destaca-se que a partir de 28.12.2019 foi estabelecido novo limite de 17 para 22 Direitos Especiais de Saque (DES). 7. O valor das mercadorias é explicitado no Invoice, permitindo que seja afastada a indenização tarifada prevista na Convenção de Montreal, e ressarcido o montante integral das mercadorias avariadas, no total de R\$ 15.943,43. IV. Dispositivo e Tese 8. Dá-se parcial provimento ao recurso da parte autora, majorando o valor a ser restituído para R\$ 15.943,43. Sentença reformada. Tese de julgamento: 1.

No transporte aéreo internacional, caso existam avarias na carga, a indenização deve ser limitada a 22 Direitos Especiais de Saque por quilograma (art. 22 da Convenção de Montreal) ou ao valor declarado, caso exista declaração especial de valor. 2. A previsão do valor das mercadorias no Invoice permite que seja afastada a indenização tarifada prevista na Convenção de Montreal.” (Apelação Cível nº [1003893-52.2024.8.26.0224](#), Rel. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, j. 27/03/25).

37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL – Obrigações – Espécies de Contratos – Transporte de Pessoas – Transporte rodoviário - Ação indenizatória por danos materiais e morais – Sentença parcialmente provida – Abandono do passageiro após parada para descanso – Falha na prestação do serviço – Falecimento do passageiro, em circunstâncias desconhecidas – Descabimento da responsabilização da transportadora por esse evento – Ausência de elementos de prova que pudessem demonstrar o nexo de causalidade entre o falecimento do passageiro e a falha na prestação do serviço de transporte – Além de o corpo do passageiro ter sido encontrado em local distante daquele em que foi deixado, a causa de sua morte não foi identificada – Some-se, ainda, que, em contato com seus familiares após ter sido abandonado, este se encontrava confuso, tendo seu cônjuge afirmado sua contumaz ingestão de bebida alcoólica – Dano moral - Adequação da verba indenizatória arbitrada – Sentença mantida - **Recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [1048386-81.2023.8.26.0602](#), Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 18/03/25).

“Apelação – Transporte aéreo internacional – Ação de indenização por danos morais – Sentença de procedência – Recurso apenas dos consumidores objetivando a majoração da indenização por danos morais. Atraso incontroverso de aproximadamente 5 horas na chegada dos autores ao seu destino – Companhia aérea que atribuiu a demora na suposta readequação da malha aérea – Não apresentação de documentos aptos a comprovar as alegações – Fato que, ademais, não exime a requerida de responsabilidade, por se tratar de fortuito interno – Responsabilidade civil da fornecedora configurada. Dano moral configurado, em especial pela ausência de recurso do requerido – "Quantum" indenizatório que merece ser majorado para R\$4.000,00, para cada autor, por se mostrar mais adequado, razoável e proporcional ao dano sofrido – Sentença parcialmente reformada. Sucumbência exclusiva da requerida. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1013207-05.2024.8.26.0068](#), Rel. Afonso Celso da Silva, j. 28/03/25).

38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Empréstimo consignado em benefício previdenciário. Negativa de contratação. Perícia grafotécnica realizada em cópia digitalizada. Admissibilidade. Elementos suficientes à constatação da autenticidade das assinaturas, comprovando a relação jurídica entre as partes. Restituição indevida. Dano moral não configurado. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Reconhecimento. Alteração da verdade dos fatos. Fixação de multa. Redução do percentual. Inadmissibilidade. RECURSO NÃO

PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1008891-08.2021.8.26.0438](#), Rel. Fernando Sastre Redondo, j. 19/02/25).

“**APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS** - Acidente de trânsito - Transporte por aplicativo - Sentença de procedência - Insurgência da requerida. **RESPONSABILIDADE CIVIL** - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Empresa responsável pela plataforma digital que aproxima o contratante do serviço de transporte e o motorista cadastrado que integra a respectiva cadeia de consumo - Hipótese de ilegitimidade passiva afastada - Empresa de transporte por aplicativo requerida que guarda responsabilidade solidária pelos danos causados pelo motorista ao passageiro, consumidor final (Arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 34, do Código de Defesa do Consumidor) - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo. **DANOS MORAIS** - Culpa do "motorista de aplicativo" pelo acidente de trânsito em exame que restou incontroversa - Acidente que causou ao autor consideráveis lesões físicas, inclusive fratura na tíbia que demandou tratamento cirúrgico e afastamento do trabalho por dois meses - Dever de indenizar configurado. **QUANTUM INDENIZATÓRIO** - Arbitramento conforme o caráter prudencial do magistrado - Fixação da importância indenizatória de danos morais em R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) que se revela suficiente à compensação dos danos morais experimentados pelo requerente - Minoração descabida - **Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1008181-43.2024.8.26.0127](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 31/03/25).

DIREITO PRIVADO 3

25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RECURSOS DE APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos material e moral movida por consumidor que adquiriu ativos digitais denominados "Mafagolds", vinculados ao jogo eletrônico "Mafagafo" - Campanhas publicitárias agressivas fundamentadas em promessas reiteradas de recompra garantida, alta lucratividade e segurança, posteriormente descumpridas - Exclusão deliberada de conteúdos publicitários e alterações unilaterais das condições inicialmente ofertadas – Reconhecimento da responsabilidade solidária de todos os réus com base no CDC, considerando a relação de consumo configurada pela posição do autor como destinatário final e sua vulnerabilidade, agravada pela utilização de estratégias de marketing enganosas que induziram expectativas legítimas de retorno financeiro seguro – Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa por ausência de demonstração de prejuízo, pois os elementos probatórios são suficientes para a formação do convencimento judicial – Afastamento da alegação de decisão surpresa prevista no artigo 10 do CPC, diante da ampla fundamentação da r. sentença sobre os pontos controvertidos e da pertinência da aplicação da Súmula 479 do C. STJ, por analogia, ao contexto de falsas garantias de recompra, configurando conduta equiparável àquela de instituições financeiras que asseguram confiança aos consumidores – CDC que determina a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento - Sentença mantida – Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1016075-54.2024.8.26.0100](#), Rel. Ana Luiza Villa Nova, j. 13/03/25).

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - Plataforma "Hotel Urbano" – Abusividade praticada pela ré, devidamente reconhecida na r. sentença, bem como o dever de ressarcimento integral da quantia paga, sem determinação de parcelamento, ainda que o cancelamento da viagem tenha ocorrido durante a pandemia de Covid-19 – Recurso do autor – Dano moral – Ocorrência – Situação que superou o mero aborrecimento – Quantificação – Razoabilidade – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1003404-14.2023.8.26.0462](#), Rel. Hugo Crepaldi, j. 26/03/25).

“APELAÇÃO CÍVEL – Compromisso de compra e venda (multipropriedade - regime "time-sharing") – Reparação de danos material e moral – Distrato realizado na esfera administrativa em 17.02.21, por meio de documento escrito – Ré, promitente vendedora, que se comprometeu a restituir à autora, promissária compradora, o valor de R\$ 1.117,99 (mil, cento e dezessete reais e noventa e nove centavos), já considerado em tal valor as taxas de retenção e não cumpriu os termos avençados – Reembolso devido (dano material) – Apelo interposto apenas pela autora, para obter a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral – Admissibilidade – Longo período sem cumprimento de avença claramente estabelecida, que revela descaso com o consumidor e falha do serviço prestado, nos termos do artigo 14 do CDC e que trata de responsabilidade objetiva, que, como tal, decorre do próprio fato, cujo prejuízo é presumido - Teoria do desvio produtivo, além do mais, que também se aplica ao caso – Indenização ora fixada em R\$ 3.000,00 (três mil reais), montante que observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto – Ação julgada procedente em parte – Sentença parcialmente reformada – Recurso da autora provido em parte para reconhecer a existência de dano moral

indenizável.” (Apelação Cível nº [1033193-73.2023.8.26.0554](#), Rel. Ana Luiza Villa Nova, j. 31/03/25).

26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Condomínio. Ação anulatória de assembleia condominial ordinária. Sentença de procedência. Insurgência do condomínio réu. Autor, condômino responsável pela unidade, que, embora convocado, não recebeu o *link* para participar da assembleia realizada no formato virtual. Comprovado que ele enviou e-mails para a administração do condomínio, cobrando o envio do *link* no dia da assembleia. A solicitação remetida à administração do condomínio, por e-mail, uma hora antes do início da assembleia, em primeira convocação, e uma hora e meia antes do horário em segunda convocação, era suficiente para o envio do *link*. Inexistência no edital da convocação de previsão de antecedência mínima para o cadastro do e-mail do condômino para o recebimento do *link*, nem para a alteração ou confirmação de eventual e-mail já cadastrado. Tal irregularidade obstou a participação do condômino na reunião virtual, em que ele teria o direito de se manifestar e apresentar suas ideias sobre os itens da pauta, o que basta para anular a assembleia geral ordinária. Honorários advocatícios de sucumbência. Segundo entendimento desta C. Câmara, é incabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade com observação dos valores da tabela da OAB. Mera recomendação ao magistrado. De rigor a redução da verba honorária, de acordo com o artigo 85, §§2º e 8º, do CPC. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1015615-77.2023.8.26.0011](#), Rel. Moraes Pucci, j. 11/03/25).

“PROMESSA DE COMPRA E VENDA. Multipropriedade (time-sharing). Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte ré. Autora que pretendia utilizar a unidade do empreendimento hoteleiro. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção de outras provas. Alegação de ausência de realização de audiência de conciliação. Composição que pode ser efetivada em qualquer momento e fase processual, com posterior homologação do acordo. Inexistência de decisão surpresa. Aplicabilidade do CDC ao caso. Preliminar de incompetência de foro afastada. Imóvel que não foi entregue. Alegação de caso fortuito e força maior em razão da pandemia gerada pela Covid-19. Setor de construção civil que não paralisou durante o estado de calamidade. Sem notícias de entrega do imóvel até o momento. Lucros cessantes devidos, pela inviabilização da fruição do bem durante o período da mora injustificada da promitente vendedora, calculados com base no percentual de 0,5% sobre o valor do contrato, desde findo o prazo de tolerância até a efetiva entrega, limitados ao período o qual o promitente comprador teria direito a usufruir do bem. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1013066-53.2023.8.26.0348](#), Rel. Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 11/03/25).

“Contrato de rastreamento veicular - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pretensão indenizatória - Justiça gratuita deferida ao recorrente com efeito "ex nunc" - Taxa de cancelamento para retirada de equipamentos prevista em contrato - Cobrança cabível - Valor proporcional de mensalidade até a data da rescisão contratual devido - Apelo improvido.” (Apelação Cível nº [1012915-53.2024.8.26.0348](#), Rel. Vianna Cotrim, j. 20/03/25).

“APELAÇÃO – Acidente de trânsito – Ação de reparação de danos materiais promovida pela seguradora sub-rogada nos direitos do segurado vítima do evento – Sentença de procedência – Apelo do réu – Incompetência relativa rejeitada – Propositura no Foro da Comarca de Mauá/SP, local dos fatos – Legitimidade à luz do artigo 100, parágrafo único, do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da demanda – Prescrição intercorrente inaplicável ao processo de conhecimento, por ausência de previsão legal – Artigo 921 do CPC – Inércia do autor na fase de conhecimento que encontra sanção na extinção do processo após intimação para andamento do feito – Artigo 485, II, III e § 1º, do CPC – Presunção de culpa do motorista do veículo que colidiu com outro à sua frente que encontra amparo na regra do artigo 29, II, do CTB e ampla admissão pela jurisprudência – Caso concreto em que o réu não se desincumbiu do ônus probatório da culpa do condutor do veículo que trafegava em sua frente – Desistência da ação em face de corréu que não prejudica aquele outro mantido no polo passivo da demanda – Cerceamento de defesa não configurado – Juros de mora contados desde o evento danoso – Aplicação da Súmula nº 54 do C. STJ confirmada – Sentença mantida – Honorários advocatícios de sucumbência majorados – Recurso IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [0001570-30.2012.8.26.0348](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 11/03/25).

“APELAÇÕES. Ação de rescisão contratual, com restituição de valores. Compra e venda de imóvel com alienação fiduciária. Respeitável sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes. Inadimplemento da compradora ou a falta de vontade de permanecer na relação conduz ao retorno da propriedade ao vendedor fiduciário e não enseja a rescisão contratual, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/1997. Aplicabilidade da tese 1.095 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Pedido de rescisão pela adquirente. Interpretação extensiva como causa semelhante à inadimplência. Afastamento da proteção consumerista. Incidência dos artigos 26 e 27 da Lei 9.514/1997. Improcedência da demanda. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DAS REQUERIDAS PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1007877-80.2023.8.26.0482](#), Rel. Dario Gayoso, j. 11/03/25).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de locação de veículo. Abordagem policial. Veículo com anotação de roubo. Autor colocado no "chiqueirinho" da viatura policial. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa a pretexto de privação de prova testemunhal, insistindo no mérito pelo acolhimento do pedido inicial. ACÓRDÃO que deu provimento ao Recurso, com determinação de retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido inicial, aduzindo ainda pedido de "gratuidade". EXAME: configuração dos elementos que evidenciam a cogitada incapacidade financeira do demandante para o pagamento das custas e despesas processuais. Presunção de "pobreza" não ilidida no caso concreto por elementos e circunstâncias revelados nos autos. Aplicação do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 98 do Código de Processo Civil. Abordagem policial e anotação de roubo na motocicleta locada pela Empresa ré incontroversas. Demandante que foi conduzido do local da abordagem até à Delegacia no porta-malas da viatura, também conhecido como "chiqueirinho", com a apreensão de sua motocicleta. Pretensão de reembolso da caução e das parcelas pagas que no caso deve ser acolhida. Correção monetária que deve ter incidência a contar do desembolso, "ex vi" da Súmula 43 do C. Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora que devem

ter incidência a contar da citação, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil. Padecimento moral indenizável bem demonstrado. Autor locatário que foi submetido à situação claramente vexatória e humilhante, ante a apreensão do bem locado em abordagem policial, além de ter sido conduzido no "chiqueirinho" da viatura. Indenização moral que comporta arbitramento em R\$ 9.351,00, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que deve ter incidência a contar deste julgamento, "ex vi" da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que devem ter incidência a contar da citação, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil, por versar o caso relação contratual. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré, arbitrada a honorária devida ao Patrono do autor em quinze por cento (15%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO." (Apelação Cível nº [1016080-50.2022.8.26.0002](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 11/03/25).

"AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Interesse coletivo. Ajuizamento por Conselho de Classe Profissional (Conselho Brasileiro de Oftalmologia) visando compelir a Ótica ré a se abster de realizar "exames de vista" e de prescrever lentes de grau, por se tratar de atos privativos de Médico. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa e por ausência de fundamentação, sob a argumentação de que a diligência realizada pela Vigilância Sanitária deve ser complementada e de que deve ser mantida a isenção de custas prevista na Lei da Ação Civil Pública, defendendo quanto ao mais sua legitimidade ativa e a adequação da via eleita, insistindo no mérito pelo acolhimento do pedido inicial. EXAME: não configuradas as acenadas nulidades, tampouco o alegado cerceamento de defesa. Cogitada complementação da diligência realizada pela Vigilância Sanitária que se revela desnecessária. Adoção de entendimento diverso daquele pretendido pela parte, mediante fundamentação concisa, que não implica nulidade da sentença a pretexto de ausência de fundamentação. Questões de fato e de direito efetivamente examinadas na sentença, "ex vi" do artigo 489 do Código de Processo Civil. Legitimidade ativa e interesse de agir, na modalidade adequação, bem evidenciados. Conselho autor que é Associação constituída há mais de oitenta (80) anos, que tem como finalidade a representação judicial dos direitos e interesses coletivos ou difusos de seus associados que possam acarretar benefícios para a classe representada, independente de autorização individual, além de outras, enquadrando-se dentre os legitimados para a propositura da Ação Civil Pública, nos termos do artigo 5º, inciso V, alíneas "a" e "b" da Lei 7.347/1985. Pretensão que foi formulada pela via adequada, porque a Ação Civil pública é o instrumento jurídico apropriado para a proteção dos direitos coletivos relativos à categoria representada. Circunstância que impõe a exclusão da condenação do autor ao pagamento de ônus sucumbenciais, "ex vi" dos artigos 17 e 18 da Lei nº 7.347/85 e artigo 87 da Lei nº 8.078/90. Ausência, contudo, de prova efetiva do exercício de ato privativo de médico por parte da Ótica ré. Estabelecimento que foi inclusive vistoriado pela Vigilância Sanitária, que esclareceu não ter constatado "evidências de prática ilegal da medicina ou atendimento de profissional optometrista". Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (Apelação Cível nº [1020386-14.2022.8.26.0309](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 11/03/25).

"APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Falecimento de cachorros de propriedade da autora. Realização de protocolo de vacinação para prevenção das doenças Parvovirose e Cinomose. Falecimento de duas fêmeas por causa das doenças mencionadas. Demanda fundada na ineficácia da vacina ministrada. Sentença de Improcedência. Apelo da autora. Exame: controvérsia acerca da causa da

morte das cadelas e sua relação com a vacina fabricada e distribuída pelas rés. Prova pericial que concluiu que, mesmo que houvesse falha na prestação de informações na bula das vacinas, não há indícios de defeito do produto. Conjunto probatório que indica que, em que pese a obrigatoriedade de protocolo de três vacinas, era o caso de serem ministradas quatro doses nas cadelas da autora. Orientação que deveria ter sido dada pelo médico veterinário. Cachorras que estavam grávidas e tiveram contato com outros animais, o que poderia afetar seus sistemas imunológicos e reduzir a eficácia da vacina. Ademais, nenhuma vacina garante máxima eficácia de proteção. Indícios de que o local de conservação das vacinas era inadequado. Caso concreto que exigia que a recomendação do médico veterinário para que as vacinas fossem aplicadas com dezesseis semanas de vida, e não doze. Defeito do produto inexistente, afastando a responsabilidade objetiva das fornecedoras. Inteligência do art. 12, §3, II do Código de Defesa do Consumidor. Manutenção da sentença. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1029785-78.2022.8.26.0564](#), Rel. Celina Dietrich Trigueiros, j. 11/03/25).

“APELAÇÃO - Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes Com Pedido de Tutela Antecipada Antecedente – Alega a autora que foi surpreendida com o bloqueio de sua conta na plataforma de vendas da requerida denominada "Amazon", e que em contato com a requerida para recuperação da conta e de valores retidos, não obteve sucesso - Sentença de parcial procedência - Apelação da requerida, arguição preliminar de falta de fundamentação na r. sentença e de incompetência territorial do juízo de origem, no mérito, insiste na improcedência da demanda – Exame: Preliminar de falta de fundamentação rejeitada, vez que a r. sentença, avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, apreciando todas as questões trazidas nos autos, dando à causa o justo deslinde e necessário dentro da legislação, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, §1º, III e IV, do CPC -Afasto o pedido de reconhecimento de incompetência territorial do juízo de origem, pois, é absolutamente nula a cláusula de foro arbitral, que não cumpre o artigo 4º, §2º, da Lei nº 9.307/1996 - Requerida que não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar nos autos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, ex vi do artigo 373, II, do Código de Processo Civil – Dano material (lucros cessantes) mantidos - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes desta C. 27ª Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1044879-66.2023.8.26.0100](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 11/03/25).

“SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. Veículo 100% elétrico danificado após queda de raio nas proximidades da residência. Ré que não se desincumbiu do ônus contido no art. 6º, VIII, do CPC, dada a verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica dos autores. Agravamento intencional do risco não comprovado. Carregamento incorreto do veículo não demonstrado à luz das instruções da fabricante. Parecer técnico unilateral que não se presta a comprovar as alegações da seguradora, cujas conclusões não estão respaldadas em nenhum outro elemento de prova produzido sob o crivo do contraditório. Cobertura para o evento "raio e suas consequências, incêndio ou explosão acidental" (cláusula 4.1.2, "e" – fls. 47), incontroversa. Indenização devida. Danos morais, no entanto, não constatados. Mero inadimplemento não indenizável. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.” (Apelação Cível nº [1006931-28.2023.8.26.0541](#), Rel. Alfredo Attié, j. 11/03/25).

“APELAÇÃO – Locação de bem imóvel – Cumprimento de sentença arbitral – Sentença terminativa fundada na nulidade do título executivo judicial – Apelo da locadora exequente – Nulidade da sentença arbitral quanto à decretação do despejo confirmada – Vedação da prolação de sentença executiva "lato sensu" no âmbito do procedimento arbitral – Provimento jurisdicional que envolve atos de natureza executória que se pautam no poder de império do Estado, monopólio da jurisdição estatal – Precedente do C. STJ (REsp nº 1.481.644/SP) – Demais argumentos recursais prejudicados em razão da nulidade ratificada – Sentença mantida - Honorários advocatícios de sucumbência majorados – Recurso IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000374-53.2024.8.26.0100](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 25/03/25).

“APELAÇÃO – Estipulação em favor de terceiro em contrato de parceria advocatícia – Ação de cobrança promovida pela beneficiária da estipulação – Sentença de procedência – Apelo do promitente – Não conhecimento da alegação de ilegitimidade ativa "ad causam", em razão da matéria já ter sido enfrentada em sede de agravo de instrumento – Preclusão consumativa e princípio recursal da unirrecorribilidade – Pacto realizado entre os advogados estipulante (genitor da beneficiária) e promitente que possui natureza de contrato acessório de estipulação em favor de terceiro, o que esbanja o argumento de que os direitos da beneficiária têm natureza sucessória – Morte do estipulante e atuação isolada do promitente nos autos judiciais que não tem o condão de extinguir o contrato acessório de estipulação em favor de terceiro, mormente porque o contrato de parceria profissional contém sinalagma, ou seja, o promitente auferiu vantagem com o substabelecimento de poderes de atuação em autos judiciais, sem o que não teria obtido a verba honorária ora objeto de repartição – Condição pessoal do promitente de advogado que permite a presunção de que, à época do negócio, sabia exatamente das consequências jurídicas da estipulação tal qual lançada no instrumento contratual – Termo de quitação que se refere apenas às verbas nele descritas, não havendo efeito liberatório integral da obrigação de pagar – Beneficiária que refere na inicial que a cobrança é da diferença entre os valores da integralidade da dívida e do que já havia sido pago – Sentença mantida – Honorários advocatícios de sucumbência majorados – Recurso IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1004330-54.2021.8.26.0562](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 25/03/25).

“APELAÇÃO – Prestação de Serviços – Obrigação de fazer com indenização por danos materiais e morais. Respeitável sentença de procedência. Apela a ré buscando a improcedência da ação sob alegação de que adotou todas as medidas cabíveis para evitar a ocorrência de golpes na plataforma de jogos "Steam", como informações e medidas para evitar casos de "phishing", que é a tentativa de enganar outros usuários para que forneçam a senha ou outras credenciais. Próprio autor que esclarece que o acesso por "login" e senha de sua conta teriam ocorrido através de "phishing", visto que forneceu aos criminosos os dados de acesso à conta, que transferiram os seus itens de jogo para outros usuários. A ré trouxe a informação (não impugnada pelo autor) que no momento em que o golpista acessou a conta e alterou as credenciais de acesso, foi automaticamente acionado o bloqueio das transações pelo prazo de 15 dias, impossibilitando qualquer transferência de "skins" (itens do jogo) naquele período, como medida de segurança. Contudo o autor passou dois meses sem acessar a sua conta, tendo o prazo de bloqueio expirado e o falsário conseguido realizar as transferências das "skins" para outros usuários. Configurada a culpa do autor, enfatizada pelo fato de ser considerado um jogador profissional, com mais de dez (10) anos de atuação na plataforma

da ré, e que não teve as devidas cautelas ao acessar o "link" com página falsa, fornecendo os seus dados de acesso. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1117865-52.2022.8.26.0100](#), Rel. Dario Gayoso, j. 25/03/25).

“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. CELULAR. MODELO "APPLE I-PHONE XR". AUSÊNCIA DA FONTE DE ENERGIA. VENDA CASADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, cumulada com indenizatória, condenando a parte autora ao pagamento de multa no equivalente a 5% do valor da causa, com fundamento nos artigos 80, incisos II, III e V e 81, do Código de Processo Civil. Inconformismo da parte autora. O Autor pretende a condenação da ré à entrega gratuita de fonte do carregador de energia para alimentação de bateria do telefone celular "APPLE I-PHONE XR", comercializado sem a inclusão do item. Abusiva a prática da apelada na comercialização do aparelho sem item essencial. Configuração da venda casada, obrigando os consumidores a adquirir de forma apartada o adaptador. Advertência existente no próprio "site" da ré, recomendando a utilização de adaptadores fabricados pela Apple. Indenização por danos morais indevida. A alegação de que a prática visa contribuir com a diminuição de impacto ambiental não socorre a ré, porquanto é notório que os seguidos lançamentos de versões diferentes do produto "Iphone", alterando seguidamente os modelos dos cabos para carga e transmissão de dados pelos celulares, torna obsoletos os produtos antigos, não possibilitando ao consumidor seu aproveitamento nos modelos mais modernos adquiridos, impactando de forma negativa o meio ambiente, ao contrário do sustentado pela parte apelada. Precedentes desta e demais Câmaras deste Sodalício e da Corte Superior. Indenização por danos morais indevida, pois o incidente se resume em simples descumprimento de regra consumerista, sem potencialidade de repercussão negativa sobre a personalidade da adquirente do produto. Sentença reformada, em parte. Recurso provido, em parte.” (Apelação Cível nº [1002212-03.2023.8.26.0541](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 25/03/25).

“APELAÇÃO. CORRETAGEM. COBRANÇA. Sentença que julgou procedente a ação de cobrança de comissão de corretagem para o efeito de condenar a parte ré, no pagamento de R\$1.013.611,74, corrigido com juros de 1% ao mês desde a citação. Inconformismo da parte ré. Desacolhimento. Documentos carreados aos autos, bem como prova testemunhal que demonstram que a celebração do negócio jurídico decorreu diretamente da aproximação realizada pelo autor. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1055413-06.2022.8.26.0100](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 25/03/25).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. "Contrato de Representação de Seguros" firmado entre as partes, tendo por objeto a disponibilização dos canais de distribuição da Empresa ré, para a oferta do "seguro-viagem" fornecido pela Empresa autora. Pedido para a manutenção dos serviços fornecidos pela Empresa ré, ressaltando a existência de cláusula contratual que prevê a continuidade da relação jurídica entre as partes, na hipótese de rescisão do "Termo de Substabelecimento de Contrato de Representação de Seguros e Outras Avenças" firmado entre a Empresa autora e a Empresa 1, 2, 3 Milhas. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da Empresa autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Contrato de Representação de Seguros assinado pelas partes no dia 06 de janeiro de 2023. Empresa autora que firmou o "Termo de Substabelecimento de Contrato de Representação de Seguros e Outras Avenças" com a Empresa 1, 2, 3 Milhas, no dia 23 de janeiro de 2023. Cláusula contratual expressa quanto à manutenção do Contrato de

Representação de Seguros firmado pela Empresa ré, na hipótese de rescisão do Termo de Substabelecimento firmado entre a Empresa autora e a Empresa 1, 2, 3 Milhas. Contrato que foi firmado entre partes capazes, com objeto lícito, possível e determinado, sem contrariar a lei, que deve ser portanto considerado válido e eficaz. Conjunto probatório indicativo de que a Empresa 1, 2, 3 Milhas apresentou pedido de Recuperação Judicial, incluindo a Empresa autora na lista de credores, circunstância que implica a rescisão automática do Termo de Substabelecimento firmado com a Empresa autora. Manutenção da vigência do Contrato de Representação de Seguros que era mesmo devida. Empresa autora que firmou Cédula de Crédito Bancário no dia 30 de janeiro de 2023, com o posterior empréstimo dos valores para a Empresa 1, 2, 3 Milhas, a fim de viabilizar a assinatura do Termo de Substabelecimento de Representação de Seguros. Impossibilidade de rescisão unilateral pela Empresa ré, "ex vi" do artigo 473, parágrafo único, do Código Civil. Empresa ré que não comprovou o alegado inadimplemento contratual pela Empresa autora, que justificasse eventual rescisão motivada do contrato, "ex vi" do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Decreto de procedência, com a manutenção do contrato firmado entre as partes, que se faz de rigor. Empresa ré que deve arcar com as custas e despesas processuais, arbitrada a verba honorária devida pela Empresa ré aos Patronos da Empresa autora em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO." (Apelação Cível nº [1176962-46.2023.8.26.0100](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 25/03/25).

28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO DELIVERY OU GOLPE DA MAQUININHA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES DA AUTORA E DOS RÉUS. - Apelação da autora: - Preparo insuficiente. Intimação para complementação, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Recolhimento intempestivo. Deserção configurada. Recurso não conhecido. - Apelação do Banco Santander: - Pedido de improcedência da ação. Não acolhimento. O réu foi citado e apresentou contestação de forma intempestiva, assim, reputam-se verdadeiros os fatos narrados na inicial. Inteligência do art. 344 do CPC. Sentença mantida. - Apelação do Ifood: - Alegação de ilegitimidade passiva. Não acolhimento. A autora imputa ao réu falha na prestação dos serviços. Preliminar rejeitada. - Pedido de improcedência da ação. Não acolhimento. A autora foi vítima de fraude, em que entregador cadastrado na plataforma do réu, por meio do denominado "golpe do delivery" ou "golpe da maquininha", apropriou-se fraudulentamente de quantia superior ao preço da refeição adquirida. A responsabilidade do réu é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e, em razão do risco da atividade, é responsável pelos danos materiais decorrentes da falha na prestação do serviço. Sentença mantida. Recurso da autora não conhecido. Recursos dos réus não providos.” (Apelação Cível nº [1015566-81.2024.8.26.0405](#), Rel. Eduardo Gesse, j. 14/03/25).

29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Prestação de serviços. Plataforma de venda (Mercado Livre). Demanda em face das operadoras da plataforma e da empresa responsável pelo processamento do pagamento das vendas (Mercado Pago). Alegação de bloqueio indevido do vendedor na plataforma, sob o fundamento de

descumprimento dos termos e condições gerais. Princípios da autonomia da vontade e liberdade contratual que devem ser sopesados com os da função social do contrato e boa-fé. Impossibilidade, nesse sentido, de pura e simples suspensão da conta ou rompimento imotivado do vínculo. Plataforma, de outra parte, que, oferecendo a possibilidade de uso de sua estrutura pelos vendedores, pode controlar e fiscalizar a atividade daqueles e promover a suspensão ou o desligamento, se lhe parecer adequado, em face de dados objetivos. Existência, nesse caso, de certo juízo de discricionariedade, inspirado pela conveniência de manutenção ou não da parceria, especialmente quando considerado que os vendedores atendem ao público em nome da plataforma e que pode ela, nesse sentido, ser responsabilizada por atos daqueles. Desnecessidade, para tanto, de sujeição da plataforma a um procedimento rigoroso de apuração formal de eventuais irregularidades, tampouco de demonstração de justa causa, ou ainda de vinculação a hipóteses restritas autorizadoras da quebra do vínculo. Possibilidade de descredenciamento, insista-se, ante a convicção em torno da inadequação dos serviços prestados pelo vendedor parceiro ao público. Suspensão justificada no caso concreto. Referência das rés à existência de denúncias de violação dos direitos de propriedade intelectual em relação à venda de produtos diversos associados à marca Heineken. Prática confessada pelo autor e documentada nos autos. Violação da propriedade intelectual, pelo uso indevido de marca de terceiro, inequívoca. Abuso do desligamento não caracterizado. Sentença de improcedência confirmada. Apelo do autor desprovido.” (Apelação Cível nº [1156240-88.2023.8.26.0100](#), Rel. Fabio Tabosa, j. 11/03/25).

“Processual. Competência territorial. Demanda de obrigação de fazer, relativa a contrato de utilização de plataforma de e-commerce, ajuizada por empresa sediada em Nova Serrana/MG, no foro de sua sede. Declinação da competência, por aquele Juízo, em favor da Comarca da Capital de São Paulo, tendo em vista cláusula de eleição de foro prevista em contrato. Decisão agravada, outrossim, de MM. Juízo do Foro Central da Capital, determinando a remessa do feito ao foro da sede da ré, em Osasco, por considerar aleatória a eleição do foro. Insurgência da ré. Pertinência. Recusa de competência do MM. Juízo do Foro Central, antes de mais nada, que, pelo fundamento invocado, implicaria a necessidade de suscitação de conflito perante o Juízo ao qual originalmente dirigida a demanda. Ineficácia da cláusula de eleição de foro não vinculada ao domicílio de alguma das partes, ou local de cumprimento da obrigação, outrossim, que passou a vigorar em junho de 2024, com a entrada em vigor da Lei nº 14.879/2024 e a alteração da redação do art. 63, § 1º, do CPC. Ajuizamento da demanda, contudo, e mesmo a r. decisão de declinação por parte do MM. Juízo de Nova Serrana/MG, que são anteriores a esse momento. Processamento que deve prosseguir perante o MM. Juízo da 42ª Vara Cível Central da Capital. Decisão agravada reformada para tal fim. Agravo de instrumento da ré provido.” (Agravo de Instrumento nº [2377652-49.2024.8.26.0000](#), Rel. Fabio Tabosa, j. 14/03/25).

“Responsabilidade Civil - Direito do consumidor - Ação de indenização – Incontroverso o fato de a autora ter sido vítima de furto – Bem pessoal sob a sua própria guarda e vigilância – Configurada hipótese do art. 14, § 3º, inciso II, do Código do Consumidor – Afastada a responsabilidade do réu, uma vez que a segurança aos clientes não alcança a guarda e vigilância de pertences pessoais - Sentença mantida – Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1039394-43.2023.8.26.0114](#), Rel. Silvia Rocha, j. 31/03/25).

“APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS - Não houve mero aborrecimento cotidiano, mas ofensa à boa-fé objetiva e aos direitos da personalidade do consumidor. A indenização por ofensa moral, portanto, deve ser reconhecida, observando-se que a tese sustentada pelo recorrente e utilizada por esta julgadora em casos semelhantes – desvio produtivo do consumidor – serve de base para a própria indenização por danos morais, não configurando nova modalidade de dano, com fixação de valor próprio; – Caso em estudo no qual a indenização deve ser arbitrada em quantia equivalente a R\$3.000,00, suficiente para reparar os danos causados e impingir ao fornecedor a melhora da prestação de seus serviços. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1045716-79.2023.8.26.0114](#), Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. 28/03/25).

“Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória de danos morais – Prestação de serviços – Discussão e troca de agressões entre frequentadores de academia, originada de desentendimento quanto ao uso de aparelho de condicionamento físico – Previsão contratual estabelecendo tais fatos como justa causa para a rescisão do contrato e exclusão dos envolvidos no litígio – Pretensão do autor de que seja invalidada a rescisão da avença, restabelecendo a prestação de serviços – Rejeição – Apesar de o autor afirmar que foi vítima de agressão ao realizar atividade em academia de ginástica, os vídeos das câmeras instaladas no local demonstram ter havido mútuas agressões, com violação das normas de utilização dos serviços – Rescisão do contrato que não foi abusiva e não constituiu medida desproporcional, pois a academia não pode ser compelida a manter a prestação de serviços a usuários que desrespeitaram as regras destinadas à manutenção da ordem e a assegurar boa convivência entre os frequentadores do estabelecimento – Ausência da prática de ato ilícito pela academia – Correta improcedência do pedido em relação a ela – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1104796-50.2022.8.26.0100](#), Rel. Monte Serrat, j. 31/03/25).

“APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – PISO DE CERÂMICA – PERÍCIA TÉCNICA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – USO INADEQUADO – ORIENTAÇÃO DA COMERCIANTE – RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA – CULPA CONCORRENTE – DANOS MORAIS RECONHECIDOS - Culpa concorrente – perícia técnica afastou a responsabilidade da fornecedora; porém, ficou contatada a responsabilidade da comerciante, que vendeu produto para ser usado em área externa; - Danos morais - quebra de expectativa e violação da boa-fé por parte do fornecedor, mas também desvio produtivo do consumidor, que perdeu seu tempo, no qual poderia estar realizando qualquer outra atividade, para tentar solucionar um problema criado pela própria demandada, que por seu turno não se ocupou de repará-lo. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (Apelação Cível nº [1003660-11.2023.8.26.0347](#), Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. 31/03/25).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. MÓVEIS PLANEJADOS. VÍCIOS DO PRODUTO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Apelação interposta contra sentença em que se julgou parcialmente procedente a ação de indenização, condenando a ré a restituir R\$20.000,00 a título de abatimento proporcional do preço pago por móveis planejados e a pagar R\$7.060,00 por dano moral. A ré alega desproporcionalidade na devolução dos valores e ausência de dano moral. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a proporcionalidade do abatimento no preço dos móveis planejados e (ii) a configuração de dano moral indenizável. III. Razões de Decidir 3. O abatimento proporcional no preço pago é devido, considerando os defeitos não impugnados pela ré e a inconsistência das alegações sobre os demais vícios apontados, em especial as cores dos puxadores e da porta de vidro. A redução do abatimento para 30% se mostra adequada, considerando que parte do preço já não foi paga. 4. O dano moral está configurado, pois a situação ultrapassou mero aborrecimento, com descaso da ré na solução das inadequações, prolongando a conclusão dos serviços. O valor de R\$7.060,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função reparadora e punitiva. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido para reduzir o percentual a ser restituído ao autor para 30% do valor pago. Tese de julgamento: 1. Abatimento proporcional do preço por vícios do produto é adequado. 2. Há dano moral quando configurado descaso e prolongamento na solução das inadequações. Legislação Citada: CDC, art. 18, §1º, III.” (Apelação Cível nº [1002135-05.2021.8.26.0075](#), Rel. Luis Fernando Nishi, j. 13/03/25).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO POR PLATAFORMA DE RESERVA ON-LINE. DANOS MATERIAIS E MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. **CASO EM EXAME** 1. Ação indenizatória proposta visando a restituição de valores pagos e a reparação por danos materiais e moral decorrentes da não disponibilização de veículo alugado em viagem à Turquia, apesar de pagamento prévio e confirmação da reserva. Sentença de procedência o pedido e recurso do réu alegando ocorrência de "no-show" por atraso da autora na retirada do veículo. II. **QUESTÃO EM DISCUSSÃO** 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora incorreu em "no-show" que justificasse o cancelamento da reserva sem reembolso integral; e (ii) determinar se houve falha na prestação do serviço que justifique a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e moral. III. **RAZÕES DE DECIDIR** 3. A responsabilidade pela prestação adequada das informações acerca da localização da locadora de veículos é do réu, especialmente quando se trata de prestação de serviços a consumidores em locais desconhecidos, nos termos do art. 6º, III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 4. O réu não comprovou que o atraso da autora decorreu de remarcação do voo, conforme alegado, tampouco demonstrou que a autora foi devidamente informada sobre a localização exata da locadora no aeroporto. 5. A ausência de sinalização adequada e atendimento em espaço físico apropriado da locadora de veículos configuram falha na prestação do serviço, uma vez que dificultam o acesso do consumidor ao serviço contratado. 6. A cláusula que prevê perda integral do valor pago sem adequada informação é considerada abusiva e contrária aos princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor. 7. Mantém-se a indenização por danos materiais e moral fixada em R\$ 1.689,90 e R\$ 10 mil respectivamente, por representar justa compensação pelos prejuízos financeiros e transtornos sofridos pela autora. IV. **DISPOSITIVO E TESE** 8. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento: "1. A falha na prestação do serviço de locação de veículo, evidenciada pela ausência de informações claras sobre a localização da locadora e pela falta de atendimento adequado, gera direito à restituição do valor pago e à indenização por dano moral. 2. Cláusulas contratuais que estabelecem perda integral do valor pago sem prévia e adequada informação são consideradas abusivas, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 14; CC, art. 406 (redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, arts. 85, §§ 8º e 11, e 487, I." (Apelação Cível nº [1014576-54.2023.8.26.0590](#), Rel. Adilson de Araujo, j. 20/03/25).

"DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABUSIVIDADE DA MULTA CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em Exame Ação de cobrança referente a despesas odontológicas inadimplidas no valor de R\$ 2.352,16. Sentença de procedência, condenando o réu ao pagamento do débito. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se é abusiva a multa contratual moratória estipulada em 10% do valor do contrato, no âmbito de uma relação de consumo. III. Razões de Decidir 3. A concessão dos benefícios da justiça gratuita foi acolhida, considerando a presunção de insuficiência de recursos do apelante, conforme art. 99, §3º do CPC/2015. 4. A cláusula contratual que impõe multa de 10% foi considerada abusiva, em desacordo com o art. 52, §1º do CDC, sendo devida a sua redução para 2%. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A presunção de insuficiência de recursos para concessão de justiça gratuita é válida na ausência de prova em contrário. 2. Multa contratual moratória superior a 2% é abusiva, conforme o CDC. Legislação Citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV CPC/2015, arts. 98, 99 CDC, art. 52, §1º Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1005509-90.2023.8.26.0032, Rel. Des. Sá Duarte, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 28/06/2024. TJSP, Apelação Cível 1012558-22.2021.8.26.0011, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 31/08/2022." (Apelação Cível nº [1000999-79.2023.8.26.0405](#), Rel. Luis Fernando Nishi, j. 26/03/25).

32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

"AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - TIME SHARING - Prestação de serviços de hospedagem - Provas indicam que não houve, antes da formalização da contratação, informação clara e adequada acerca dos serviços e da situação que se afigurou manifestamente desvantajosa para o consumidor - Serviços não prestados como pactuados - Dificuldade na reserva de hospedagem - Incontroverso inadimplemento contratual das rés - Precedentes deste E. Tribunal - Restituição das partes ao status quo ante - Rescisão do contrato por culpa das rés, restituindo-se aos autores os valores desembolsados por eles, referente à entrada, comissões e parcelas mensais, sendo inaplicável a multa contratual com retenção de 25% dos valores pagos e demais custos, porque a culpa pela rescisão coube às prestadoras de serviços - Os valores deverão ser corrigidos a partir de cada desembolso, consoante a Tabela prática deste E. TJSP - Os juros de mora de 1% ao mês incidirão desde a citação, nos termos do art. 405 CC – Sentença mantida – Recurso desprovido." (Apelação Cível nº [1018074-14.2024.8.26.0562](#), Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 31/03/25).

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – MUDANÇA DE FAIXA SEM A DEVIDA SINALIZAÇÃO, INTERCEPTANDO A TRAJETÓRIA DA MOTOCICLETA QUE SEGUIA NO MESMO SENTIDO

- DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO - ARTIGOS 34, 35 E 38 DO CTB - CULPA DO RÉU DEMONSTRADA - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – DANO MORAL – VALOR FIXADO QUE DEVE SE MOSTRAR JUSTO E PROPORCIONAL, SOPESADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO - REDUÇÃO - CABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1009818-21.2021.8.26.0002](#), Rel. Andrade Neto, j. 31/03/25).

33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Intermediação digital e transporte - Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e de indenização julgadas parcialmente procedentes - Descredenciamento motivado do autor por denúncias dos usuários de que se utilizava de substâncias ilícitas - Resolução contratual que encontra suporte nos termos de uso e condições da plataforma e não caracteriza a prática de ilícito - Sentença reformada - Apelação provida.” (Apelação Cível nº [1017579-14.2024.8.26.0224](#), Rel. Sá Duarte, j. 05/03/25).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, JULGADA PROCEDENTE – ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE CONTA DO INSTAGRAM, APROPRIADA POR FRAUDADORES – RESPONSABILIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO E PELA MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DE ACESSO À PLATAFORMA VIRTUAL - UTILIZAÇÃO EM NOME DO AUTOR POR TERCEIROS – DANOS MORAIS DEVIDOS - VALOR FIXADO EM R\$ 5.000,00 MANTIDO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL CORRETAMENTE FIXADA EM 10% DO VALOR DA CAUSA, CONSOANTE O QUE ESTABELECE O PARÁGRAFO 2º, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO CABIMENTO DA FIXAÇÃO POR EQUIDADE - APELAÇÃO NÃO PROVIDA.” (Apelação Cível nº [1138865-40.2024.8.26.0100](#), Rel. Luiz Eurico, j. 07/03/25).

“CONDOMÍNIO – Ação anulatória de votação em assembleia – Pedido reconvenicional – Questão central envolvendo locação por curtos períodos por meio de plataforma digital especializada, como Airbnb – Destinação exclusivamente residencial – Hospedagem atípica – Uso não residencial da unidade condominial – Convenção de condomínio obrigatória – Impossibilidade – Sentido e alcance da Lei de Locações conferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.819.075/RS – Sentença que julgou improcedente a pretensão do autor mantida, assim como na parte em que acolheu a reconvenção apresentada pelo condomínio. Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida. Apelação não provida.” (Apelação Cível nº [1005045-72.2022.8.26.0009](#), Rel. Sá Moreira de Oliveira, j. 26/03/25).

34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. BLOQUEIO DE CONTA EM PLATAFORMAS E-COMMERCE QUE SE MOSTROU INDEVIDO. ENTENDIMENTO DE QUE, EMBORA AS PLATAFORMAS TENHAM NATUREZA PRIVADA E DETENHAM A

DISCRICIONARIEDADE PARA BLOQUEAR USUÁRIOS QUE VIOLEM A POLÍTICA INTERNA, NÃO SE PODE ADMITIR QUE, SEM PROVAS DA INFRINGÊNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, PREVALEÇA A AFIRMAÇÃO DE DENUNCIANTES, SEM APRESENTAÇÃO DA PRÓPRIA DENÚNCIA AO USUÁRIO-VENDEDOR, COMO NO CASO CONCRETO, E SEM DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER EVIDÊNCIA SOBRE A SUPOSTA VIOLAÇÃO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS, OS QUAIS DEVERÃO SER APURADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OBSERVAÇÃO, DE OFÍCIO, ACERCA DA INCIDÊNCIA DOS JUROS E DA CORREÇÃO, PARA APLICAÇÃO DA NOVA SISTEMÁTICA INTRODUTIDA PELA LEI Nº 14.905/2024. Recurso de apelação parcialmente provido, com observação, de ofício.” (Apelação Cível nº [1163484-68.2023.8.26.0100](#), Rel. Cristina Zucchi, j. 12/03/25).

“CONTRATO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. HIPÓTESE EM QUE O PREPARO NÃO FOI RECOLHIDO REGULARMENTE, MESMO DIANTE DA CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO VERIFICADA. OBSERVAÇÃO, DE OFÍCIO, ACERCA DA INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO, PARA APLICAÇÃO DA NOVA SISTEMÁTICA INTRODUTIDA PELA LEI Nº 14.905/2024. Recurso de apelação não conhecido, com observação, de ofício.” (Apelação Cível nº [1001135-95.2024.8.26.0161](#), Rel. Cristina Zucchi, j. 24/03/25).

“Resolução contratual. Compromisso de compra e venda. Regime de multipropriedade (time sharing). Ação de resolução contratual c. c. restituição de valores. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Resolução do contrato por desistência da promissária compradora (consumidor). Admissibilidade. Restituição dos valores efetivamente pagos. Disposição contratual que determina a retenção de 50% dos valores pagos, em face de teórica aplicabilidade do § 5º do art. 67-A, da Lei nº 4.591/64 à hipótese dos autos. Regra que excepciona a incidência do inciso II do mesmo artigo, e que somente deve ser aplicada enquanto subsistente o patrimônio de afetação na forma dos artigos 31-A a 31-F da Lei nº 4.591/64. Conclusão da obra que resulta na extinção do patrimônio de afetação (art. 31-E da Lei nº 4.591/64). Hipótese na qual em que não mais subsistia a afetação patrimonial. Retenção que deve observar o limite estabelecido pelo inciso II do art. 67-A da Lei nº 4.591/64. Excesso verificado. Necessidade de adequação. Dever jurídico e moral de reembolso. Medida que visa evitar o enriquecimento sem justa causa. Precedentes do C. STJ. Devolução em parcela única. Aplicabilidade das Súmulas 1 e 2 da Seção de Direito Privado desta Corte e da Súmula 543 do STJ. Taxa de fruição. Regime de multipropriedade, em que as chaves do imóvel ficam disponíveis aos adquirentes das cotas somente na vez de uso do cotista, tal como nos serviços de hotelaria. Obrigação do comprador de pagar a taxa de fruição, que deve ser calculada à razão de 0,5% sobre o valor da fração de multipropriedade, durante o prazo de ocupação, nos termos do art. 67-A, §2º, III, da Lei 4.591/64, e de jurisprudência consolidada deste Tribunal. Desnecessidade de prova da posse direta pelos compradores, bastando a efetiva disponibilização. Comissão de corretagem. Pleito de retenção integral. Aplicação da decisão paradigmática proferida no julgamento do REsp n. 1.599.511/SP pelo rito dos recursos repetitivos. Ausência, contudo, de pagamento da verba, conforme indicado no instrumento contratual. Retenção incabível. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1000743-47.2024.8.26.0294](#), Rel. Rômulo Russo, j. 31/03/25).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C./C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E MULTA CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE (TIME SHARING). ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto pela vendedora ré contra sentença de procedência que determinou a devolução integral dos valores pagos pelo autor, acrescidos de multa contratual, correção monetária e juros de mora. II. Questão em Discussão: Analisar as preliminares de incompetência territorial do Juízo em razão de cláusula de eleição de foro e de cerceamento de defesa. Verificar a aplicabilidade do CDC ao regime de multipropriedade, a responsabilidade da ré pelo atraso na entrega do imóvel, a devolução integral dos valores pagos e a inversão da multa contratual. III. Razões de Decidir: Aplicabilidade do CDC ao regime de multipropriedade ((art. 1358-B do CC). Incompetência de foro afastada, considerando-se a relação de consumo e a abusividade da cláusula de eleição de foro (art. 63, §5º, do CPC), inexistindo prejuízo a ré no ajuizamento da demanda no foro de domicílio do consumidor (art. 101, I, do CDC e Súmula 77 deste Tribunal). Cerceamento de defesa não configurado, pois a prova documental era suficiente, sendo desnecessária a prova oral. Contrato firmado antes a Lei do Distrato, inaplicável ao caso. A pandemia de Covid-19 não configura caso fortuito ou força maior, pois a construção civil foi considerada atividade essencial. Atraso que não configura caso fortuito ou força maior (Súmula 161 deste Tribunal). Prazo de tolerância fixado em 180 dias úteis para a conclusão das obras. Cláusula abusiva. Prazo de tolerância que não pode superar 180 dias corridos. Aplicação do tema 1 do IRDR nº 0023203-35.2016.8.26.0000. O prazo de tolerância se aplica uma única vez, descabendo a pretensão de aplicação sobre o novo prazo de entrega (31/12/2023) pactuado em aditamento contratual, que superava em muito o prazo original (16/05/2021). Imóvel não entregue até o ajuizamento da demanda (09/04/2024) e ré que não comprovou a entrega até sua última manifestação durante a instrução (08/08/2024), que superava o novo prazo de tolerância pretendido (30/06/2024). A ré é responsável pelo atraso na entrega do imóvel, justificando a rescisão contratual e a devolução integral dos valores pagos. Aplicação das Súmulas 1 e 2 deste Tribunal e Súmula 543 do STJ. Possibilidade de inversão da cláusula penal compensatória, conforme entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo (Tema 971, REsp 1.614.721/DF), sem insurgência do autor em relação ao percentual estabelecido em sentença e sua incidência sobre os valores pagos. IV. Tese de julgamento: 1. Aplicação do CDC ao regime de multipropriedade. 2. Cláusula de eleição de foro abusiva no caso. 3. Cerceamento de defesa inexistente. 4. Atraso na entrega do imóvel que enseja a devolução integral dos valores pagos e reversão da multa contratual. **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1010262-12.2024.8.26.0564](#), Rel. L. G. Costa Wagner, j. 31/03/25).

35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Serviço de entrega por aplicativo. Extravio de mercadoria. Empresa responsável pela intermediação digital de entregadores com usuários interessados em enviar uma encomenda. Legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Preliminar rejeitada. Responsabilidade objetiva e solidária da plataforma por atos fraudulentos cometidos por seus condutores parceiros. Inteligência dos artigos 7º e 25 do CDC. Jurisprudência consolidada do TJSP. Indenização por dano material devida. A indenização deve observar o valor declarado pela apelante no momento da contratação do serviço. Sucumbência mínima da autora. Sentença correta. Recurso

não provido.” (Apelação Cível nº [1001436-16.2024.8.26.0008](#), Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 17/03/25).

“APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência, afastadas as pretensões indenizatórias. **Inconformismo da autora.** Bloqueio de conta de titularidade da autora na rede social administrada pelo provedor de aplicação requerido. Conta bloqueada sem indicação de conduta ou de postagens que estariam em desacordo com os termos de uso da plataforma. Desativação injustificada. Responsabilidade do requerido pelo bloqueio imotivado reconhecida. Falha na prestação de serviços. Danos morais configurados. Indenização devida. *Quantum* indenizatório. Fixação do valor da indenização em R\$ 10.000,00, quantia que se mostra razoável e suficiente para ressarcir o autor, sem ocasionar o enriquecimento sem causa. Precedentes desta Colenda Câmara. Lucros cessantes e perda de chance, todavia, não comprovados. Sucumbência parcial do réu. Sentença parcialmente reformada. **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1015094-59.2023.8.26.0100](#), Rel. Ana Maria Baldy, j. 17/03/25).

“ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – Motorista do caminhão "M. Benz/1420", placas DBB-2310 (de propriedade da Requerida) efetuou conversão à direita, sem observar a preferência da bicicleta conduzida pelo Autor (em violação ao disposto nos artigos 34 e 38, parágrafo único, ambos do Código de Trânsito Brasileiro) – Conduta imprudente do condutor do veículo da Requerida – Presente o dever de indenizar – Caracterizados os danos materiais, morais e estéticos – Cabível a condenação ao pagamento de pensão vitalícia no valor correspondente a 10% do salário mínimo mensal vigente à época do acidente (conforme o grau da lesão apurado em laudo pericial) – **SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA**, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R\$ 164,75, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 8.000,00, ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R\$ 15.000,00, e ao pagamento de pensão vitalícia no valor correspondente a 10% do salário mínimo mensal vigente à época do acidente – Diminuto o valor da indenização por danos morais – **RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO**, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 15.000,00.” (Apelação Cível nº [1000865-41.2022.8.26.0614](#), Rel. Flavio Abramovici, j. 31/03/25).

36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. Ação condenatória. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Acolhimento. SERVIÇO DE RASTREAMENTO E BLOQUEIO DE VEÍCULO À DISTÂNCIA. Não demonstrada a efetiva localização ou a recuperação do veículo objeto do contrato. Aplicabilidade de cláusula contratual que se refere à promessa de compra sobre documentos de veículos. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO PELO APELANTE. Falta de inspeção mensal no aparelho bloqueador. Apelada que transfere ao consumidor apelante um encargo que lhe competia, única e exclusivamente, em decorrência da própria natureza do contrato. Essência do serviço disponibilizado ao consumidor dependeria, necessariamente, do funcionamento regular do aparelho instalado no veículo. Cláusula abusiva. Artigo 51, inciso IV, § 1º e respectivos incisos, do CDC. Ré-apelada não demonstrou que o aparelho tenha apresentado algum defeito, capaz de impedir o bloqueio ou a localização da

motocicleta. Regular funcionamento do sistema independente da realização de testes mensais. Valor a ser ressarcido limitado ao máximo previsto contratualmente. Dano moral não configurado. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1008042-75.2023.8.26.0176](#), Rel. Lidia Conceição, j. 06/03/25).

“CONDOMÍNIO. Ação de cobrança de multa por infração condominial. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Preliminares. Alegação de intempestividade do apelo afastada. Pedido de gratuidade de justiça não apreciado pelo juízo da causa. Gratuidade da ré tacitamente deferida, de acordo com o item 8, ed. 149, da Jurisprudência em Teses do C. STJ. Alegação de deserção prejudicada. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental suficiente para formação da convicção do Juízo. Condomínio autor que se desincumbiu a contento de seu ônus probatório, restando devidamente demonstrada a ocorrência dos fatos narrados. Legitimidade passiva devidamente reconhecida. Condômina que é responsável pelos atos praticados por seus convidados nas dependências do condomínio, seja em relação ao patrimônio comum, seja em relação a direitos de outros condôminos ou funcionários. Responsabilidade solidária da condômina por atos infracionais praticados por ocupantes por ele autorizados, em violação à convenção ou regulamento interno. Inteligência do art. 1.337 do Código Civil. Precedentes desta Corte. Mérito. Comportamento antissocial do namorado da condômina, que agrediu o síndico. Multa que foi objeto de deliberação em assembleia condominial. Recurso previsto na Convenção à assembleia geral que foi rejeitado. Penalidade que foi mantida em votação unânime. Inexistência de vício procedimental a justificar a improcedência pretendida. Provas documentais que indicam a ocorrência da conduta motivadora da penalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1001909-02.2024.8.26.0590](#), Rel. Milton Carvalho, j. 07/03/25).

“Ação de rescisão contratual com pedido cumulado de restituição de valores e indenização por danos morais. Aquisição de fração ideal de imóveis de finalidade hoteleira mediante uso na modalidade "time-sharing". Multipropriedade. Alegação de grupo econômico não comprovada. Reconhecimento da legitimidade passiva da administradora condominial apenas quanto às taxas condominiais. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor sem inversão do ônus da prova. Venda "ad corpus", a afastar possibilidade de rescisão contratual por suposta área menor. Irregularidades na gestão do condomínio que tampouco justificavam o desfazimento do negócio. Inexistência de propaganda enganosa. Contrato quitado e unidade entregue, configurando ato jurídico perfeito. Princípios da segurança jurídica e boa-fé objetiva que impedem a rescisão com restituição de valores. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1004340-65.2022.8.26.0400](#), Rel. Arantes Theodoro, j. 13/03/25).

DIREITO EMPRESARIAL

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATOS DE GESTÃO FRAUDULENTA. ATOS LESIVOS ÀS ENTIDADES GERIDAS. DIRETOR. PROVA TÉCNICO-PERICIAL. CARACTERIZAÇÃO. PREVISÕES DAS LEIS DE REGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL COMO VETOR DO SISTEMA PRIVADO CONTEMPORÂNEO. SOLIDARIEDADE DECORRENTE DA LEI. PREVISÃO CONTIDA NO CC. CONLUÍO FRAUDULENTO PERPETRADO PELOS CORRÉUS ENVOLVENDO AS AUTORAS, INTERLIGADAS. INDENIZAÇÃO BEM DEFINIDA, CONFORME A PERÍCIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Administrador. Responsabilidade civil por atos de gestão fraudulenta. Atos lesivos à lei e ao estatuto social. Corréu diretor. Prova técnico-pericial. Caracterização da fraude e dos desvios. Responsabilidade civil decorrente da Lei das Cooperativas, Lei das Companhias e Código Civil. Além disso, no sistema privado contemporâneo a responsabilidade civil é vetor. Solidariedade entre os lesadores decorrente da lei. Código Civil, art. 942, parte final. Conluio fraudulento visando ao desvio de ativos sociais das coautoras, interligadas. Indenização bem definida, conforme laudo pericial e o pedido, genérico. Parcial procedência do pedido mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [0042008-39.2003.8.26.0114](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 12/03/25).

“**APELAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO.** Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Segundo o acervo probatório, as negociações em debate foram encetadas por todas as empresas componentes dos polos da demanda. Inteligência do art. 17/CPC. Liame de distribuição extraído, claramente, das comunicações mantidas entre as partes, bem como do depoimento da testemunha arrolada. Subordinação empresarial dessumida das diretrizes emanadas pelas fornecedoras. Contrato de distribuição é informal. Possibilidade de ajuste por meio verbal. Precedentes. Desenlace comercial promovido pelas fornecedoras, à revelia de justa causa ou aviso prévio, nos termos do art. 720/CC. Indenização devida ao distribuidor. Inteligência do art. 718/CC. Parâmetros para quantificação da retribuição foram fixados de forma razoável, logo, devem ser preservados. **SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1052627-55.2023.8.26.0002](#), Rel. Azuma Nishi, j. 12/03/25).

“Ação cominatória – Decreto de parcial procedência – Pedido tendente a fornecimento de dados e remoção de "software" apto à reprodução automática do conteúdo de canais digitais mantidos pelos autores – Indeferimento do pleito de suspensão do processo - Pendência do julgamento de recursos afetados para repercussão geral perante o E. Supremo Tribunal Federal inapta a caracterizar prejudicialidade - Ausência de obrigação de fiscalização prévia de conteúdos pela ré, na qualidade de mantenedora de uma plataforma digital – Interpretação do art. 19, "caput" da Lei 12.965/2014 – Falta de comprovação da alegação de inviabilidade técnica para fornecimento de dados, observada a possibilidade de ser eventual inexequibilidade da obrigação objeto de comprovação na fase de cumprimento de sentença – Afastamento da condenação atinente a verba honorária sucumbencial, diante da necessidade do ajuizamento da presente ação para que a ré (recorrente) possa retirar ou remover os programas de reprodução dos conteúdos referenciados na peça inaugural, conjugada a regra da causalidade – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1032699-18.2023.8.26.0100](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 12/03/25).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO SOCIETÁRIA DE FATO E DE COBRANÇA REGRESSIVA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO SOCIETÁRIA DE FATO ENTRE EMPRESA RÉ, SEUS SÓCIOS E CONSELHEIROS, DESDE 02/01/1999. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE CRIAÇÃO DE CONSELHO CONSULTIVO. CONSELHEIROS QUE ERAM SÓCIOS DE FATO DOS SÓCIOS DA EMPRESA CORRÉ. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CC/1916, QUE PREVIA A SIMULAÇÃO COMO CAUSA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, COM PRAZO DECADENCIAL DE 4 ANOS. DEMANDA DISTRIBUÍDA EM 11/01/2012. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO NESSA PARTE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE MONTANTE RELATIVO À QUITAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO E EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PASSIVA, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A PRETENSÃO DA AUTORA QUANTO À RESTITUIÇÃO DE VALORES PERTINENTES A DÍVIDA LABORAL IMPUTÁVEL À SOCIEDADE CORRÉ, QUE FOI COMPELIDA A PAGAR. SUB-ROGAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA, NESSA PARTE, PARA ACOLHER, EM PARTE, O PEDIDO INICIAL E CONDENAR A SOCIEDADE RÉ A DEVOLVER À SOCIEDADE AUTORA A QUANTIA DISPENDIDA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO TRABALHISTA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [0227991-75.2011.8.26.0100](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 19/03/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. 1. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois a prova documental era irrelevante para o reconhecimento do grupo econômico e para a desconsideração inversa da personalidade jurídica. 2. Não constatado vício na fundamentação, eis que a sentença motivou claramente a responsabilização patrimonial da recorrente. 3 A aquisição da recorrente ocorreu no contexto de "pirâmide financeira". 4. A recorrente integra o grupo econômico e beneficiou-se dos recursos ilícitos angariados no mercado, justificada sua responsabilização patrimonial. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.” (Apelação Cível nº [1001961-62.2020.8.26.0323](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 19/03/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. O contrato de franquia não apresenta liquidez como título executivo em relação aos "royalties" e taxas de propaganda, pois não estabelecidos em valor fixo, mas sim variável, a ser calculado em percentual com base no faturamento bruto. A planilha apresentada pela recorrente é produzida unilateralmente e não demonstra de forma inequívoca o faturamento bruto da franqueada, comprometendo a liquidez do título. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1033441-49.2023.8.26.0001](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 19/03/25).

“APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA EXPLORAÇÃO DE OBRAS MUSICAIS E ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E PROCEDENTE O RECONVENCIONAL. PEDIDO INICIAL DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA EXPLORAÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. IMPROCEDÊNCIA. Autor-reconvindo que requereu autorização para publicar as canções feitas em regime de coautoria. Publicação que depende do consentimento de cada um dos coautores, a não ser para inclusão em suas obras completas. Artigo 32 da Lei 9.610/98. A necessidade de autorização do coautor não configura limite à expressão artística e pessoal, resguardada pelas garantias fundamentais do artigo 5º da Constituição Federal. Pelo contrário, tal autorização é um limite necessário à exploração artística de uma obra, isto é, quando uma propriedade intelectual se torna um produto a ser comercializado. Optando as partes pela produção em coautoria, o autor-reconvindo fica impedido de utilizar as músicas sem a concordância do coautor, aqui réu-reconvinte. Reconvencção. Alteração

de versão original de música. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações. Art. 29 da Lei nº 9610/98. Não solicitada prévia autorização do réu-reconvinte, deve o autor-reconvindo responder por perdas e danos. Danos materiais serão apurados em liquidação de sentença. Dano moral. A verba indenizatória arbitradas em R\$ 10.000,00 é compatível com as particularidades da causa, notadamente a baixa repercussão do ilícito no contexto de atuação do réu-reconvinte, sendo suficiente para reparar a ofensa à sua honra objetiva, sem caracterizar enriquecimento sem causa. PEDIDO RECONVENCIONAL DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. PROCEDÊNCIA. Interesse de agir do depositante. O depositante de pedido de registro de marca perante o INPI pode se valer das prerrogativas indicadas no artigo 130 da Lei 9.279/96, com o objetivo de enfrentar as condutas praticadas por terceiros que venham colocar em risco suas garantias, ainda que sob a forma de expectativa de direito. Marca mista. A proteção da marca mista deve ser analisada à luz de todos os seus elementos constitutivos (visuais, fonéticos, cores, dentre outros). Réu-reconvinte que se identifica como "BRANCO P9" devido ao seu histórico e envolvimento com o grupo Pavilhão 9 e a simples utilização da sigla "P9" não é capaz gerar confusão entre os consumidores. A existência de ação em trâmite perante a Justiça Federal não implica prejudicialidade externa, dada a divergência entre as causas de pedir e pedido. Recursos desprovidos." (Apelação Cível nº [1066405-26.2022.8.26.0100](#), Rel. J.B Paula Lima, j. 19/03/25).

"AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. USO INDEVIDO DE MARCA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. A AUTORA COMPROVOU SER A TITULAR DE MARCAS NOMINATIVAS E MISTAS COM A EXPRESSÃO "CIDADE JARDIM SHOPPING", DEVIDAMENTE REGISTRADAS NO INPI. ORIGINALIDADE E DISTINTIVIDADE SUFICIENTES PARA ASSEGURAR PROTEÇÃO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. REGISTROS VÁLIDOS. PEDIDO DE REGISTRO FORMULADO PELA RÉ QUE FOI INDEFERIDO PELO INPI. AUSÊNCIA DE CONVIVÊNCIA PACÍFICA DAS MARCAS E DE ANTERIORIDADE A SER ASSEGURADA EM FAVOR DA APELANTE. DANOS MATERIAIS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, COM BASE NO ART. 210, DA LEI Nº 9.279/96. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R\$ 50.000,00. RAZOABILIDADE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA." (Apelação Cível nº [1112293-81.2023.8.26.0100](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 19/03/25).

"Recuperação Judicial – Celebração de contrato de cessão de arrendamento de bacia leiteira – Pedido de homologação – Indeferimento – Contratação apta a atingir o cerne da capacidade produtiva da recuperanda, potencializados prejuízos muito graves – Tratativas e celebração feitas à revelia do Juízo recuperacional – Os direitos alienados não podem ser considerados como integrantes do ativo circulante da recuperanda, tendo sido frustrado o necessário controle judicial sobre o ato e inviabilizada sua apreciação pela comunidade de credores concursais - Pedido de homologação corretamente indeferido, potencializado o esvaziamento completo ou, ao menos, substancial da atividade empresarial da recuperanda, bem como eventual ato de falência – Decisão mantida – Recurso desprovido." (Agravado de Instrumento nº [2152536-25.2024.8.26.0000](#) e Agravado de Instrumento nº [2152303-28.2024.8.26.0000](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 12/02/25).

"SOCIETÁRIO. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA. APROVAÇÃO DE CONTAS. VOTO ABUSIVO. CONFLITO DE INTERESSE. VOTO DO ADMINISTRADOR NÃO É AUTOMATICAMENTE INVÁLIDO. NECESSIDADE DE CONFLITO MATERIAL DE INTERESSE. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta contra a sentença que negou a anulação da assembleia social que aprovou as contas dos anos de 2021 e 2022. Os apelantes alegam que o administrador votou na aprovação de suas próprias contas,

configurando fraude à vedação legal (conflito formal). A sentença de primeiro grau não acolheu os argumentos, fundamentando que não se sustenta a alegação de voto abusivo ou conflito de interesse. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se houve abuso no voto do administrador e se isso configura conflito de interesse. Há duas questões em discussão: (i) saber se o voto do administrador deve ser considerado abusivo; e (ii) saber se a ausência de maioria acionária do administrador afeta a validade da deliberação. III. Razões de decidir A preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, pois a interposição do recurso trouxe impugnação suficiente à sentença. O voto do administrador não é automaticamente inválido, sendo necessário demonstrar a existência de conflito material de interesse. A análise deve considerar a possibilidade de abusividade, conforme os artigos 115 e 134 da Lei 6.404/1976, que não estabelecem vedação absoluta ao voto dos administradores. A decisão de primeiro grau foi mantida, pois os apelantes não demonstraram que o voto do administrador causou dano ou vantagem indevida. IV. Dispositivo e tese RECURSO IMPROVIDO. Tese de julgamento: "1. O voto do administrador não é automaticamente inválido. Necessária a demonstração de conflito material de interesse" Legislação e jurisprudência relevantes citadas: Legislação: Lei nº 6.404/1976, arts. 115, caput e §1º, e 134, §1º. Jurisprudência: TJSP, AC 1002449-09.2018.8.26.0704.00000, Rel. Des. Hamid Bdine, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 22/05/2019." (Apelação Cível nº [1000476-47.2022.8.26.0035](#), Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 12/02/25).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Classificação do crédito sub-rogado pelo Fundo Garantidor de Crédito. Inaplicabilidade da regra contida no art. 351 do Código Civil. Classificação dos créditos na falência deve observar as classes contidas no art. 83 da Lei nº 11.101/05. Crédito sub-rogado pelo FGC deve manter idêntica classificação do crédito originário. Sub-rogação de créditos quirografários. Habilitação dos créditos do FGC na classe quirografária. Descabida a classificação do crédito sub-rogado como subquirografário. **RECURSO PROVIDO.**" (Agravo de Instrumento nº [2334326-39.2024.8.26.0000](#), Agravo de Instrumento nº [2334332-46.2024.8.26.0000](#) e Agravo de Instrumento nº [2334339-38.2024.8.26.0000](#), Rel. Azuma Nishi, j. 26/03/25).

"CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Contrato denunciado pela representante. Queda de faturamento decorrente da redução da abrangência territorial de atuação das Autoras. Rés que retiraram seis municípios da área de atuação das Autoras. Redução que ocasionou queda brusca do faturamento. Denúncia do contrato motivada. Direito das Autoras à indenização prevista no art. 27, "j", da Lei 4.886/1965. Recurso das Apelantes-requeridas não provido nesse ponto. Pretensão de que a indenização de 1/12, referente ao art. 27, "j", da Lei 4.886/65, seja calculada somente sobre o valor das comissões auferidas à título de representação comercial, excluídos os valores auferidos pelo serviço de assistência técnica. Falta de interesse recursal. Lei nº 4.886/65 que regula as atividades de representação comercial. Sentença que não estabeleceu o cálculo sobre o valor total do faturamento. Recurso das Apelantes-requeridas não conhecido nesse ponto. Ressarcimento de comissões estornadas, fundada na ilegal estipulação de cláusula del credere. Inocorrência. Estorno pactuado em caso de cancelamento no prazo de até 180 dias da ativação. Previsão legal do art. 33, §1º, da Lei nº 4.886/65. Disposição que não transfere o risco da atividade para a representada, estando em consonância com a natureza do negócio. Recurso das Apelantes-autoras não provido nesse ponto. Correção monetária da indenização prevista no art. 27, "j", da Lei 4.886/1965). Termo inicial. Data de vencimento de cada parcela. Art. 33, § 3º da Lei nº 4.886/65. Precedentes. Recurso das Apelantes-autoras provido nesse ponto. Sucumbência recíproca. Ocorrência. Exegese do art. 86, caput, do CPC. Autoras que decaíram de cerca de metade das pretensões deduzidas em juízo. Recurso das Apelantes-autoras não provido nesse ponto. Honorários advocatícios de sucumbência fixados por equidade. Impossibilidade. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 85,

§ 8º, do CPC. Honorários que devem ser arbitrados, na espécie, em percentual do valor da condenação em favor dos patronos das Autoras e em percentual sobre o proveito econômico obtido em favor dos patronos das Requeridas. Art. 85, § 2º do CPC. Sentença parcialmente reformada para fixar os honorários sucumbenciais em favor do Apelado em 15% do valor da condenação. Recursos providos nesse ponto. Os recursos comportam parcial provimento.” (Apelação Cível nº [1014574-78.2018.8.26.0196](#), Rel. Tasso Duarte de Melo, j. 26/03/25).

2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca mista – Demanda que pretende a inibição da utilização do designativo "peanut" pela Ré no ramo de alimentação saudável – Elemento nominativo coincidente que é considerada genérico e de ampla aplicação no segmento explorado pelas litigantes – Suficiente distinção verificada também entre os conjuntos visuais dos produtos explorados – Hipótese, ademais, em que as marcas defendidas foram concedidas pelo INPI na modalidade mista, cuja proteção deve ser compreendida para todo o conjunto, englobando os elementos nominativo e visual – Possibilidade de confusão afastada – Concorrência desleal não configurada – Recurso não provido. Dispositivo: negam provimento.” (Apelação Cível nº [1057933-29.2023.8.26.0576](#), Rel. Ricardo Negrão, j. 11/03/25).

“FRANQUIA – ODONTOCOMPANY – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA - Autora que ajuizou ação de cobrança contra HITAMAR BAIENSE DE OLIVEIRA e REAL ODONTOLOGIA LTDA., objetivando o pagamento de valores devidos e de multa pelo irregular encerramento unilateral do contrato de franquia firmado entre as partes. Em sede de liminar, a autora requereu: "(i) a desativação imediata da página do Facebook, Instagram e LinkedIn da clínica franqueada e a cessar qualquer uso indevido da marca Odontocompany; tudo sob pena de incidência de multa diária a ser fixada pelo juízo; (ii) cumprimento da obrigação de não concorrência, podendo continuar o exercício da profissão sem a utilização de marca, bandeira e sem a aplicação da metodologia da Autora; (iv) o cumprimento do dever de confidencialidade, sob pena de aplicação de multa diária, até o cumprimento da decisão; (v) a declaração de exigibilidade da multa de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) devida pela infração à cláusula 18.9". Decisão agravada que determinou que os réus promovessem a completa descaracterização da clínica odontológica do padrão ODONTOCOMPANY, desabilitassem os perfis em redes sociais e deixassem de utilizar a marca e a metodologia ODONTOCOMPANY. Inconformismo da autora - Não acolhimento - Necessidade de se verificar as peculiaridades do caso concreto – Ampliação da tutela de urgência que se mostra precipitada - Ausência dos requisitos do art. 300, CPC. Nesse momento procedimental, ainda não é possível detectar com segurança a data do descumprimento contratual nos termos alegados nas razões recursais – No contrato de franquia firmado entre as partes, efetivamente há previsão de multa de R\$ 500,00 por dia de cometimento de infração. Contudo, é temerário fixar, desde logo, o dia 04/12/2023 para fins de rescisão contratual e, portanto, o termo inicial para aplicação da multa. Inexistem, por ora, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, notadamente em razão de o feito ainda carecer de maior discussão sobre os fatos narrados na inicial e ainda não contestados pelos réus agravados, mostrando-se prudente maior discussão e, se o caso, dilação probatória, a critério do MM. Juízo "a quo" (art. 370, CPC) - RECURSO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2217103-65.2024.8.26.0000](#), Rel. Sérgio Shimura, j. 14/03/25).

“Dissolução parcial de sociedade, cumulada com nulidade de cláusula compromissória em contrato social de empresa, nulidade da exclusão do autor do quadro de sócios e apuração de haveres. Cláusula compromissória em condições de sobressair. Arbitragem que tivera o consenso de todos os sócios por ocasião da elaboração do contrato social, inclusive do ora autor, pessoa experiente no mercado financeiro. Alegação de contrato de adesão sem consistência. Observância da "kompetenz– kompetenz". Validade e eficácia da cláusula de arbitragem, pois indica expressamente a câmara de arbitragem correspondente, possibilitando, inclusive, a escolha de um único árbitro em comum ou mesmo trio de arbitragem. No caso em exame, não se identifica cláusula patológica, conforme entendimento doutrinário. Incompetência da Justiça Estatal para entrega da prestação jurisdicional no mérito deve sobressair. Questões outras não têm relevância para o caso em exame. Extinção do processo, sem alcançar o mérito, com base no artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil apta a prevalecer. Apelo provido.” (Apelação Cível nº [1033074-82.2024.8.26.0100](#), Rel. Natan Zelinschi Arruda, j. 25/03/25).

“DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECURSO DESPROVIDO. I. **Caso em Exame.** Ação cominatória c/c indenizatória ajuizada por Manufatura de Arte e Impressão e Comércio de Informática Ltda. ME contra DISS Assessoria Empresarial e Comércio de Totem EIRELI e Outras, julgada improcedente. A autora alega que as rés, contratadas apenas para customização e fabricação de totens, praticaram ato de concorrência desleal, ao se utilizarem de lista de clientes e imagens/nomes de totens, após o término da relação entre as partes. II. **Questão em Discussão.** A questão em discussão consiste em determinar se houve concorrência desleal por parte das rés ao utilizarem lista de clientes e imagens de totens, os quais a autora alega serem de sua propriedade. III. **Razões de Decidir.** A sentença concluiu que a relação entre as partes era de parceria, semelhante a uma *joint venture*, e não de cliente/fornecedor, devido à complexidade e à cooperação mútua evidenciada, nas provas produzidas. A transferência de *know-how* e a cooperação entre as empresas justificam a copropriedade das criações autorais e o direito de uso da lista de clientes obtidos, durante a parceria comercial, ante a ausência de contrato que previsse as consequências do desfazimento do relação contratual entre as partes, no que diz respeito aos bens imateriais conquistados, em conjunto. IV. **Dispositivo e Tese.** *Dispositivo:* Recurso desprovido. *Tese de julgamento:* 1. A relação entre as partes era de parceria, não de mero fornecimento de produtos ou prestação de serviços. 2. A cooperação mútua justifica a copropriedade das criações autorais e de lista de clientes obtidos pelas partes, durante o período em que perdurou a relação comercial, ante à ausência de contrato que dê tratamento diverso à destinação dos bens imateriais, por ambos adquiridos, na constância da relação contratual.” (Apelação Cível nº [1066637-72.2021.8.26.0100](#), Rel. Grava Brazil, j. 25/03/25).

“DIREITO EMPRESARIAL. FRANQUIA. RESCISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, COM CONDENÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARTE DA TAXA INICIAL DE FRANQUIA. INCONFORMISMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. **CASO EM EXAME** Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia certa ajuizada pela franqueada. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. A franqueadora ré recorreu, alegando nulidade da sentença por contradição e omissões, e sustentou ser desarrazoada a devolução parcial da taxa inicial de franquia II. **QUESTÃO EM DISCUSSÃO** A questão em discussão consiste em (i) determinar se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença recorrida e (ii) verificar se a

determinação de devolução da taxa inicial da franquia fora correta. **III. RAZÕES DE DECIDIR** Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença. A alegação de contradição entre a fundamentação e o dispositivo não se sustenta. Quanto à omissão sobre o "pacta sunt servanda", o entendimento pacífico é que o julgador não precisa rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões relevantes para a resolução do caso. A ausência de audiência de conciliação não configura nulidade, pois as partes podem se conciliar a qualquer tempo. No mérito, a culpa pela rescisão do contrato é imputável exclusivamente à franqueada, que desistiu do negócio. A franqueadora demonstrou ter oferecido suporte e cumprido suas obrigações contratuais. A determinação de devolução parcial da taxa inicial é desarrazoada, pois o ônus da desistência da franqueada não pode ser atribuído à franqueadora. Precedentes desta Câmara Reservada. **IV. DISPOSITIVO** Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1009447-76.2024.8.26.0576](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 31/03/25).